



ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.-

VISTO: EL Mensaje 264/J.M. por la cual la Administración Municipal remite el Proyecto de Ordenanza Tributaria – Año 2021 para estudio y consideración de ese organismo legislativo municipal, conforme disposiciones establecidas en los artículos 38 y 51, inc. c) y f) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal; y,

CONSIDERANDO: Que, esta Ordenanza es uno de los instrumentos más importantes para el gobierno Municipal para cumplir sus objetivos y metas. Prevé cuanto puede recaudar y a donde será destinado estos recursos, además permite analizar, cuantificar y medir la gestión municipal. Influyen varios factores primordiales para lograr dicho objetivo, que son la situación económica del país, y por otro lado la confianza depositada de los contribuyentes, quienes ven la reinversión originada, lo cual redundará a favor de los mismos.-

Que, la Carta Magna en su artículo 166 de la Autonomía dice: Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.-

Que, el art. 15, inciso c), de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, dice: establecer los montos de las tasas creadas por Ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados. En concordancia con la norma del artículo 168, numeral 5, de la Constitución de la República del Paraguay, establece la potestad de la municipalidad para establecer y regular el monto de las tasas creadas por ley, no pudiendo superar los costos de los servicios efectivamente prestados.-

Que, el art. 36, inciso h), de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: sancionar anualmente la Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de los límites autorizados por la Ley. Asimismo, se establecerán disposiciones para el régimen impositivo que incluya, procedimientos para la recaudación de los recursos y el control en la utilización de los mismos.-

Que, el art. 45, de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, establece: Plazo para Considerar Ordenanzas. Los proyectos de Ordenanzas remitidos a la Junta Municipal por el Intendente, que no se encuentren sujetos a procedimientos y plazos especiales, serán sancionados en un plazo de cuarenta y cinco días corridos. En caso contrario, se reputará que fueron sancionados, y el Intendente Municipal los promulgará como Ordenanza. Los proyectos de Ordenanza Tributaria y Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad, deberán ser tratados prioritariamente.-

Que, el art. 162 de la Ley N° 3966/2010, establece: Regulación del monto de las tasas. La municipalidad determinará por ordenanza, la regulación del monto de las tasas creadas por ley. Los montos que se establezcan no podrán sobrepasar el costo de los servicios efectivamente prestados, de conformidad al Artículo 168 de la Constitución Nacional.-

Que, analizado y verificado el Proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo, el mismo se encuentra dentro de los parámetros Legales y Financieros para su efectiva aplicación dentro del Ejercicio Fiscal 2021. Aprobado el dictamen favorable de las Comisiones Asesoras de Hacienda y Presupuesto y de Legislación, en Sesión Extraordinaria de fecha 5 de octubre del año 2020, Según Acta Nro. 310; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE

REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:

Artículo 1°.- Reglámense el régimen tributario y de los demás recursos para la Municipalidad de Ciudad del Este, establecido en las Leyes N° 620/1976, N° 135/1991, N° 3.966/2010, y demás leyes aplicables a dicho régimen tributario, cuyas normas aplicables se transcriben en esta ordenanza, en concordancia con los Artículos 166, 168, 169, 179, 180 y 181 de la Constitución de la República del Paraguay, y de conformidad con las disposiciones que se establecen en los siguientes artículos de la presente ordenanza municipal.-





**TÍTULO PRIMERO
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES**

Artículo 2°.- "Impuestos Municipales (Ley N° 3.966/2010, Art. 152). Son impuestos de fuente municipal, los siguientes:

- a) impuesto inmobiliario, en los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional;
- b) impuesto a los baldíos y a los Inmuebles Rurales;
- c) patente comercial, industrial y profesional;
- d) patentes de rodados;
- e) a la construcción;
- f) al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria;
- g) a la transferencia de dominio de bienes raíces;
- h) edilicio;
- i) de registro de marcas de ganado;
- j) de transferencia y faenamiento de ganado;
- k) al transporte público de pasajeros;
- l) a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y de azar;
- m) a las rifas y sorteos;
- n) a las operaciones de crédito;
- ñ) a la publicidad y propaganda;
- o) a sellados y estampillas municipales;
- p) de cementerios;
- q) a los propietarios de animales; y,
- r) los demás creados por ley.

**CAPÍTULO I
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO**

Artículo 3°.- "Hecho Imponible (Ley 125/91, Art. 54). Créase un impuesto anual denominado Impuesto Inmobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional".

Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% (setenta por ciento) de lo recaudado por cada Municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% (quince por ciento) en la del Departamento respectivo y el 15% (quince por ciento) restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de conformidad al Artículo 169 de la Constitución Nacional.

REGLAMENTACIÓN:

1) Territorio:

El Impuesto Inmobiliario reglamentado por la presente Ordenanza incide sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Ciudad del Este.

2) Anualidad:

El Impuesto Inmobiliario es anual y debe ser pagado por año adelantado. Una vez satisfecha la anualidad liquidada, el contribuyente se libera de toda obligación tributaria con la Municipalidad de Ciudad del Este excepto en los casos en que la ley autoriza contraliquidaciones de impuestos ya percibidos en razón de hechos, informaciones o pruebas desconocidas anteriormente, o por estar basada la liquidación en omisiones, falsedades o en errores de hecho o de derecho. Las contraliquidaciones podrán ser realizadas en beneficio o en contra de los contribuyentes del impuesto inmobiliario. La Municipalidad de Ciudad del Este podrá contraliquidar, de oficio o a pedido del contribuyente, el impuesto inmobiliario liquidado y pagado con error. Las contraliquidaciones sólo podrán ser realizadas antes del cumplimiento del término para que se opere la prescripción para el cobro del tributo establecido en el artículo 173 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal".

Artículo 4°.- "Contribuyentes (Ley 125/91 Art. 55). Serán contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades en general. Cuando exista desmembramiento del dominio del inmueble, el usufructuario será el obligado al pago del tributo. En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conyugales, el pago del impuesto podrá exigirse a cualquiera de los herederos, condóminos o cónyuges, sin perjuicio del derecho de repetición entre los integrantes. La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de la obligación del pago de los tributos en las épocas señaladas para el efecto, por parte del poseedor del mismo".

REGLAMENTACIÓN:

1) Desmembramiento de dominio:



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

En caso de inmuebles de propiedad municipal que se encuentren en uso por terceras personas, el Impuesto Inmobiliario deberá ser abonado por el usufructuario. A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente Ordenanza, se considera usufructuario a aquellas personas que se encuentren usando y gozando de un bien municipal, sin que medie contrato alguno.

2) Carácter real de la tributación:

El Impuesto Inmobiliario es de carácter real, e incide sobre la propiedad raíz.

Artículo 5°.- "Nacimiento de la obligación Tributaria (Ley 125/91 Art. 56). La configuración del hecho imponible se verificará el primer día del año civil".

REGLAMENTACIÓN:

1) Nacimiento de la obligación tributaria:

Teniendo en cuenta que el hecho imponible de este impuesto se configura el 1 de enero de cada año, será contribuyente del mismo y, por tanto, sujeto obligado a su pago la persona que fuere propietaria o usufructuaria del inmueble en la antedicha fecha del año al que corresponde el impuesto generado.

Artículo 6°.- "Exenciones (Ley 125/91 Art. 57). Estarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y de sus adicionales:

- a) Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles que les hayan sido cedidos en usufructo gratuito. La exoneración no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, financieras o de servicios.*
- b) Las propiedades inmuebles de las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, afectadas de un modo permanente a un servicio público, tales como templos, oratorios públicos, curias eclesiásticas, seminarios, casas parroquiales y las respectivas dependencias, así como los bienes raíces destinados a las instituciones de beneficencia y enseñanza gratuita o retribuida.*
- c) Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales.*
- d) Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad pública afectados a hospitales, hospicios, orfanatos, casas de salud y correccionales, así como las respectivas dependencias y en general los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes desvalidos.*
- e) Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros cuando son destinados a sedes de sus respectivas representaciones diplomáticas o consulares.*
- f) Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales, o de socorros mutuos o beneficencia, incluidos los campos de deportes e instalaciones inherentes a los fines sociales.*
- Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito a las entidades comprendidas en el inciso "b", así como las escuelas, bibliotecas, o asientos de asociaciones comprendidas en el inciso "d".*
- h) Los inmuebles de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa viuda, cuando sean habilitados por ellos y cumplan con las condiciones determinadas por las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.*
- i) Los inmuebles de propiedad del Instituto de Bienestar Rural –actual INDERT– y los efectivamente entregados al mismo a los efectos de su colonización, mientras no se realice la transferencia por parte del propietario cedente de los mismos.*
- j) Los parques nacionales y las reservas de preservación ecológicas declaradas tales por Ley, así como los inmuebles destinados por la autoridad competente como asiento de las parcialidades indígenas.*

Cualquier cambio de destino de los inmuebles beneficiados en las exenciones previstas en esta Ley, que los haga susceptibles de tributación, deberá ser comunicado a la Administración Municipal en los plazos y condiciones que ésta establezca".





REGLAMENTACIÓN

1) Presentación de documentos:

Las personas físicas, las personas jurídicas o entidades en general que se hallaren comprendidas en las excepciones establecidas por el presente artículo, deberán presentar a la **Municipalidad de Ciudad del Este** los documentos justificativos del caso. Los miembros de la mesa directiva de la Comisiones vecinales que soliciten transferencia Corrientes o de Capital al sector privado, deberán estar al día con el pago del Impuesto Inmobiliario, para lo cual deberá acompañar a la nota de solicitud la fotocopia de factura del pago del periodo del Impuesto Inmobiliario.

2) Excepción de inmuebles de uso mixto:

En caso de inmuebles que se encuentren comprendidos en forma parcial en el artículo de la ley que se reglamenta, la Municipalidad podrá establecer exoneraciones parciales del presente impuesto que se harán efectivas proporcionalmente a la parte del inmueble que corresponda exonerar.

3) Interpretación de las normas que otorgan exenciones:

La interpretación de las normas de exenciones se deberá realizar con carácter restrictivo y teniendo en cuenta la naturaleza económica del impuesto.

4) Excepciones para inmuebles de propiedad del Estado y de la municipalidad:

Teniendo en cuenta que la excepciones establecida en el inciso a) del artículo que se reglamenta no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, financieras o de servicios, la Municipalidad de Ciudad del Este cobrará el impuesto inmobiliario correspondiente a los inmuebles de propiedad de la ANDE, COPACO, y demás empresas públicas.

5) Limitación de las exoneraciones:

Las exoneraciones otorgadas por el artículo que se reglamenta se circunscribirán a inmuebles que no producen rentas y que son utilizados por los sujetos beneficiarios de la exoneración.

Artículo 7°.- "Exoneración para Veteranos de la Guerra del Chaco (Ley 431/73, Art. 20° Inc. f) y Ley N° 217/93, Art. 1°) Exonerase a los veteranos, mutilados y listados de la Guerra del Chaco, comprendidos en el Art. 1° de la Ley mencionada de todo tributo municipal, inclusive los servicios públicos que prestan los entes descentralizados sobre el inmueble de propiedad del veterano, mutilado y listado de la Guerra del Chaco y de su esposa o viuda, cuando sea habitado por ellos, bajo las siguientes condiciones: Que el valor fiscal del inmueble, cuando está situado en la Capital de la República o en las Capitales Departamentales no exceda de la suma de G. 20.000.000 (veinte millones de guaraníes) y de G. 10.000.000 (diez millones de guaraníes) en los pueblos del interior. Los mencionados valores fiscales serán actualizados en lo sucesivo, en la misma proporción en que se aumente la avaluación fiscal de los inmuebles del país, por la oficina impositiva respectiva. Los mencionados valores fiscales serán actualizados en lo sucesivo, en la misma proporción en que se aumente la avaluación fiscal de los inmuebles del país, por la oficina impositiva respectiva".

REGLAMENTACIÓN:

7) Límite máximo establecido para el ejercicio correspondiente al año 2021:

Para el año en curso, el límite máximo del valor fiscal inmobiliario que puede ser objeto de la exoneración dispuesta por la ley es de Gs. 95.956.860. Cuando el valor fiscal del año en curso correspondiente al inmueble de propiedad del veterano, mutilado o listado de la Guerra del Chaco superare la antedicha suma, el impuesto inmobiliario y/o sus adicionales deberán ser pagados por la suma del excedente.

Artículo 8°.- Exoneración Tributaria para Inmuebles con Edificaciones Catalogadas como Patrimonio Histórico (Ley N° 3.966/2010, Art. 174). Los inmuebles que posean edificaciones catalogadas y declaradas por la autoridad competente como patrimonio histórico nacional o municipal, estarán exonerados del pago de impuestos municipales".

REGLAMENTACIÓN:

1) Autoridades competentes para catalogar y declarar que los inmuebles deben integrar el patrimonio histórico nacional o municipal.

A los efectos de solicitar y obtener la exoneración dispuesta en el artículo legal que se reglamenta, el propietario del





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

inmueble deberá obtener la pertinente declaración de la Secretaría Nacional de Cultura, en caso de que el inmueble sea considerado como del patrimonio histórico nacional, o de la Junta Municipal, cuando el inmueble sea considerado como del patrimonio municipal.

Artículo 9°.- Reducción de Impuestos en Caso de Calamidades (Ley N° 3.966/2010, Art. 157). Cuando se produzcan calamidades de carácter natural que afecten a los inmuebles, el Impuesto Inmobiliario podrá reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El Intendente Municipal con aprobación de la Junta Municipal queda facultado para establecer esta rebaja siempre que se verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducción se deberá fijar para cada año fiscal.

REGLAMENTACIÓN:

1) Forma de otorgamiento de las exenciones parciales:

En caso de sobrevenir alguna calamidad que pudiese motivar la aplicación de esta exención parcial que aquí se reglamenta, la Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal el pedido de reducción con el porcentaje correspondiente que deberá ser debidamente justificado, quedando a cargo de la Junta Municipal la aprobación, mediante ordenanza, de la reducción solicitada, así como del porcentaje propuesto por la Intendencia Municipal.

REGLAMENTACIÓN:

1) Valuación Fiscal - Disposición Transitoria.

Para determinar la valuación fiscal de los inmuebles a los efectos de la liquidación del impuesto establecido en el presente capítulo, se tomará como base los valores básicos establecidos por el Poder Ejecutivo por Decreto por el cual se fijan los valores fiscales establecidos por el Servicio Nacional de Catastro conforme a la Ley N° 125/91 en concepto de Impuesto Inmobiliario en lo pertinente y aplicable al municipio de Ciudad del Este.

En caso de que la valuación realizada por la municipalidad fuese mayor o menor a lo que corresponda, la diferencia en más o en menos será acreditada o debitada al contribuyente de que se trate.

2) Base imponible para inmuebles urbanos con superficies mayores a 10.000 metros cuadrados con pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas:

Los inmuebles ubicados en las Zonas Urbanas del Municipio con superficies mayores a 10.000 m² y que se encuentren destinados a pequeñas explotaciones agropecuarias o forestales, actividades de servicios básicos (energía eléctrica, agua), y áreas protegidas por Leyes y Ordenanzas, serán valuados conforme a lo dispuesto por el respectivo decreto del Poder Ejecutivo que reglamente dicha valuación. Considerase que un inmueble se encuentra eficiente y racionalmente utilizado cuando observa aprovechamiento productivo sostenible económico y ambiental, de por lo menos 30% (Treinta por ciento) de su superficie agrológicamente útil. Se entiende por aprovechamiento productivo, la utilización del inmueble en actividades agrícolas, granjeras, pecuarias, de manejo y aprovechamiento de bosques naturales de producción, de reforestación o forestación, o utilidades.

Art. 10°.- Base imponible del Impuesto Inmobiliario (Ley 5513/15 Art. 1°).

La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales.

El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro.

Se considerarán "inmuebles" urbanos aquellos que están comprendidos dentro de la zona urbana de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren fuera de dicha zona, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3.966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

Con relación a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales al Registro Catastral, el Servicio Nacional de Catastro deberá determinar por separado el valor de la tierra y de las construcciones. La suma de ambos valores constituirá el valor fiscal de los inmuebles.

En el régimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinará de la manera precedente, estableciendo el valor de la tierra y de las mejoras y adjudicando a cada unidad inmobiliaria el valor del área propia y la parte proporcional del área común, según el Reglamento de Copropiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos.

La unidad mínima de cálculo para los inmuebles urbanos será el metro cuadrado, teniendo en cuenta su ubicación y la zonificación geoeconómica definida por los municipios. El valor de las construcciones se determinará por metro cuadrado y se establecerán categorías de conformidad con su antigüedad y las características particulares de las construcciones.

El valor de la tierra en los inmuebles rurales se determinará teniendo en cuenta su ubicación en zonas que serán definidas, de acuerdo con la aptitud agrológica natural de los suelos y/o su costo de oportunidad. La unidad mínima





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

de cálculo para determinar el valor de los inmuebles rurales será la hectárea. Los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal.

A pedido del propietario, siempre que lo acrediten debida y legalmente, las áreas rurales boscosas, protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso o explotación o con áreas poco productivas por diferir significativamente la calidad del suelo respecto a lo normal, que estén exentas del pago del impuesto inmobiliario o gocen de franquicias especiales, serán tenidas en cuenta para la determinación de su Base Imponible por el Servicio Nacional de Catastro. La valuación fiscal de los inmuebles será ajustada anualmente según la variación que sufra el índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período de los doce meses anteriores al primero de noviembre de cada año civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El Poder Ejecutivo podrá revisar cada cinco años los índices de actualización que resulten del comportamiento de la variación del valor de los inmuebles y reajustarlos por decreto.

Los municipios proporcionarán al Servicio Nacional de Catastro toda la información requerida respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdicciones, tanto urbanos como rurales, en referencia a mejoras y obras de infraestructura."

Artículo 11°.- Revalúos especiales (Ley N° 5.513/2015 Art. 1).

Las avaluaciones vigentes serán modificadas por el Servicio Nacional de Catastro, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, construcción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras, modificación del área (superficie) o la categoría de urbano o rural del inmueble, así como la característica agrológica. Las modificaciones de los avalúos según el presente artículo entrarán a regir a partir del año siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado; pero si el revalúo se operó con retraso podrán contraliquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contraliquidación no podrá abarcar un período mayor de cinco años.

Cada vez que se verifiquen errores de anotación en el Registro Catastral, se establecerá el nuevo avalúo fiscal del inmueble."

Artículo 12°.- Revisión de las Valuaciones Fiscales (Ley N° 3.966/2010, Art. 156). Los contribuyentes podrán solicitar al Servicio Nacional de Catastro la revisión de la valuación fiscal del inmueble y de los revalúos especiales determinados por la Municipalidad, con el objeto de verificar si dichos actos municipales se ajustan a las normas técnicas aplicables. El Servicio Nacional de Catastro correrá traslado a la Municipalidad, a fin de que conteste el pedido de revisión del contribuyente dentro del plazo de diez días hábiles. Si la valuación fiscal del inmueble o el revalúo especial no se ajustare a las normas técnicas aplicables, el Servicio Nacional de Catastro dictará resolución modificando la avaluación o revalúo con efectos retroactivos a la fecha de la resolución municipal que hubiera aprobado la valuación fiscal o el revalúo especial. El Servicio Nacional de Catastro deberá dictar resolución sobre la petición de revisión del contribuyente dentro del plazo de noventa días corridos".

REGLAMENTACIÓN:

1) Reclamos sobre valuación fiscal:

Siendo la base imponible del presente impuesto la valuación fiscal de cada inmueble determinada por la Municipalidad de acuerdo a la base de las normas técnicas y de la reglamentación general que dicte anualmente el Servicio Nacional de Catastro, cualquier reclamo sobre dicha valuación o sobre los revalúos especiales que eventualmente efectúe la Municipalidad, deberá ser interpuesto por el contribuyente ante el Servicio Nacional de Catastro, el cual librará oficio a la Municipalidad solicitando la contestación del reclamo del contribuyente al respecto del avalúo o del revalúo efectuado por la Municipalidad. La Intendencia Municipal deberá contraliquidar el Impuesto Inmobiliario cuya liquidación fuera impugnada por el contribuyente, si así resultare pertinente conforme a los resultados de la evaluación especialmente efectuada para el efecto por el Servicio Nacional de Catastro y conforme a la resolución que dicho organismo técnico catastral nacional dicte al respecto.

Artículo 13°.- Tasa Impositiva (Ley N° 125/91, Art. 61). La tasa impositiva del impuesto será del uno por ciento (1%) para los inmuebles rurales, menores a 5 hectáreas la tasa impositiva será del 0,50%, siempre que sea única propiedad destinada a la actividad agropecuaria".

Artículo 14°.- "Liquidación y pago (Ley N° 125/91, Art. 62). El impuesto será liquidado por la Administración, la que establecerá la forma y oportunidad del pago".

REGLAMENTACIÓN:

1) Plazos Legales:

El plazo para el pago del Impuesto Inmobiliario para el Municipio de Ciudad del Este vence el 30 de abril, para los inmuebles urbanos, y el 30 de junio, para los inmuebles rurales.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

2) Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto de acuerdo a las referencias de pago, las que estarán preestablecidas en el sistema informático a cargo de la Sección de Liquidación, que forma parte de esta ordenanza.

Artículo 15°.- "Padrón Inmobiliario (Ley 125/91, Art. 63). El instrumento para la determinación de la obligación tributaria lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas aún no incorporadas al régimen de Catastro".

REGLAMENTACIÓN:

1) Obligaciones de los Contribuyentes:

La Municipalidad de Ciudad del Este se halla facultada a exigir al contribuyente los datos necesarios para la actualización del Padrón Inmobiliario, como así también la presentación de declaraciones juradas. Será obligatorio para los contribuyentes proporcionar dichos datos, considerándose evasión o defraudación de impuestos, cualquier falsedad u omisión en las mismas.

Artículo 16°.- "Infracciones Tributarias (Ley 125/91, Art. 170). Son infracciones tributarias: La mora, la contravención, la omisión de pago y la defraudación".

Artículo 17°.- "Mora (Ley 125/91, Art. 171). La mora se configura por la no extinción de la deuda por tributos en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido. Será sancionada con una multa a calcularse sobre el importe del tributo no pagado en término".

REGLAMENTACIÓN:

Será sancionada con una multa a calcularse sobre el importe del tributo no pagado en término que será del:

4%	(cuatro por ciento)	si el atraso no supera 1 (un) mes;
6%	(seis por ciento)	si el atraso no supera 2 (dos) meses;
8%	(ocho por ciento)	si el atraso no supera 3 (tres) meses;
10%	(diez por ciento)	si el atraso no supera 4 (cuatro) meses;
12%	(doce por ciento)	si el atraso no supera 5 (cinco) meses;
14%	(catorce por ciento)	si el atraso es de 5 (cinco) o más meses.

Todos los plazos se computarán a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación tributaria incumplida.

Artículo 18°.- "Mora (Ley N° 125/91, Art. 171). La mora será sancionada, además, con un recargo o interés mensual a calcularse día por día, que será fijado por el Poder Ejecutivo, el cual no podrá superar el interés corriente de plaza para descuento bancario de los documentos comerciales vigentes al momento de su fijación, incrementando hasta en un 50% (cincuenta por ciento) el que se liquidará hasta la extinción de la obligación. Cuatrimestralmente el Poder Ejecutivo fijará la tasa de recargos o intereses aplicable para los siguientes 4 (cuatro) meses calendario. Mientras no fije nueva tasa continuará vigente la tasa de recargos fijada en último término".

REGLAMENTACIÓN:

1) A los efectos del cálculo y liquidación de los intereses que el contribuyente deberá abonar juntos con las multas por mora mencionadas en el artículo precedente, se fija una tasa del 3,5% (dos coma cinco por ciento) mensual, que podrá ser acumulado y liquidado hasta alcanzar un monto máximo equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del tributo adeudado y en mora.

CAPÍTULO 2
DEL IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDÍOS

Artículo 19°.- "Hecho Generador (Ley 125/91, Art. 68). Grávese con un adicional al Impuesto Inmobiliario, la propiedad o la posesión cuando corresponda, de los bienes inmuebles considerados baldíos ubicados en la Capital y en las áreas urbanas de los restantes Municipios del país".



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

REGLAMENTACIÓN:

1) Aplicación de las disposiciones del Impuesto Inmobiliario:

Teniendo en cuenta de que este impuesto es un adicional al Impuesto Inmobiliario, se aplicarán las disposiciones del mismo en lo que se refiere al contribuyente, exenciones, base imponible, liquidación y otras disposiciones análogas.

Artículo 20°.- "Definiciones (Ley 125/91, Art. 69). Se consideran baldíos todos los inmuebles que carecen de edificaciones y mejoras o en los cuales el valor de las mismas represente menos del 10% (diez por ciento) del valor de la tierra. El Poder Ejecutivo podrá establecer zonas de la periferia de la Capital y de las ciudades del interior, las cuales se excluirán del presente adicional. A estos efectos contará con el asesoramiento del Servicio Nacional de Catastro".

Artículo 21°.- Tasas Impositivas: (Art. 1° de la Ley 5.513/2015) Los porcentajes adicionales establecidos para lotes baldíos se calcularán sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en la Capital o en los municipios del interior del país, en siguiente forma:

ANTIGÜEDAD DE BALDIO	PORCENTAJE
DE 0 HASTA 5 AÑOS DE PROPIEDAD	20% IMP. LIQUIDADO
DE 5 HASTA 10 AÑOS DE PROPIEDAD	30% IMP. LIQUIDADO
DE 10 HASTA 15 AÑOS DE PROPIEDAD	40% IMP. LIQUIDADO
DE 15 HASTA 20 AÑOS DE PROPIEDAD	50% IMP. LIQUIDADO

CAPÍTULO 3

DEL IMPUESTO ADICIONAL AL INMUEBLE DE GRAN EXTENSIÓN Y A LOS LATIFUNDIOS

Artículo 22°.- "Hecho generador (Ley 125/91, Art. 71). Gravase la propiedad o posesión de los inmuebles rurales con un adicional al Impuesto Inmobiliario que se aplicará conforme a la escala establecida en el artículo 74° de esta ley".

Artículo 23°.- "Inmuebles afectados (Ley 125/91, Art. 72). A los efectos del presente adicional se considerarán afectados, no solo los inmuebles que se encuentran identificados en un determinado padrón inmobiliario, sino también aquellos que teniendo diferente empadronamiento son adyacentes y pertenezcan a un mismo propietario o poseedor. Se considerará además como de un solo dueño los inmuebles pertenecientes a cónyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos que se hallan bajo la patria potestad. Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el propietario o poseedor deberá hacer la declaración jurada del año antes del pago del impuesto inmobiliario, a los efectos de la aplicación del adicional que según la escala le corresponda. Para aplicar la escala impositiva, se deberán sumar las respectivas superficies a los efectos de considerarlas como un solo inmueble".

Artículo 24°.- "Base imponible (Ley 125/91, Art. 73). La base imponible la constituye la avaluación fiscal del inmueble".

Artículo 25°.- Impuesto Adicional A Los Inmuebles Rurales: (Art. 1° de la Ley 5.513/2015) Tasas Impositivas. Los inmuebles rurales abonarán una tasa adicional en porcentaje (alícuota) al impuesto liquidado sobre los valores fiscales del inmueble rural, que se calcularán a cada propietario rural, sea persona física o jurídica, sumando el total de inmuebles en cada región, que posea él y su cónyuge, la sociedad conyugal que conforma y los hijos que se hallen bajo patria potestad, si lo tuviere, de la siguiente manera:

REGION ORIENTAL	Alícuota
Hasta 50 Ha (Solo para personas físicas)	0%
Hasta 50 Ha ((Solo para personas jurídicas)	1%
Entre 50 y 200 Ha.	3%
Entre 200 y 1.000 Ha.	5%
Entre 1.001 y 5.000 Ha.	10%
Entre 5.001 y 20.000 Ha.	12%
Entre 20.001 y 100.000 Ha.	15%
Más de 100.0001 ha	20%

Región Oriental Bajo Chaco Alto Chaco Alícuota Hasta 50 ha (solo para personas físicas) Hasta 100 ha (solo para personas físicas) Hasta 300 ha (solo para personas físicas) 0% Hasta 50 ha (solo para personas jurídicas) Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas) Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas) 1%



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Entre 50 y 200 ha	Entre 300 y 1000 ha	Entre 300 y 1500 ha	3%
Entre 200 y 1000 ha	Entre 1001 y 3000 ha	Entre 1501 y 5000 ha	5%
Entre 1001 y 5000 ha	Entre 3001 y 10000 ha	Entre 5001 y 15000 ha	10%
Entre 5001 y 20000 ha	Entre 10001 y 20000 ha	Entre 15001 y 20000 ha	12%
Entre 20001 y 100000 ha	Entre 20001 y 100000 ha	Entre 20001 y 100000 ha	15%
Más de 100001 ha	Más de 100001 ha	Más de 100001 ha	20%

Artículo 26°.- Remisión a las normas del Impuesto Inmobiliario (Ley N° 125/91, Art. 76). En todo aquello no establecido expresamente en las disposiciones de los impuestos adicionales precedentes, se aplicarán las normas previstas en el Impuesto Inmobiliario creado por esta Ley.

REGLAMENTACION

3) Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

A. En Zona Urbana.

IMPUESTO INMOBILIARIO	
Impuesto Inmobiliario	s/valor
Impuesto Adicional al Baldío (Ley 5.513/2015)	s/valor
Multa	s/valor
Recargos por mora	s/valor
Impuesto al Papel Sellado	1.000
Contribución para Conservación de Pavimento y Vías No pavimentadas Art. 169 Ley 3966/10	s/ reglamentación
Tasa por disposición final de residuos	s/valor
Tasa de Conservación de Parques y Jardines	s/valor
Tasa Barrido, Limpieza de Vías Públicas y Cementerios	s/valor
Contribución Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc a

CAPÍTULO 4

DEL IMPUESTO DE PATENTE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

Artículo 27°.- "Hecho Imponible (Ley 620/76, Art. 2°). Las personas y entidades que dentro del municipio ejercen industria, comercio o profesión, pagarán el impuesto de patente anual que se establece en esta ley".

REGLAMENTACIÓN:

1. Teniendo en cuenta que el hecho imponible del presente impuesto lo constituye el ejercicio de una actividad comercial, industrial o profesional dentro del municipio, son contribuyentes de este impuesto, especialmente, las personas que ejercen actos de comercio, conforme a la Ley N° 1.034/1983 "Del Comerciante", sin que sea relevante si dicha actividad comercial, industrial o profesional sea realizada con o sin fines lucrativos. Por tanto, las empresas agro-ganaderas, cooperativas, comercios e industrias son contribuyentes del impuesto de patente que se reglamenta.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley N° 620/1976, toda persona o entidad que quiera establecer una casa comercial o industrial o ejercer algunas de las profesiones u oficios gravados con el impuesto de patente, deberá presentar a la Intendencia Municipal una solicitud recabando el permiso correspondiente en la que deberá incluir los datos requeridos por la resolución del Intendente Municipal y pagará el impuesto respectivo antes de la apertura del negocio o de la iniciación del ejercicio de la profesión u oficio.

Artículo 28°.- "Sistema de cálculo del impuesto (Ley 620/76, Art. 3°). A los efectos del pago del impuesto de patente, los comerciantes, industriales, los bancos y entidades financieras, presentarán en el mes de octubre de cada año a la Municipalidad la copia del balance de su ejercicio anterior visado por la Dirección de Impuesto a la Renta o por la Superintendencia de Bancos cuando se trata de bancos y de entidades financieras, o una declaración jurada. Además excepto cuando se trate de bancos y entidades financieras las municipalidades, por ordenanza podrán establecer directamente el sistema de la declaración jurada si considera más adecuado este procedimiento a las características de los contribuyentes del municipio. Si no cumplieren con dichas obligaciones, la Intendencia Municipal, estimará de oficio el monto del activo. Por Ordenanza se establecerá la manera de determinar el activo en base a:

- a) Los balances o declaraciones juradas de los tres ejercicios anteriores; y,
- b) Si no dispusiere de los elementos citados en el inciso anterior, la consideración del activo de negocios similares, según



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

clases de operaciones, su ubicación y el número de personal empleado, y la documentación que se crea necesario exigir”.

REGLAMENTACIÓN:

1. De acuerdo con la norma del artículo 133 de la Ley N° 620/1976, los comerciantes o industriales obligados a presentar los documentos enumerados en el artículo 3° de la antedicha ley que se reglamenta, mencionarán también en la solicitud respectiva, los distintos ramos de su comercio o industria, declarando, además si expenden o fabrican o venden productos o bebidas, a los efectos del contralor previsto en la Ley N° 838 del 23 de Agosto de 1926 y su reglamentación, y del pago de los gravámenes correspondientes.

Artículo 29°.- Exigencia de presentación de documentos (Ley 620/76, Art. 4°). La Intendencia Municipal podrá exigir la documentación que crea necesaria para comprobar la veracidad del contenido de los balances y declaraciones juradas de los contribuyentes ante la respectiva Municipalidad.

REGLAMENTACIÓN:

1) La Intendencia Municipal podrá exigir la presentación de documentos que considere necesaria para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas de los contribuyentes.

2) Las copias de Balance del último ejercicio comercial visado por la Subsecretaría de Estado de Tributación o por la Superintendencia de Banco, cuando se trate de bancos o entidades financieras. O las declaraciones juradas prevista en el art. 3° de la Ley 620/76 y Ley 135/91, serán presentadas a la Municipalidad hasta los meses de:

- a) **Mayo:** para los contribuyentes de Tributo Único con cierre de ejercicio comercial el 31 de diciembre.
- b) **Junio:** para los contribuyentes unipersonales y sociedades con cierre de ejercicio comercial el 31 de diciembre.
- c) **Septiembre:** Para los contribuyentes unipersonales y sociedades con cierre de ejercicio comercial el 30 de junio.

3) Fijación de multas:

Los contribuyentes que no presenten las copias de sus Balances o las declaraciones juradas en los plazos establecidos, serán pasibles de sanción consistente en una multa del 30% (treinta por ciento) sobre el monto del impuesto a ser abonado.

Esta multa será aplicada a los contribuyentes que hayan presentado los Balances o Declaraciones Juradas hasta el 31 de octubre del año. Transcurrido dicho plazo y hasta el 31 de diciembre del mismo año, las multas serán aumentadas en un 50% (cincuenta por ciento).

En ningún caso las multas podrán sobrepasar el monto del impuesto que corresponda abonar.

Artículo 30°.- Deducciones admitidas (Ley 620/76, Art. 5°). El impuesto se liquidará anualmente sobre el monto del activo a que hace referencia al artículo 3° de esta Ley, previa deducción de lo siguiente:

- a) Las cuentas de orden;
- b) La pérdida;
- c) Los fondos de amortización;
- d) La depreciación de bienes situados en el respectivo municipio; y,
- e) Las cuentas nominales.

Parágrafo Primero: Serán también deducibles los encajes legales y especiales establecidos por las autoridades competentes cuando se trate de bancos y entidades financieras tales como casas de cambio, compañías de seguro, instituciones de ahorro y préstamo, sociedades de capitalización y similares.

Parágrafo Segundo: El impuesto de patente se liquidará sobre el valor de los bienes existentes en el municipio respectivo a cuyo efecto será deducible del activo el valor de los bienes existentes en otros municipios. Servirá para la deducción una declaración jurada en la que constará la ubicación de los bienes localizados fuera del respectivo municipio.

Artículo 31°.- Periodo de pago del impuesto de patente comercial e industrial y pago del impuesto en caso de apertura de negocios (Ley 620/76, Art. 6°). El cincuenta por ciento del impuesto anual de patente se pagará cada semestre, en enero por el primer semestre y por el segundo en julio. En los casos de apertura de negocio la patente se abonará por el semestre correspondiente a la apertura.

Artículo 32°.- Pago de impuesto anual de patentes al comercio y entidades financieras: Ley 620/76 y Ley 135/91 Art.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

7°. El impuesto de patente anual se pagará a la siguiente escala:

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	TRIBUTO BÁSICO	CUOTA VARIABLE A APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR DEL MONTO DEL ACTIVO %
<i>De</i>	<i>Hasta</i>		<i>%</i>
1.000.000	1.000.001	13.800	0.000
1.000.001	3.000.000	13.800	0.85
3.000.001	6.000.000	34.200	0.80
6.000.001	30.000.000	58.200	0.55
30.000.001	60.000.000	190.200	0.40
60.000.001	300.000.000	310.200	0.28
300.000.001	600.000.000	982.200	0.22
600.000.001	1.800.000.000	1.642.200	0.20
1.800.000.000	3.000.000.000	4.024.200	0.18
3.000.000.001	6.000.000.000	6.202.200	0.15
6.000.000.001	9.000.000.000	10.702.200	0.13
9.000.000.001	12.000.000.000	14.602.200	0.10
12.000.000.001	15.000.000.000	17.602.200	0.08
15.000.000.001	En adelante	20.002.200	0.05

Artículo 33°.- Reducción del Impuesto (Ley 620/76, Art. 7° Parágrafo Primero, actualizado por la Ley N° 135/1991). A los efectos de determinar la cuota impositiva de las **actividades industriales**, deducirá el monto del impuesto un veinte por ciento (20%). Para las nuevas industrias y para la ampliación de actividades industriales ya existentes, la deducción será el cuarenta por ciento (40%) durante los cinco (5) primeros años desde el otorgamiento de la patente, en el primer caso, y desde la fecha de la ampliación, en el segundo caso. Cuando el contribuyente industrial ejerciera otras actividades no industriales gravadas por el impuesto de patente, el descuento establecido en este artículo sobre el impuesto que corresponda a su activo industrial únicamente.

Los Propietarios o responsables del pago del impuesto de **emisoras radiales y de televisión, de imprentas y de publicaciones diarias o periódicas**, explotadas con fines de lucro, pagarán la patente con la deducción del veinte por ciento (20%).

Artículo 34°.- Aumento del Impuesto (Ley 620/76 Art. 7° Parágrafo Segundo). El impuesto de patente de clubes nocturnos, whiskerías, casas de juego de entretenimiento, de azar y similares tendrá un recargo del ciento por ciento (100%) de la escala establecido en este artículo.

Artículo 35°.- Cese de actividades (Ley 620/76, Art. 8°). Los contribuyentes que abandonaren su actividad están obligados a comunicarlo a la Municipalidad dentro del plazo de vigencia de la patente pagada. En caso contrario abonarán el impuesto por el semestre siguiente al cese de su actividad.

Artículo 36°.- Situación de la Casa Matriz y sus sucursales (Ley 620/76, Art. 9°). Cuando la casa central del contribuyente y una o varias sucursales tuvieran por asiento de sus negocios el mismo municipio, la patente pagada por la primera habilita el funcionamiento de tales sucursales o agencias siempre que el activo de éstas figure en el balance de la casa central.

REGLAMENTACIÓN

1) Presentación de Documentación:



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Los contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada o Estado Financiero, visado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación. A cada solicitud de Pago de la Patente Comercial se deberá acompañar la copia del comprobante del Pago del Impuesto inmobiliario del inmueble en el cual se encuentra el local comercial. En el caso de las Declaraciones Juradas deberán estar firmadas por contadores debidamente registrados en la Municipalidad de Ciudad del Este y demás requisitos establecidos por el Ejecutivo, estas Declaración Juradas serán sujeto a verificación in situ por parte de los fiscalizadores de la Dirección de Recaudación.

Los contribuyentes amparados en el art. 9° de la Ley 620/76, deberán presentar su balance comercial con la discriminación de los Activos con que opera cada sucursal, caso contrario, la Municipalidad practicará la liquidación que corresponde como negocio independiente, previa evaluación de los Activos de cada unidad operativa.

REGLAMENTACIÓN

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos, Convenio con la CBV para la verificación de los comercios, previo pago del Impuesto Inmobiliario del inmueble en el que se encuentre el comercio:

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	2% del monto de la Patente
5. Impuesto a la Publicidad y Propaganda	s/tipo y m2 de letrero
6. Tasas por servicio de salubridad	5% del valor de la Patente
7. Tasas por inspección de instalaciones	5% del valor de la Patente
8. Venta de libros, formularios y documentos	25.000
9. Tasas por Contratación e Inspección de pesas y medidas	s/Tipo y Valor
11. Tasa por Prevención de Incendios	5% de Monto de la Patente
12. Tasa por Servicio de Desinfección	s/valor
13. Tasa disposición final de residuos	s/valor
14. Tasa de barrido y Limpieza	s/Valor

Artículo 37°.- "Pago de impuesto por parte de vendedores ambulantes y viajantes de comercio con domicilio en el Municipio de Ciudad del Este (Ley 620/76, Art. 10, actualizado por la Ley N° 135/1991). Los vendedores ambulantes y viajantes de comercio pagarán en el municipio donde tuvieran su domicilio el impuesto anual de patente comercial, cuyo monto oscilará entre guaraníes doce mil (G. 12.000) y guaraníes ciento veinte mil (G. 120.000). Por Ordenanza se fijará las categorías de estos contribuyentes sobre la base de la clase de artículos que comercian y el valor de los mismos".

REGLAMENTACIÓN:

Los contribuyentes afectados por el Art. 10° de la Ley 620/76 pagarán un impuesto en concepto de patente comercial, forma anual y conforme se establece a continuación:

ACTIVIDAD	GUARANIES
a) Vendedor ambulante de mercaderías no perecederas	120.000.-
b) Vendedor micro centro (casillas, mesitas, cajas metálicas y salones), sin RUC	150.000.-
c) Vendedor micro centro (casillas, mesitas, cajas metálicas y salones), con RUC	S/valor activo
b) Vendedor ambulante de mercaderías perecederas y las no previstas precedentemente:	
b.1) En vehículo automotor	80.000.-
b.2) Sin vehículo automotor	60.000.-

El cobro a vendedores ambulantes se realizará con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000
5. Venta de libros, formularios y documentos	10.000
6. Tasa de Salubridad	10.000
7. Tasa de disposición final de Residuos	30.000
8. Tasa por prevención de incendios	10.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Para la realización de actividades económicas en espacios de dominio público, se deberá contar con autorización previa de la Intendencia Municipal y cancelar, si se trata de puestos de venta situados en la vía pública o en inmuebles de propiedad municipal, el canon de alquiler por la ocupación de los mismos previsto en el Título Cuarto de la presente ordenanza.

Artículo 38°.- "Escala y categorización para el pago de patente anual para personas o entidades que exploten pistas de bailes con cantina, playas con eventos musicales (Ley 620/76 Art. 14). Las personas o entidades que exploten pistas de baile con cantinas, o playas con eventos musicales pagarán un impuesto de patente anual, en la siguiente forma:

MÍNIMO	MÁXIMO
60.000	240.000

La escala será establecida por ordenanza sobre la base de la ubicación, superficie y calidad de las instalaciones de la pista".

REGLAMENTACIÓN

A los efectos de la clasificación de las pistas de bailes se consideran las siguientes escalas:

CATEGORÍA	G. MÍNIMO	G. MÁXIMO
Primera	75.000	150.000
Segunda	60.000	120.000
Tercera	45.000	75.000

NOTA: Para la habilitación de las pistas de bailes o Balnearios públicos, estos lugares deberán contar con todos los requisitos establecidos por las leyes y las Ordenanza que rigen al respecto.

Artículo 39°.- "Escala y categorización para el pago de patente anual para personas o entidades que presten servicios de discoteca (Ley 620/76 Art. 14).

REGLAMENTACIÓN

A los efectos de la clasificación de las pistas de bailes se consideran las siguientes escalas:

ZONA URBANA	SUPERFICIE	MONTO GS.
Primera clase	Hasta 400 m ² más 400 m ²	220.000 240.000
Segunda Clase	Hasta 400 m ² más 400 m ²	180.000 200.000
Tercera clase	Hasta 400 m ² más 400 m ²	120.000 160.000

A los efectos de la clasificación de clases de las pistas de bailes se consideran las siguientes características:

a) Primera Clase los que poseen pisos de cualquier tipo que no sean las mencionadas en los puntos b y c de esta clasificación.

b) Segunda Clase los que poseen pisos de cemento y ladrillos.

c) Tercera Clase los que no poseen ningún tipo de piso de material.

Artículo 40°.- "Pago del impuesto de patente para oficinas y escritorios (Ley N° 620/76, Art. 15, actualizado por la Ley N° 135/1991). Las oficinas habilitadas con carácter de sucursal, agencia o filial de empresas de navegación fluvial, marítima o aérea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras pagarán un impuesto de patente de Gs. 20.000 (guaraníes ciento veinte mil) a Gs. 400.000 (guaraníes cuatrocientos mil), de acuerdo a la clasificación que se establecerá por Ordenanza sobre la base del monto de las operaciones realizadas tales como el monto de pasajes que hayan expedido en el ejercicio anterior, el monto de los fletes realizados dentro del mismo ejercicio y otros elementos de juicio que se consideren necesarios. Las oficinas o escritorios para actividades de carácter comercial o de representaciones, sin existencia de mercaderías, pagarán una patente anual de Gs. 120.000 (guaraníes ciento veinte mil) a Gs. 240.000 (guaraníes doscientos cuarenta mil), conforme a la clasificación que se establecerá por Ordenanza de acuerdo a una declaración jurada que contendrá la clase de actividad que realiza y el monto de las operaciones del ejercicio anterior".

REGLAMENTACIÓN:

El impuesto de patente anual establecido en el Art. N° 15 de la Ley N° 620/76 y 135/91 para oficinas y escritorios se abonará como sigue:





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

a. Las oficinas habilitadas con carácter de sucursal, agencia o filial de empresas de navegación fluvial, marítima o aérea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras, pagarán el impuesto de patente anual de acuerdo a la siguiente escala:

MONTO DE PASAJES Y FLETES

LÍMITE INFERIOR:	PATENTE	LÍMITE SUPERIOR:	PATENTE
Hasta 10.000.000	Gs. 200.000	De 10.000.001 en adelante,	Gs. 400.000

A los efectos impositivos, los contribuyentes afectados por este artículo presentarán declaraciones juradas sobre el monto de pasajes expedidos y el monto de los fletes realizados en el ejercicio anterior. Las declaraciones juradas serán presentadas en el mes de enero de cada año. Cuando se trate de una apertura, el impuesto de patente anual se liquidará aplicando la escala más baja prevista en este inciso.

b) Las oficinas, escritorios para actividades comerciales o de representación pagarán el impuesto de patente anual como sigue:

ACTIVIDADES	PATENTE
1. Escritorios de firmas unipersonales con excepción a aquellas que correspondan a las actividades de profesionales universitarios y no universitarios.	Gs. 240.000
2. Oficinas de representación de casas de comercio, sin existencia de mercaderías, y oficinas o estudios para el ejercicio de profesiones	Gs. 240.000
3. Escritorios para sociedades constituidas para actividades económicas,	Gs. 240.000

REGLAMENTACIÓN

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL	
1. Impuesto a la Patente Comercial	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.800
4. Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
5. Impuesto a la Publicidad y Propaganda	s/tipo y m2 de letrero
6. Tasas por inspección de instalaciones	5% del valor de la Patente
7. Venta de libros, formularios y documentos	20.000
8. Tasas por Contratación de pesas y medidas	s/valor
9. Tasa por Prevención de Incendios y Derrumbes	5% del valor de la Patente
10. Tasa por limpieza de vías Públicas	20.000
11. Tasa por Conservaciones de Parques y Jardines	20.000

Artículo 41°.- "Pago de patentes profesionales (Ley 620/76, Art. 16, actualizado por la Ley N° 135/1991). Los profesionales que ejerzan regular y públicamente especialidades en la ciencia, técnica o arte, están obligados a inscribirse en el registro de profesionales de la Municipalidad y pagarán patente profesional anual, conforme a la siguiente escala:

	MONTO GUARANÍES
a) Las personas que ejerzan profesiones a nivel universitario Tales como Abogado, Agrimensor público, Arquitecto, Bioquímico, Economista, Lic. en Contabilidad, Lic. Administración, Notario y Escribano Público, Médico, Psicólogo, Odontólogo, Químico Farmacéutico, Químico Industrial, Veterinario, Lic. Servicio Social, Lic. Análisis de Sistemas, Ingeniería en general y otros.	36.000





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

b) Las personas que ejerzan profesiones a nivel no universitario tales como animador de Espectáculos públicos, Constructor de Obras, Despachante de Aduanas, locutor de Radio y TV, Técnico Dental, Partera, Rematador Público, Traductor Público y otros	18.000
c) Las personas que ejerzan oficios tales como maestros de obras, técnicos de máquinas en general, plomeros, técnicos de radio, televisión y de refrigeración, decoradores otros, afinador de piano, carpintero, colchonero, decorador, dibujante, mecánico en general, herrero, hojalatero, letrista, manicuro, maestro de obras pedicuro, pintor, plomero, técnico en refrigeración, talabartero, tapicero, soldador, tornero, zapatero, fotógrafo, lustrador de muebles, vidristas, relojeros, gestores administrativos y otros	9.000
d) El chofer profesional	5.000
e) El chofer particular	3.600
f) El inspector y guarda de autovehículos del servicio público	3.300
g) El conductor de bicicleta y triciclo motorizados	1.800

Parágrafo Único: A los chóferes, inspectores y guardas del transporte público de pasajeros, la Municipalidad otorgará registro de conductor y licencia a costo ”.

REGLAMENTACIÓN

El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos a, b, y c se liquidará y pagará en los meses de enero por el primer semestre y julio por el segundo semestre.

El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos d, e y f se liquidará y pagará en forma anual hasta el 31 de marzo, sin multa.

Por la falta de pago del impuesto en el término fijado, se aplicarán las multas previstas en el art. 19° de la Ley 620/76.

Forma de Liquidación:

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar el impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

a) PATENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Guaraníes
Impuesto de patente profesional	36.000
Multa	s/ Ley
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)	25.000
Servicios técnicos y administrativos	68.000
Total a liquidar:	130.000

b) PATENTE PROFESIONAL TECNICOS	Guaraníes
Impuesto de patente profesional	18.000
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)	25.000
Servicios técnicos y administrativos	66.000
Total a liquidar:	110.000

REGISTROS NUEVOS Y REVALIDACIONES

a. Registros de Conductos categoría "A", "B SUPERIOR"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
OPACI	10.000
TOTAL	80.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

b. Registros de Conductos categoría "B"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
OPACI	10.000
TOTAL	80.000

c. Registros de Conductos categoría "D" y "C".

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	39.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.000
OPACI	10.000
TOTAL	80.000

d. Registros de Conductos categoría "Particular"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	3.600
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	35.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	25.400
OPACI	10.000
TOTAL	75.000

e. Registros de Conductos categoría "Motociclista"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	1.800
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	27.200
OPACI	10.000
TOTAL	70.000

f. Registros de Conductos categoría "Extranjero"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
4. Venta de libros, formularios y documentos (plastificado y fotografía)	57.000
5. Conservación de Parques y Jardines	27.000
OPACI	10.000
TOTAL	120.000

REVALIDACIÓN DE PATENTE PROFESIONAL (PERFORACIÓN)

a. Renovación Registros de Conductos categoría "A", "B" y "B Superior"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	5.000
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	14.000
4. PACI	10.000
TOTAL	30.000



[Handwritten signature]



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

b. Renovación Registros de Conductos categoría "Particular"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	3.600
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	10.400
OPACI	10.000
TOTAL	25.000

c. Renovación Registros de Conductos categoría "Motociclista"

Impuesto a la Patente Profesional	
1. Impuesto de Patente profesional	1.800
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	12.200
OPACI	10.000
TOTAL	25.000

a. Cancelación Registros de Conductos

1. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
2. Servicios Técnicos y Administrativos	24.000
TOTAL	25.000

Artículo 42°.- "Exoneraciones del pago del impuesto (Ley 620/76, Art. 17). Quedan exentos del pago de impuestos establecidos en el presente capítulo de esta Ley:

- a) Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo anterior, que ejerzan exclusivamente su profesión u oficio en relación de dependencia;
- b) Los docentes;
- c) Las instituciones educacionales (Art. 150° Ley N° 1264/98 General de Educación)
- d) Las publicaciones de carácter científico, técnico o cultural y las de carácter político o religioso y;
- e) Los artistas, tales como los artesanos, los pintores, los escultores, los directores y miembros de orquestas y de conjuntos folklóricos y teatrales".

Artículo 43°.- Exoneración para veteranos de la Guerra del Chaco (Ley 431/73, Art. 20° Inc. f) y Ley 217/93 Art. 17). Exonérse a los veteranos, a los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, comprendidos en el art. 1° de esta Ley del pago de patentes municipales, a los que se dedican a actividades profesionales, comerciales, industriales, artesanía y cualquier otra actividad lícita, hasta la suma de guaraníes veinte millones (G. 20.000.000) del activo tomado del balance del último ejercicio. Si el activo es superior a esta suma la patente serán abonadas sobre el excedente de su monto. Las exoneraciones establecidas en la Ley deberán ser solicitadas por los beneficiarios anualmente".

Artículo 44°.- "Sanciones por omisión o falsedad de declaración jurada (Ley 620/76, Art. 18). Cualquier omisión o falsedad en el balance o declaración jurada del contribuyente, que no obedezca a evidente error material de disminuir su activo imponible, será penada de acuerdo con la gravedad de la infracción, con multa comprendida entre el treinta y el ochenta por ciento del impuesto que se intentó evadir o evadido, sin perjuicio del pago del impuesto. La sanción será aplicada previo sumario administrativo en el que el contribuyente tendrá derecho a la defensa".

Artículo 45°.- "Multas a ser aplicadas (Ley 620/76, Art. 19). Por falta de pago del impuesto de patente en el término legal, se aplicará una multa del 4% (cuatro por ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el 8% (ocho por ciento) en el segundo mes, el 12% (doce por ciento) en el tercer mes, el 20% (veinte por ciento) en el cuarto mes y el 30% (treinta por ciento) en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del 30% (treinta por ciento) del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.

REGLAMENTACIÓN:

- a. Los porcentajes de las multas por mora a ser aplicadas conforme a los meses del año cuando se efectúe el pago del contribuyente serán como sigue:

Mora primer semestre:

FEBRERO: 4%
MARZO: 8%
ABRIL: 12%
MAYO: 20%
JUNIO: 30%

Mora segundo semestre:

AGOSTO: 4%
SEPTIEMBRE: 8%
OCTUBRE: 12%
NOVIEMBRE: 20%
DICIEMBRE: 30%



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

- b. La renovación de Licencias de Conducción será realizada en el primer trimestre de cada año.
- c. La licencia de conducir expedida en el extranjero, será válida dentro del territorio nacional por un tiempo no mayor de tres meses, contados a partir de la entrada al país. Esta deberá estar al día y habilitará para conducir automóviles de la categoría autorizada, conforme consta en la licencia respectiva y, en caso de no contar con dicha especificación, se entenderá que le corresponde la categoría de licencia particular. En el caso de funcionarios diplomáticos y consulares debidamente acreditados, como asimismo de otras organizaciones internacionales, la vigencia se extenderá al tiempo que duren sus funciones oficiales, extendiéndose la presente excepción a los miembros de su familia, conforme a los convenios y tratados internacionales.

CAPÍTULO 5
DEL IMPUESTO DE PATENTE A LOS RODADOS

Artículo 46°.- "Sujeto obligado (Ley 620/76, Art. 20). A los efectos del pago del impuesto de patente establecido en este capítulo, el propietario de cada vehículo, motorizado o no, lo registrará a la Municipalidad respectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el rodado es de uso personal en el municipio donde el propietario es vecino;
- b) Cuando el rodado es de uso comercial, transporte habitual de mercancías o personas o de ambas a la vez, entre diversos municipios, en el caso de que el propietario tenga el asiento de su actividad comercial, industrial, agropecuaria u otra en el municipio respectivo; y,
- c) Cuando el rodado es propiedad de personas jurídicas u otras entidades, si tiene registrada en el municipio la actividad a cuyo servicio se destina el rodado".

Artículo 47°.- "Libre circulación (Ley 620/76, Art. 21). El pago de la patente efectuado conforme a las prescripciones de este capítulo da derecho a la libre circulación de los vehículos en toda la República".

REGLAMENTACIÓN:

1. SANCIONES:

Los infractores de la reglamentación precedente serán pasibles de multas de 5 jornales mínimos en la primera vez, y 8 jornales mínimos en caso de reincidencia.

Artículo 48°.- "Base Imponible (Ley 620/76, Art. 22). El propietario mencionado en el Artículo 20° de la Ley N° 620/76, pagará el impuesto de patente anual a los rodados en base al valor imponible que para la liquidación de tributos de importación de auto vehículos en general establece el Ministerio de Hacienda. El impuesto de patente establecido en este artículo, será del medio por ciento (0,50%) anual tomando como base el valor imponible. Este monto de impuesto de patente irá decreciendo anualmente en una proporción igual al cinco por ciento (5%) hasta los diez (10) años de antigüedad del auto vehículo. A partir de los diez (10) años de abonará la mitad del impuesto inicialmente liquidado.

REGLAMENTACIÓN:

1) VALOR IMPONIBLE

A los efectos de la determinación del presente impuesto se entiende por Valor Imponible al valor establecido en el despacho aduanero CIF menos el IVA y otros gravámenes fiscales.

Este impuesto también podrá aplicarse sobre el precio de mercado del vehículo establecido en la cartilla del Ministerio de Hacienda o su dependencia especializada.

A los efectos del cálculo y liquidación para el pago del presente impuesto en los casos de vehículos 0 Km. y usados se establece que el tipo de cambio U\$S/G. vigente será establecido por la Intendencia Municipal con base en el informe del Banco Central del Paraguay, correspondiente al período mensual del mes inmediato anterior.

Artículo 49°.- Pago del impuesto de patente a los rodados y sanciones por mora (Ley N° 620/76, Art. 24). El impuesto de patente de rodados será pagado por anualidad dentro del primer semestre de cada año. El impuesto de patente de rodados será pagado por anualidad dentro del primer semestre de cada año. La falta de pago del impuesto de patente en el término legal, dará lugar a multa de cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes y el treinta por ciento en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del treinta por ciento del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.

REGLAMENTACIÓN:

1) Modalidad de Pago:

En todos los casos, para el pago del impuesto de patente a los rodados, el contribuyente presentará una solicitud a la Intendencia Municipal, en carácter de declaración jurada, y consignará en ella los datos sobre el vehículo y el propietario o contribuyente, adjuntando una copia de la cédula del registro del automotor que lo acredita como propietario.

2) Multas por mora:





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

La falta de pago de impuesto de patente en el término legal, dará lugar a multa del cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el segundo mes, el 12 % en el tercer mes, el 20% en el cuarto mes y el 30% en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederá del 30% del impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora. La escala de multas queda fijada como sigue:

Mes	%
Julio	4%
Agosto	8%
Setiembre	12
Octubre	20%
Noviembre	30%
Diciembre	30%

Artículo 50º.- Exenciones (Ley 620/76, Art. 23). Quedan exentos del pago del impuesto establecido en este capítulo los vehículos de uso personal:

- a) De Senadores y Diputados en ejercicio; de Miembros del Consejo de Estado; de Miembros de la Junta Municipal, Jueces, Agentes Fiscales y demás Magistrados Judiciales;
- b) De los Miembros del Cuerpo Consular;
- c) De los Miembros de Organismos Internacionales, conforme a convenios;
- d) De Miembros de Misiones Oficiales Extranjeras; y,
- e) De los exonerados por leyes especiales.

REGLAMENTACIÓN:

1) Forma de liquidación

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Vehículos en General (RODADOS)	GUARANÍES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	20.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	15.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasas por servicios de inspección de auto vehículos	20.000
Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc b

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS (TRANSPORTE PUBLICO)					
Detalle y Monto en Gs.	Taxi y Alternativo	Transporte Escolar y Univer.	Moto Taxi	Omnibus	Taxi Carga
Habilitación	98.000	93.100	73.500	123.168	78.480
Inspección	36.000	135.056	27.458	201.000	63.298
Desinfección	8.000	8.000	-----	15.000	8.000
Impresión PVC	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Calcomanía	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Preven. y Protección c/ Incent.	-----	-----	-----	15.000	-----

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Motocicletas	GUARANÍES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	20.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	4.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasas por servicios de inspección de autovehículos	15.000
Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc b

IMPUESTO A LA PATENTE A LOS RODADOS Acoplado, Tractores y maquinarias en general	GUARANÍES
Impuesto a la Patente a los Rodados	s/valor
Provisión de distintivos para vehículos automotores	12.000
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Tasas por servicios de inspección de autovehículos	25.000
Contribución especial para conservación de pavimentos	50.000



[Handwritten signature in blue ink]



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Contribución Especial Adicional al Impuesto al Patente de Rodados	s/ Ley 3966/10 Art. 166 inc b
---	-------------------------------

1) Copia de Habilitación Automóviles en General

COPIA DE HABILITACION DE VEHICULOS PARTICULARES	GUARANIES
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	24.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000

2) Copia de Habilitación de Motos

COPIA DE HABILITACION DE MOTOS	GUARANIES
Venta de libros, formularios y documentos- Plastificados	15.000
Servicios Técnicos y Administrativos	19.000
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000

CAPÍTULO 6
DEL IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN

Artículo 51°.- "Hecho Generador (Ley 620/76 Art. 25). Las obras que se ejecutan dentro del Municipio pagarán un impuesto a la construcción, que se hará efectivo antes del otorgamiento del permiso correspondiente, sin perjuicio de los ajustes definitivos que correspondan en cada caso".

Artículo 52°.- "Solicitud de Autorización (Ley 620/76 Art. 26). El propietario del inmueble interesado en construir, ampliar o reformar un edificio presentará a la Municipalidad el proyecto de obra, los planos y planillas de costos, consignando el nombre del profesional firmante de los mismos, quien será considerado constructor de la obra salvo prueba en contrario".

Artículo 53°.- "Base de Cálculo (Ley 620/76 Art. 27). A los efectos de la aplicación del impuesto a la construcción regirá la clasificación de las obras según su destino final, la calificación de las mismas según el tipo de construcción y calidad y tipo de materiales a ser utilizados".

Artículo 54°.- "Liquidación del Impuesto (Ley 620/76 Art. 28). El impuesto a la construcción se liquidará en base al valor de la obra consignada en la planilla de costos, que no podrá ser inferior al que surja de los precios unitarios promedios fijados por ordenanza, los cuales podrán ser reajustados periódicamente conforme a las variaciones producidas.

El impuesto a la construcción se estipulará de acuerdo a la siguiente escala:

a) Casa de habitación unifamiliar	Por ciento sobre el valor de la obra
1- Económica	0,25
2- Medianas	0,48
3- Buenas	0,72
4- De lujo	1,20
b) Casas de habitación multifamiliar	
1- Económica	0,48
2- Medianas	0,72
3- Buenas	1,20
4- De lujo	1,50
c) Edificios comerciales	
1 Garajes públicos, estaciones de servicios, mercado, locales para negocios y escritorios	
Económica	1,0
Buenos	1,5
De lujo	2
2 hoteles, penstiones y hospedajes	
2.1 económica	1,2
2.2 buenos	1,5
2.3 de lujo	4
3 edificios para Bancos y entidades Financieras	





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

<i>Edificios industriales</i>			
<i>Costo de la Obra</i>			
<i>Límite inferior</i>	<i>Límite superior</i>	<i>Tributo básico</i>	<i>Por ciento sobre el excedente del límite inferior</i>
1. Tinglados y galpones hasta	600.000	14.300	0,0
De 600.001 a	3.000.000	14300	1,0
De 3.000.001 a	6.000.000	71500	0,7
De 6.000.001 a	12.000.000	130.000	0,6
De 12.000.001 a	A mas	145.000	0,5
2. Fábricas y depósitos			
Hasta	1.500.000	30.000	0,0
De 1.500.001 a	6.000.000	30.000	1,0
De 6.000.001 a	30.000.000	105.000	0,7
De 30.000.001 a	60.000.000	385.000	0,6
De 60.000.001 a	120.000.000	690.000	0,5
120.000.001	A mas	1.197.000	0,4
d) Edificios para espectáculos públicos			
1.1. Económica		926.694	1,2
1.2. Buenos		926.694	1,7
1.3. De lujo		926.694	3
f) Otras construcciones:			1,0
1. edificios destinados a actividades culturales y políticas			
2 edificios destinados a sanatorios			
Económica		856.830	0,5
Buenos		856.830	1
De lujo		856.830	1,8
3 construcciones de panteones y obras funerarias			
3.1. Económica		571.220	0,5
3.2. Buenos		571.220	1,4
3.3. De lujo		571.220	2,5
4 instalaciones sanitarias nuevas en general			0,4
5 murallas y aceras			
5.1 sobre líneas de edificación		253.500	0,4
5.2 inferiores (camineros)		67.600	0,8
5.3 aceras		67.600	0,5

Precios unitarios: Se establece los costos unitarios por metros cuadrados de las obras a los efectos de la aplicación del Artículo precedente, la cual regirá a partir de enero del año 2020.

Ítem	Características	Por M2 de la obra
1 CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR		
1.1	Económica	356.353
1.2	Mediana hasta 80,00 m2	472.355



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

1.3	Buenas hasta 180,00 m2	571.220	
1.4	De lujo más 181,00 m2	1.065.545	
2 EDIFICIOS: DEPARTAMENTO DESTINADO A VIVIENDA, CASA DE HABITACIÓN MULTIFAMILIAR			
2.1	Económica el m2	571.220	
2.2	Medianas el m2	714.025	
2.3	Buenas el m2	856.830	
2.4	De lujo el m2	1.285.245	
3 EDIFICIOS COMERCIALES			
3.1	Garajes públicos, estaciones de servicios, mercado, locales para negocios y escritorios		
3.1.1	Económica	784.329	
3.1.2	Buena	784.329	
3.1.3	Lujo	784.329	
3.1.4	Garajes públicos, estaciones de servicios, lavaderos y mercados – estacionamientos		
3.1.5	Económica	784.329	
3.1.6	Buena	784.329	
3.1.7	Lujo	784.329	
4 HOTELES PENSIONES Y HOSPEDAJES			
4.1	Económica	924.937	
4.2	Buena	924.937	
4.3	Lujo	924.937	
5 BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS			
5.1	Sin distinción alguna	1.425.853	
6. EDIFICIOS INDUSTRIALES			
6.1 TINGLADOS Y GALPONES			
6.1.1	0	600.000	14.300
6.1.2	600.001	3.000.000	14.300
6.1.3	3.000.001	6.000.000	71.500
6.1.4	6.000.001	12.000.000	130.000
6.1.5	12.000.001	En adelante	188.500
6.2 FABRICAS Y DEPOSITOS			
6.2.1	0	1.500.000	39.000
6.2.2	1.500.001	6.000.000	39.000
6.2.3	6.000.001	30.000.000	136.500
6.2.4	30.000.001	60.000.000	500.500
6.2.5	60.000.001	120.000.000	897.000
6.2.6	120.000.001	En adelante	1.556.100
7 EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS			
7.1	Teatros, cine-teatros y cinematográficos discotecas, radioemisoras y teledifusoras, canchas de deportex, pistas de baile		
7.1.1	Económica	926.694	





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

7.1.2	Buena	926.694
7.1.3	Lujo	926.694
8 OTRAS CONSTRUCCIONES		
8.1	Edificios destinados a actividad cultural y política	856.830
8.2	Colegios y universidades privadas	856.830
8.3	Edificios destinados a sanatorios, laboratorios, clínicas y consultorios hasta 1 piso	856.830
8.3.1	Económica	856.830
8.3.2	Buena	856.830
8.3.3	Lujo	856.830
8.4	Instalaciones sanitarias nuevas, entubamientos y obras de drenaje	195.000
8.5 Construcción de panteones y obras funerarias		
8.5.1	Económica	571.220
8.5.2	Buena	571.220
8.5.3	Lujo	571.220
8.6 Murallas, aceras, veredas y camineros		
8.6.1	Sobre línea de edificación	253.500
8.6.2	Interiores	67.600
8.6.3	Aceras	67.600

El impuesto a la construcción se liquidará según los precios vigentes en el momento de la presentación de los planos.

Artículo 55°.- Pago inicial previo: Ley No. 620/76 Art. 29°.

Inc. a) El (20%) veinte por ciento del impuesto a la construcción estimado, será abonado en la oportunidad de la presentación de la solicitud de permiso.

Inc. b) El saldo hasta (45) cuarenta y cinco días de la notificación de aprobación de la solicitud por cédula, carta certificada o telegrama colacionado.

PARAGRAFO UNICO: El permiso correspondiente para la iniciación de la obra, será otorgado una vez abonado totalmente el impuesto.

REGLAMENTACIÓN

Artículo 56°.- Fijación de otros plazos.

La Municipalidad podrá fraccionar el pago hasta (6) seis cuotas con una tasa de interés bancario promedio.

Desistimiento: Ley No. 620/76 Art.

La solicitud de permiso para construir fuera o desistido por el propietario, se retendrá el anticipo del impuesto correspondiente ya cobrado, y el desistimiento será considerado por:

a. La falta de comparecencia del propietario, profesional o responsable a la citación por cédula, carta certificada o telegrama colacionado.

b. La no devolución del expediente observado en el término de (90) noventa días.

c. La falta de pago del impuesto en el plazo estipulado.

Si luego de desistido un proyecto se desea proseguir la tramitación dentro de un plazo de (24) veinticuatro meses, o si en el mismo tiempo el interesado ajustase el proyecto y éste mereciera la aprobación, se le reconocerá el (30%) cincuenta por ciento del anticipo del impuesto abonado. Transcurrido dicho plazo el anticipo ingresará definitivamente como rentas generales.

PARÁGRAFO PRIMERO: La refacción y ampliación de las construcciones pagará el impuesto correspondiente a la clasificación y calificación de la obra de que se trata, conforme a la escala establecida en este artículo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las construcciones no previstas pagarán el impuesto correspondiente a construcciones similares especificadas en este artículo.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

REGLAMENTACION

Artículo 57°.- *Reajuste de valores.*

La escala mencionada precedentemente se considera como escala básica, la que será reajustada una vez terminada la obra en base a lo expuesto en el Punto 7.1.3 de este capítulo.

Artículo 58°.- *Inspección final: Ley No. 620/76 Art. 32°*

La inspección final se practicará a solicitud del propietario, del profesional constructor o de oficio por la Municipalidad.

Al practicarse la inspección final de la obra por parte de la Municipalidad, ésta hará una evaluación final considerando invariable los valores de las obras realizadas conforme los planos y planillas aprobados anteriormente.

En caso de constatarse modificación de clasificación o ampliación de obras, se practicará una nueva evaluación que servirá para la liquidación del impuesto en base a los valores vigentes. El propietario abonará la diferencia del impuesto que resultare en el plazo de (30) treinta días de notificado.

REGLAMENTACION

Canon por Derecho de inspección final:

Item	DESCRIPCION	GUARANIES
1	Locales mixtos para Negocios, Vivienda, Pensiones, hoteles, hospedajes y moteles; hasta 3 pisos	360.000
2	Locales mixtos para Negocios y Vivienda; más de 3 pisos	415.000
3	Tinglados	170.000
4	Depósitos (1 piso)	275.000
5	Depósitos (más de 1 piso)	330.000
6	Bancos y entidades Financieras	550.000
7	Discotecas, Pub y Locales Nocturnos	415.000
8	Escuelas educativas privadas, Instalaciones Deportivas e Instituciones Religiosas	330.000
9	Bañeros, centros recreativos, salón hailable	415.000
10	Otros no especificados	300 G. por m2.

Artículo 59°.- *Exenciones: Ley No. 620/76 Art.33°.*

Quedan exentas del pago del impuesto a la construcción las siguientes obras:

a) Las casas de habitación unifamiliar de hasta una pieza, un baño y una cocina.

b) Los locales escolares privados y de los Sindicatos de Trabajadores.

c) Las construcciones de las Zonas Rurales no urbanizadas.

PARA GRAFO PRIMERO: *El propietario de la casa exonerada en el inciso a) de este artículo que proceda a la ampliación antes de dos años, deberá pagar el impuesto sobre la totalidad de la construcción en base a los valores vigentes. Transcurrido este plazo pagará solamente por la parte ampliada.*

REGLAMENTACION

Locales primarios públicos.

Las exoneraciones establecidas en el inciso b) del artículo transcrito precedentemente, serán concedidas también a locales primarios públicos.

Artículo 60°.- *Sanciones: Ley No. 620/76 Art. 34°.*

La iniciación de una obra sin el permiso correspondiente y sin el pago del impuesto respectivo, será





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

pasible de las siguientes sanciones:

- a. Suspensión de la obra.
- a. Multa al propietario de la obra del (30%) treinta por ciento del impuesto dejado de percibir.
- b. Multa al constructor de la obra del (50%) cincuenta por ciento del monto del impuesto dejado de percibir. En caso de reincidencia suspensión temporal de su patente hasta un año, conforme a determinación de la unidad técnica administrativa. Una vez cumplidas las sanciones podrá proseguir la obra suspendida.

REGLAMENTACIÓN:

PRESENTACIÓN DE PLANOS Y PAGO DE IMPUESTO RELATIVOS A CONSTRUCCIONES REALIZADAS SIN PERMISO MUNICIPAL.

1) Los propietarios de construcciones que se adecuan a las normas vigentes al momento de la construcción pero que no cuenten con planos aprobados o que hubieran construido sin solicitar el permiso municipal correspondiente y por lo tanto tampoco hubieran pagado el impuesto respectivo, deberán solicitar la aprobación de dichos planos ante la Intendencia Municipal y, previa verificación técnica de la construcción existente y pago del impuesto y multa que correspondan, obtendrán la aprobación municipal de rigor.

2) Asimismo deberán presentar planos y pagar las multas que correspondan aquellas construcciones realizadas sin permiso municipal y que no se ajusten a las normas aplicables al momento de su realización. En este caso, cuando la construcción sin permiso no se ajuste a las normas aplicables vigentes en la época de su realización, la Intendencia no aprobará los planos presentados ni cobrará el impuesto que corresponda y el propietario de la obra estará obligado a adecuar la construcción a dicha normativa.

1) Forma de liquidación

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

CAPÍTULO 7

IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE TIERRA

Artículo 61°.- "Hecho generador (Ley 620/76, Art. 35). A los efectos de la presente ley se entenderá por fraccionamiento toda subdivisión de tierra, urbano o suburbana con fines de urbanización; parcialmente edificada o sin edificar, en dos o más partes bajo cualquier título que se realice. Todo fraccionamiento de tierra requerirá la autorización previa de la Municipalidad. Asimismo, se requerirá permiso de la Municipalidad si se trate de zonas rurales urbanizadas".

REGLAMENTACIÓN:

1. Definición:

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", Se entenderá "loteamiento" a toda división de inmueble en dos o más partes. Las expresiones loteamiento, fraccionamiento o parcelamiento serán consideradas equivalentes. Paralelamente, las partes resultantes de la división del inmueble podrán ser denominadas indistintamente: lotes, fracciones o parcelas.

Alcance Normativo:

De conformidad con la norma del artículo 240 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", las disposiciones del impuesto al fraccionamiento que se reglamenta se aplicarán a los loteamientos realizados tanto por personas físicas como jurídicas; públicas o privadas, sin excepción alguna. Asimismo, se aplicarán las disposiciones de este impuesto al fraccionamiento a aquellos inmuebles provenientes de sucesión o partición de condominio sea cual fuere el motivo, el origen o la finalidad de la división. Igualmente, quedan sometidas a las disposiciones del impuesto al fraccionamiento, aquellas divisiones que tienen por finalidad la anexión de una parte de un inmueble a otro.

Artículo 62°.- "Indicaciones generales (Ley 620/76, Art. 36). La Municipalidad proporcionará al interesado en el fraccionamiento de tierra las líneas generales que debe respetar en el trazado y las indicaciones generales que se crea



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

pertinente, a fin de armonizar con los trazados previstos en los terrenos adyacentes o con los estudios relativos al Plan Regulador, de acuerdo con las leyes vigentes. El interesado presentará a la Municipalidad un anteproyecto con los datos que exigen las ordenanzas, adjuntando un informe descriptivo y justificado”.

REGLAMENTACIÓN:

1. Cumplimiento de requisitos legales: *Requisitos para la presentación del proyecto loteamiento o fraccionamiento, fraccionamiento o unificación (Art. 245 Ley 3966/2010).*

- a. Solicitud dirigida al Intendente Municipal firmado por Propietario o representante legal.*
- b. Los planos deben ser presentados en forma legible y en papel vegetal (original), y 5 copias deben ser en un solo cuerpo en escala 1/1000.*
- c. Fotocopia del registro profesional del M.O.P.C. del año en curso y pago de la patente Municipal, del profesional encargado de la confección del proyecto.*
- d. Plano de ubicación con dos puntos de coordenada UTM (georreferenciado), firmada por el profesional habilitado y el propietario, (1 original + 4 copias autenticadas).*
- e. Copia en medio (CD) magnético del proyecto de Loteamiento o fraccionamiento*
- f. Copia autenticada del título de propiedad. En caso que se trate de un condominio, el pedido deberá estar firmado por todos los copropietarios o deberá acreditarse fehacientemente la representación de los mismos;*
- g. Certificado de Condiciones de Dominio, que deberá ser expedido por la Dirección General de los Registros Públicos. Si el inmueble está gravado con hipoteca se requerirá la conformidad del acreedor hipotecario. No procederá a la aprobación si está embargado o si está inscripto como litigioso;*
- h. Comprobante de pago del impuesto inmobiliario. Dicho comprobante deberá acreditar el pago de la última obligación que haya vencido. No se tendrá en cuenta la existencia de deudas tributarias por otros conceptos, aunque se trate del impuesto inmobiliario relativo a inmuebles distintos al afectado por el proyecto;*
- i. Informe descriptivo del inmueble. Este informe descriptivo, también denominado informe pericial, deberá ser elaborado y firmado por un profesional matriculado en el municipio de que se trate, en tantas copias como las que establezca, vía reglamentación, la Intendencia Municipal.*

Dicho informe deberá contener:

- i.1. la individualización exacta y precisa del inmueble a ser loteado, con indicación de los siguientes datos: a) Cta. Cte. Ctrial.; y b) Finca, con expresión del Distrito, la Sección, la fecha, el tomo y el folio de su inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos;*
- i.2. la indicación de la superficie total del inmueble a ser loteado;*
- i.3. la especificación de los linderos del inmueble a ser loteado y las referencias naturales y artificiales dentro del inmueble y fuera de él para su ubicación en el municipio;*
- i.4. la indicación de la superficie de cada una de las fracciones resultantes del loteamiento;*
- i.5. la especificación de los linderos de cada una de las fracciones resultantes del loteamiento;*
- i.6. la indicación, en su caso, de las fracciones destinadas para calles y avenidas, con sus respectivas superficies y linderos;*
- i.7. la especificación, en su caso, de las fracciones destinadas para plazas, con sus respectivas superficies y linderos;*
- i.8. la indicación, en su caso, de las fracciones destinadas para edificios públicos, con sus respectivas superficies y linderos;*
- i.9. la individualización del propietario del inmueble; y,*
- i.10 la mención y firma del profesional responsable del informe.*

Todas las indicaciones técnicas del informe pericial deberán realizarse con coordenadas y grados y referencias existentes, en cuanto fueren pertinentes.

Artículo 5°: Dimensión de calles y avenidas (Art. 229 Ley 3966/2010)

Las avenidas deberán tener un ancho mínimo de 32 m. (treinta y dos metros), y el de las calles no será menor de 16 metros (dieciséis metros), incluyendo las veredas.

Los loteamientos que lindan con rutas nacionales o internacionales deberán prever una calle interna, paralela a dichas rutas.

Excepcionalmente, para implementar soluciones a los asentamientos de hecho de carácter social, anteriores a la vigencia de esta Ley, se podrán fijar medidas inferiores, siempre que permita el acceso de vehículos de emergencia, por ordenanza aprobada por una mayoría absoluta de dos tercios de la Junta Municipal.

Artículo 6°: Contribución inmobiliaria obligatoria (Art. 247 Ley 3966/2010)

Se entenderá por “contribución inmobiliaria obligatoria” la superficie de terreno que el propietario de un inmueble deberá transferir gratuitamente a favor de la Municipalidad, en concepto de vías de circulación, de plazas o de edificios públicos.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

En los inmuebles que alcancen o superen las dos hectáreas de superficie, la contribución será equivalente al 5% (cinco por ciento) de la misma, que será destinada para plaza y/o edificios públicos en la ubicación que la municipalidad decida según los planes y necesidades urbanísticas.

Si el inmueble fuere igual o superior a tres hectáreas, la contribución será del 7% (siete por ciento).

Artículo 7°: Ubicación de las fracciones públicas (Art. 248 Ley 3966/2010).

Tanto el trazado de las vías de circulación (calles y avenidas) como la ubicación de las fracciones destinadas para plazas y/o edificios públicos serán determinados por la Municipalidad, para lo cual el profesional encargado de la confección del proyecto deberá realizar las consultas técnicas previas que correspondan.

De acuerdo con criterios urbanísticos debidamente fundados, se podrá dividir la fracción destinada para plaza y/o edificios públicos, ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro del proyecto de fraccionamiento.

Artículo 63°.- "Ventas de lotes (Ley 620/76, Art. 37). Las ventas correspondientes a los fraccionamientos autorizados, se realizarán con sujeción estricta a los planos aprobados por la Municipalidad. Dichos planos se ajustarán a los originales aprobados, que contendrán los datos referentes a medidas, forma de área, ubicación de cada unidad y número y fecha de la resolución municipal aprobatoria. Los anuncios de ofrecimiento en venta de lotes estarán redactados en forma que no pueda dar lugar a engaño o confusión sobre sus características".

Artículo 64°.- Medidas mínimas (Ley 620/76, Art. 38) - Dimensión de los lotes (Art. 227 Ley 3966/2010)

Se considerará superficie mínima de lote urbano 360 (trescientos sesenta) metros cuadrados.

Excepcionalmente, para implementar soluciones habitacionales de carácter social o autorizar los asentamientos de hecho que sean anteriores a la vigencia de esta Ley, podrán establecerse medidas menores aprobadas por ordenanza.

Artículo 65°.- "Base Imponible (Ley 620/76, Art. 39). El fraccionamiento de tierra abonará un impuesto del dos por ciento sobre la avaluación fiscal de la tierra a ser fraccionada en las zonas urbanas y suburbanas del municipio; y en las zonas rurales cinco por ciento.

Parágrafo Primero: A los efectos de la aplicación de este impuesto se tomará como área fraccionada la resultante después de deducir las superficies que deban cederse a la Municipalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.

Parágrafo Segundo: Si del loteo realizado resultare una reserva de superficie superior a cinco lotes la misma estará exenta del pago del impuesto.

Parágrafo Tercero: Toda solicitud de fraccionamiento será acompañada de la constancia de pago expedida por la Municipalidad equivalente al cinco por ciento del monto total del impuesto correspondiente al fraccionamiento proyectado.

Parágrafo Cuarto: Con el informe favorable para la aprobación del loteamiento, el interesado abonará el impuesto que correspondiere y la Intendencia Municipal, dictará la resolución aprobatoria del fraccionamiento.

La Dirección del Impuesto Inmobiliario no podrá incorporar el loteamiento al catastro sin la presentación del documento de pago expedido por la Municipalidad y la mencionada resolución de la Intendencia Municipal.

Parágrafo Quinto: En casos excepcionales y siempre que existan construcciones, se podrá autorizar el fraccionamiento de un lote de superficie mínima legal. En estos casos se pagará el doble del impuesto establecido en este artículo.

Parágrafo Sexto: A los efectos de la aplicación del artículo 35° de esta ley, serán excluidos los fraccionamientos o subdivisiones de tierra que respondan a planes de colonización autorizados por el Instituto de Bienestar Rural, sean de carácter oficial o privado".

Artículo 66°.- "Sanciones (Ley 620/76, Art. 43). La falta de pago en el plazo establecido dará lugar a una multa del cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción, el ocho por ciento en el segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes, y el treinta por ciento en el quinto mes o fracción. Estos descuentos no son acumulativos y la multa no excederá del treinta por ciento del impuesto que corresponda al semestre en que se produjo la mora".

REGLAMENTACIÓN:

Aplicación de las normas de la Ley Orgánica Municipal:

En todo lo que fuere pertinente para interpretar y aplicar las normas legales del impuesto que se reglamenta, se tendrá en cuenta las disposiciones establecidas en el Título Décimo, Capítulo IV, de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", que regula acerca de la planificación física y urbanística municipal y sobre loteamiento.

Para los casos de que el permiso de loteamiento sea solicitado y en la verificación in-situ se constate que se ha iniciado la venta y ocupación de los lotes fraccionados será sancionado por una Multa del 30%, sobre el monto del Impuesto.

2.

Órganos municipales competentes para la aprobación de los proyectos de loteo:

De acuerdo con la norma del artículo 245 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", en el procedimiento





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

para la aprobación de los proyectos de loteamiento de inmuebles son competentes el Intendente Municipal, quien preliminarmente aprueba de manera provisoria el proyecto de loteamiento, y la Junta Municipal, que debe ratificar y aprobar definitivamente el loteamiento dentro del plazo legal establecido.

3. Pago del saldo del impuesto liquidado:

Una vez aprobado provisoriamente por el Intendente Municipal el proyecto de fraccionamiento, el propietario del inmueble solicitante del fraccionamiento deberá pagar el impuesto que fuere liquidado y, en su caso, transferir a la municipalidad las fracciones de terreno que corresponda tributar en concepto de la contribución inmobiliaria obligatoria establecida en el artículo 247 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal".

4. Exoneración a los fraccionamientos destinados a colonización del INDERT:

En conformidad con la norma del artículo 29, inciso b), de la Ley N° 4.219/2004 el INDERT se encuentra exonerado de todo tributo municipal, creado o crearse, por lo cual los fraccionamientos de tierra ejecutados por dicha entidad del Estado no están sujetos al pago de este impuesto.

REGLAMENTACIÓN

1) Forma de liquidación

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

a. Solicitud de aprobación de Proyecto de loteamiento

IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE TIERRA	
Loteamientos	
Impuesto al Fraccionamiento de Tierra (5% en el momento de la Presentación, 95% una vez aprobado)	s/valor
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	10% del Monto de Impuesto
Provisión de copias de planos, informes técnicos de costos, planillas de costos	100.000
TOTAL	

b. Solicitud de Fraccionamiento de tierra

IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE TIERRA	
Fraccionamiento de terrenos	
Impuesto al Fraccionamiento de Tierra (5% en el momento de la Presentación, 95% una vez aprobado)	s/valor
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	10% del Monto de Impuesto
Provisión de copias de planos, informes técnicos de costos, planillas de costos	50.000

c. Multa establecidos en la Ley 5346/14 Que Mod. los artículos 245, 246, 248, 36., 366 y 258 la Ley 3966/10. Tramitar ante el Servicio Nacional de Catastro, la asignación de la nomenclatura catastral a las parcelas destinadas a calles, plazas, edificios públicos y lotes, una vez asignadas presentar a la Dirección Nacional de Registros públicos con la aprobación definitiva para la inscripción de las fracciones destinadas para uso público, debiendo identificarse expresamente la naturaleza pública de las mismas, así como el destino que se les asigna. La dirección General de Registros Públicos automáticamente, y sin más trámite inscribirá dichas fracciones a favor de la Municipalidad respectiva. El loteador tendrá un año de plazo para realizar esta inscripción a favor de la Municipalidad y si así no lo hiciera se le aplicará una multa del Veinte Jorales Mínimos por cada hectárea loteada, sirviendo para su ejecución el certificado de deuda expedida por el mismo municipio. No se podrá vender los lotes si no se procede a la inscripción de la resolución definitiva.

MULTA POR FALTA DE TRANSFERENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS
Jornal Minino establecido para el año 2021 según Decreto

Multas No Tributarias	s/Valor
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	50.000



CAPÍTULO 8

IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES RAÍCES

Artículo 67°.- Definición, tasa impositiva, base imponible (Ley 620/76, Art. 77). Por las ventas, permutas, donaciones y



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

en general por toda transferencia de dominio de bienes raíces situados dentro del Distrito Municipal se pagará a la Municipalidad el 2/1000 (dos por mil) sobre el monto de la operación. A los efectos impositivos, el monto de la operación no será en ningún caso inferior a la avaluación fiscal”.

REGLAMENTACIÓN

1) Amplitud del concepto:

El presente impuesto grava la transferencia de bienes raíces situados dentro del Municipio de Ciudad del Este, comprendiendo todas las operaciones a título gratuito u oneroso, entre vivos o por causa de muerte, aporte de bienes a sociedades y en general toda operación que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad.

2) Modalidades para la percepción del impuesto a la transferencia de bienes raíces:

La percepción del impuesto a la transferencia de bienes raíces podrá ser realizada a través de la OPACI o del sistema bancario, si razones de practicismo y/o de seguridad lo requiera, previa suscripción de un convenio de cooperación, en el que se establecerán las condiciones y requisitos, y que deberá ser previamente autorizado por la Junta Municipal.

Artículo 68°.- “Responsabilidad sobre los tributos (Ley 620/76, Art. 78). Los Escribanos Públicos no formalizarán ninguna transferencia de bienes raíces situados dentro del municipio sin tener a la vista la constancia de pago del impuesto establecido en este capítulo, debiendo hacer constar en la escritura el número del comprobante de pago y el monto respectivo del impuesto”.

REGLAMENTACIÓN

1) Forma de liquidación

La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	
Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	s/valor
Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	49.000
Total, Tasas	50.000

CAPÍTULO 9

DEL IMPUESTO AL REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

Artículo 69°.- “Hecho imponible (Ley N° 135/1991 y Ley 620/76, Art. 73). La Municipalidad percibirá impuestos por registros de marcas y señales de hacienda y firma de propietarios, por expedición de constancia y verificación de documentos de ganado vacuno y equino, en la siguiente forma:

a) Por registro de boletas de marca y señal y firma de propietarios que poseen animales en el municipio:

1.	Hasta diez animales	:	guaraníes cinco mil	(G. 5.000);
2.	De once a veinte animales	:	guaraníes siete mil	(G. 7.000);
3.	De 21 a 50 animales	:	guaraníes diez mil	(G. 10.000);
4.	De 51 a 100 animales	:	guaraníes veinte y cinco mil	(G.25.000); y
5.	De 101 a 500 animales	:	guaraníes cuarenta mil	(G. 40.000);

b) Por la expedición de constancia municipal de inscripción de la boleta de marca o señal: guaraníes tres mil seiscientos (G. 3.600); y,

c) Por verificación de marca o señal en el lugar de faenamiento: guaraníes ochocientos (G.800) por cada animal.

Parágrafo Único: Los propietarios de animales vacunos y equinos presentarán a la Municipalidad la Declaración Jurada de la cantidad de animales que posee

Artículo 70°.- “Legalización de certificados de transferencia y guías de traslado (Ley N° 135/1991 y Ley 620/76, Art. 74). La tramitación para la legalización de certificados de transferencias y guías de traslado de ganados vacunos y



[Handwritten signature]



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

equinos dará lugar al pago de los siguientes impuestos:

- a) Por visado de certificados de transferencia por cada cabeza de ganado G. 500.-
- b) Por visado de la solicitud de guías de traslado por cada cabeza de ganado: G. 500.-

Parágrafo Único: Los impuestos establecidos en los incisos precedentes, deberán ser abonados en las Municipalidades en cuyo distrito se hallen asentados los establecimientos de dichos ganados.

Artículo 71°.- "De las sanciones (Ley 620/76, Art. 75). La falta de pago de los impuestos mencionados en este capítulo se sancionará con multa equivalente al 100% (ciento por ciento) del impuesto, sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente".

CAPÍTULO 10
DEL IMPUESTO AL FAENAMIENTO

Artículo 72°.- "Hecho imponible (Ley 620/76, Art. 69, modificado por Ley N° 135/1991). Se pagarán los siguientes impuestos:

- a) Al faenamiento.
- b) Papel sellado y estampilla, por cada gestión.
- c) Registro de marcas y señales de hacienda, por res.
- d) Servicio técnico y administrativo por gestión.

REGLAMENTACIÓN:

A los efectos del cumplimiento de la ordenanza, se definen los siguientes términos:

ALTERACION: es la transformación degradaria de los caracteres normales de un producto, subproducto de origen animal o del medio ambiente, cuyos efectos pueden poner en riesgo la salud o el bienestar de las personas y/o los animales.

CANAL: unidad primaria de la carne que resulta del insensibilizado, desangrado, desollado, eviscerado con la cabeza cortada al nivel de la articulación o occipitoatloidea, sin los órganos genitales externos y con las extremidades cortadas al nivel de las articulaciones carpo metacarpiana y tarsometatarsiana.

CONTROL: toda actividad realizada por el inspector veterinario oficial que incluye la verificación de documentos sanitarios y la inspección de los productos y subproductos de origen animal, manipulados y procesados en los establecimientos habilitados.

DECOMISO: es la acción de confiscar un producto o subproducto de origen animal en virtud de la transgresión de la ley y sus reglamentos.

DERIVADOS: son los productos obtenidos a partir de otro producto de origen animal. (EMBUTIDOS Y CHACINADOS).

ESTABLECIOMIENTOS INDUSTRIALES: son los locales de manipulación, elaboración y transformación industrial de productos y sus productos de origen animal.

FAENA: llámense así a la actividad en la cual se procede a la comercialización, desangrado, desollado y eviscerado de los animales para el aprovechamiento de sus partes comestibles.

FISCALIZACION: es toda actividad que persigue la verificación del cumplimiento de la Ley y sus reglamentaciones en los centros de comercialización de los productos, y subproductos de origen animal.

INSPECCION: toda actividad destinada a verificar el estadio higiénico sanitario y organoléptico de los productos y subproductos de origen animal.

INSPECTOR VETERINARIO OFICIAL: dicese del funcionario municipal eficientemente capacitado, y acreditado por el M.A.G., para ejercer labores de inspección en los locales debidamente habilitado.

PRODUCTOS DE LA CAZA: designase así a las carnes de los animales o parte constitutivas del el, a partir de animales no domésticas.

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: se denominará según sus procedencias.

PRODUCTOS GANADEROS: cuando procedan de animales mamíferos, incluyendo las especies domesticas o silvestres (carne).

PRODUCTOS AVICOLAS: cuando procedan de las aves (carnes, huevos).

PRODUCTOS DE LA PESCA: los pescados, crustáceos, moluscos, batracios, reptiles y mamíferos de especie comestibles destinados a la alimentación humana.

SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: se entiende por subproductos de origen animal a todo aquello no contemplado como producto de origen animal, pudiendo ser estos, elaborados (harina de carne, grasas, sin elaborar (cuero, esca, pluma, etc.) y no comestible (cuero, pluma, etc.).

DE LAS CARNES APTAS PARA EL CONSUMO

Entiéndase por carnes aptas para el consumo, las provenientes del ganado vacuno procesados en mataderos o plantas de faenamiento debidamente habilitados por la municipalidad de Ciudad del Este y





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

la dirección de ganadería e inspección de carnes del ministerio de agricultura y ganadería. Son también así consideradas las carnes provenientes de ganado ovino, caprino, porcino y equino, así como la de peces, aves de corral, piezas de cazas.

- b) El ganado que se destina a faena para su consumo deberá estar amparado por la documentación legal que justifique la procedencia y propiedad del mismo.
- c) Para su comercialización dentro de Ciudad del Este las reses animales mayores y menores deberán tener las constancias de las inspecciones ante, durante y pos morten, de las mismas, realizadas en los mataderos habilitados.
- d) Es obligatorio el sellado y la expedición de un certificado oficial o responsables de la inspección veterinaria, a las carnes, tanto de reses mayores y/o menores que sean aptas para el consumo.
- e) Obligatoriamente, deberá ser inspeccionado en el local de faenamiento, ante y durante el mismo, todo animal destinado, al consumo. El faenamiento sebera ser ordenado únicamente el inspector veterinario autorizado, no pudiendo efectuarse la matanza, sin la presencia de dicho funcionario.
- f) Los frigoríficos y mataderos asentados en ciudad del este, como así mismo los introductores de carnes de otro Municipios, no podrán vender ni proveer reses a los centros de expendio, sin que estas estén debidamente llenadas en todas sus partes.
- g) Que establecidos como horario de faenamiento.

De lunes a domingo de 18:00hs. A 06:00hs.

Todos los mataderos deberán contar con una autorización de la sección de faenamiento dependiente de la división de salubridad e higiene los horarios de faena dentro del horario establecido en el artículo 9.

DEL TRANSPORTE DE CARNE

- a) El transporte de carne, tanto de reses mayores como de reses menores se efectuarán en vehículos que reúnan las siguientes condiciones.
- b)) Serán cerrados y con techos de alturas suficiente para mantener las reses colgadas y separadas del piso a un mínimo de 12 (doce) centímetros.
- c) El techo, pisos y costados serán totalmente de material impermeable, sean juntas bien soldadas, con ángulos en curvas, no ángulos rectos, para facilitar la limpieza.
- d) En la parte superior de ambos costados serán construidas rendijas en un mínimo de cuatros vehículos pequeños y de seis para vehículos grandes, recubierto interiormente de un tejido metálico fino, a fin de impedir la entrada de moscas u otros insectos.
- e) El interior estará provisto de gancheras y ganchos de hierros galvanizados en sus partes superiores, debiendo ser transversales la colocación de las gancheras y con espacios mínimos de (50) cincuenta centímetros entre cada una.
- f) Las carnes serán suspendidas de los ganchos sin hacinamientos a fin de que exista suficiente aireación.

g) Los compartimientos para el trasporte de carne, deberán llevar pintados en las laterales la inscripción Transporte de carne bovina, u ovina o caprina, o porcina, y los caracteres deberán ser bien visible y como mínimo tendrán (20) veinte centímetros de ancho por cada letra y con el suficiente contraste en los colores de manera a facilitar la identificación los mismos

h) Es obligatorio el uso de frío cuando las distancias a recorrer sean mayores de 90 (noventa) kilómetros, o cuando para recorrido se emplee más de 2 (dos) horas.

i) No se podrá transportar carnes en el piso del vehículo. Ni que en ese compartimiento destinado viajen personas, animales, menudencias, y otros objetos, ni que transporte juntas carnes de diferentes especies.

j) Cada vehículo quedará inscripto con su número de chapa, propietario, domicilio, y tendrá habilitación y vigencia por el término de un año.

Los vehículos habilitados deberán pasar obligatoriamente por el departamento de salubridad de la ciudad una vez al mes para su desinfección, estableciéndose los primeros 5 (cinco) días de cada mes para tal efecto, debiéndose abonarse la tasa de desinfección establecida por Ordenanza Municipal en la suma de 3 (tres) jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas, conforme al Art. De la ley 135/91.

l) Los manipuladores de las carnes transportadas en vehículo deberán contar con uniforme de color blanco (guardapolvo, delantal, cascos, bota.).





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

m) Los minorista y particulares que desearan transportar carnes desmenuzadas con fines de su comercialización deberán hacerlos en vehículos con compartimientos cerrados y en sus interiores depositados en contenedores de plásticos de manera a protegerlos de las contaminaciones, prohíbe el transporte de carne en carrocerías de camiones y camionetas y automóviles particulares y otro que no reúna las condiciones establecidas por la presente ordenanza.

INTRODUCCION DE CARNES Y EL COMERCIO DE CARNES.

La introducción de carne vacuna, equina, ovina, caprina y porcina a Ciudad del Este con propósito de comercialización requiere obligatoriamente la obtención de un permiso previo de la municipalidad, cuando no contravenga otra disposición legal.

A los efectos de obtención del referido permiso los interesados deberán formular la correspondiente solicitud.

- Datos personales del solicitante.
- Certificado de residencia.
- Lugar de faenamiento.
- Matadero y/o frigorífico habilitado por el ministerio de agricultura y ganadería.
- Cantidad de carne a introducirse, determinada por número de reses.
- Fecha de régimen programada para la introducción a la ciudad.

Las carnes introducidas deberán estar certificadas por las autoridades competentes, con documentos justificativos de origen así mismo del sellado y la constancia correspondientes.

De conformidad a la resolución Nro. 483/94 J.M., se dispone el funcionamiento de los puestos municipales de control, donde se exigirá la presentación del permiso de introducción y los documentos o pruebas justificativas de haberse practicado la obligatoria inspección veterinaria en los animales faenados. Estos puestos de control se ubicarán en los sitios que la intendencia Municipal determine.

Las carnes podrán ser comercializadas dentro de los mercados municipales, en los puestos especialmente habilitados, en los mercaditos modelos cuyos funcionamientos hayan sido autorizados por la Municipalidad y por repartidores a domicilio cuando cuenten estos con autorización especial.

Forma de liquidación:

Se pagará el siguiente impuesto al faenamiento y otros:

Ítem	Concepto	Guaraníes
1	Por cada animal vacuno	15.000
2	Por cada animal equino	15.000
3	Por cada animal porcino	5.000
4	Por cada animal caprino	5.000
5	Por cada animal ovino	5.000

Obs.: estos importes incluyen el impuesto al faenamiento, papel sellado, registro de marcas y servicios técnicos administrativos.

Art. 73.- La municipalidad percibirá impuestos por registros de marcas y señales de hacienda y firmas de propietario, por expedición de constancia y certificación de documentos de ganados vacunos y equinos, en las siguientes formas:

- Por registro de boleta de marca y señal y firma de propietario que poseen animales en el municipio;

Ítem	Concepto	Guaraníes
1	Hasta 10 animales	10.000
2	De 11 a 20 animales	15.000
3	De 21 a 50 animales	20.000
4	De 51 a 100 animales	25.000
5	De 101 a 500 animales	35.000
6	De 501 a más animales	50.000

- Por la expedición de constancia Municipal de inscripción de la boleta de marca o señal 12.000.-
- Por verificación de marca y señal en el lugar de faenamiento por cada animal 1500.-





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 74°.- Los propietarios de animales vacunos y equino presentaran a la Municipalidad la declaración jurada de la cantidad de animales que posee.

Artículo 75°.- La tramitación para la legalización de certificado de transferencias y guías de traslados ganados vacunos y equinos hará lugar el pago de los siguientes impuestos:

- Por visado de certificado de transferencia por cada cabeza de ganado 2.500.-
- Por visado de la solicitud de guías de traslado por cada cabeza de ganado 2.500.-

Artículo 76°.- Los impuestos establecidos en la Ley 135/91 y que se detallan en el artículo anterior, deberán ser abonados en la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando los establecimientos ganaderos o productores se hallan asentados dentro de nuestro distrito Municipal.

Artículo 77°.- Los propietarios que tengan establecimientos ganaderos o productores fuera de la jurisdicción territorial de Ciudad del Este, no podrán comercializar o transportar esos productos dentro de la ciudad sin expresa autorización de la Municipalidad conforme a la Ordenanza Municipal.

Artículo 78°.- Por el servicio de control o reinspección sanitaria que practicará la Municipalidad, deberá abonarse en ocasión de obtenerse el permiso de Introducción de carne las siguientes tasas:

Item	Concepto	Guaraníes
1	Por reses mayores (bovinos y equinos)	100.000
2	Tasa por inspección sanitaria por kilo	500
3	Tasa por verificación de documentos	3.000
4	Ventas de bienes y servicios	5.000
5	Por reses mayores (ovinos, caprino y porcino)	1.000
6	Aves por unidad	2.000
7	Huevos por caja de 50 docenas	1000
8	Pescados por cada kilo	500
9	Embutido y chacinado en Gral. Por cada kilo	200
10	Quesos y sus variedades por litros	100
11	Yogurt y sus variedades	100
12	Aves de corral y sus partes (muslos, alita, pechuga, molleja, corazón, y sus especies abonaran una tasa de por kg.	150
13	Leche por litros	50
14	Los moluscos, batracios, reptiles, y mamíferos de especies comestibles destinados a la alimentación humana por kg.	2.000
15	Memidencia vacuna, por unidad	5.000

SANCIONES Y PROHIBICIONES

Las carnes, que no cuentan con las documentaciones de carácter obligatorios, que se transportan en vehículos no habilitados o que reúnan los requisitos exigidos por el presente serán decomisadas, elaborándose un acta de decomiso en triplicado y en caso de que la inspección veterinaria municipal determine la actitud del producto, la misma se entregará debidamente protocolizada, a las instrucciones oficiales o de beneficencia, para lo cual se habilitara un listado de las mismas y las entregas se harán en forma rotatoria o de acuerdo a la cantidad decomisada a todos.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 80°.- Los infractores a la disposición el transporte de carne a más de decomiso; serán pasible de las siguientes sanciones:

- La primera sanción será una multa en guaraníes correspondiente del 10 (diez) porciento al 15 (quince) porciento de valor comercial actual de las reses o canal decomisado.
- La segunda sanción será una multa en guaraníes del 20 (veinte) porciento al 30 (treinta) por ciento del valor actual de las reses o canal decomisado.
- La tercera sanción la inhabilitación del transporte de carne para circular dentro del municipio por 6 (seis) meses.

Artículo 81°.- De conformidad al Art. 79 de la Ley 620, se prohíbe la tenencia de animales vacunos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, y aves, dentro de la zona urbana de ciudad del este.

Artículo 82°.- los animales sueltos que se encuentren en sitios y vías públicas serán recogidos por la policía municipal y depositados en el corralón municipal. Para retirarlos, el propietario pagará una multa guaníes 30.000 (treinta mil) por cada animal sea cual fuere su especie y abonar además los gastos de manutención.

Artículo 83°.- Transcurridos 10 (diez) días de la fecha que fueron recogidos los animales sueltos y no retirados por sus propietarios, la municipalidad dispondrá atreves de sus demencias pertinentes, la venta de los mismos en subasta públicas, en monto de la multa lo invertido en la mamutención del animal y los gastos propios de la subasta. El saldo será entregado a quien acreditare ser propietario del animal.

DE LOS LOCALES DE VENTA

Artículo 84°.- Todos los locales que comercialicen carne bovina, ovina, caprina y porcina deberá estar habilitado por la Municipalidad y los propietarios de los mismo serán responsables de la calidad e inocuidad de los productos almacenados y exhibidos para su comercialización.

Artículo 85°.- Los locales de venta como ser carnicería, mercados modelos, mercaditos y los sectores de venta de carne en mercados Municipales, supermercados y autoservicio deberán contar con las siguientes condiciones:

- Pisos y techos fácilmente lavables, paredes azulejadas o pintadas con pintura al aceite hasta una altura de 2 (dos) metros de color claro, estos tendrán buena iluminación y ventilación y con suficiente suministro de agua potable para la debida limpieza permanente del local.
- Mesadas azulejadas o de otro material de fácil limpieza, pileta para el lavado de manos y utensilios: gancheras y ganchos higiénicos que permitan colgar las carnes sin que toquen el suelo o las paredes y permitan un desmenuzado higiénico.
- Balanzas legalmente contrastadas: utensilios como cuchillos, chairas, sierras, serruchos de material inoxidable. Tabas de picar y molinos en perfectas condiciones higiénicas.
- Heladeras vitrinas exhibidas y cámaras frigoríficas en perfecto estado de funcionamientos, higiénica y tecnológicamente aptas para el almacenamiento de las carnes.
- Recientemente apropiados para la disposición de residuos sólidos, con capacidad suficiente, con tapa y en su interior llevaran bolsas plásticas desechables.
- Los locales deberán contar con sistemas de evacuación de los residuos líquidos de manera a facilitar la limpieza y evitar la acumulación de agua servida dentro del local y de las inmediaciones de las mismas.

Artículo 86°.- Los baños serán suficientes, de acuerdo al número de personas a utilizar y en perfectas condiciones sanitarias y de funcionamiento.

Artículo 87°.- Queda prohibido la tendencia de elementos en desuso y la permanencia de animales y/o plantas en los locales o áreas de comercialización de las carnes.

Artículo 88°.- Los propietarios o encargados de los locales están obligados a combatir la presencia de insectos y roedores a través de mecanismos que impidan, el contacto de los productos utilizados con las carnes de manera a evitar la contaminación de estas de acuerdo a las instrucciones que reciban de la División de salubridad e higiene da la Municipalidad.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 89°.- Los propietarios o encargados de los locales deberán contar con la documentación de la habilitación municipal al día de la mercadería recibida para su documentación de manera a exhibirla cuando el funcionario municipal debidamente acreditados lo requiera.

DE LOS MANIPULADORES

Artículo 90°.- Los manipuladores contarán con un uniforme de color claro preferentemente blanco. Consistente en una chaqueta o un guardapolvo, una cofia o cubre pelo. Cuando las condiciones lo exijan deberán llevar guantes de látex y/o tapa bocas. Deberán tener además un delantal de plástico grueso, fácilmente lavable.

Artículo 91°.- Queda prohibido que el personal encargado del desmemizado y/o expendió de las carnes realice el cobro y/o utilice anillo, reloj de pulsera y/o fume cigarrillos, cigarros o similares, durante el desempeño de su trabajo.

Artículo 92°.- Los manipuladores que presenten heridas, enfermedades, infectos-contagiosas no podrán manipular las carnes hasta tantos, certificados médicos mediante, demuestre que su estado de salud es apto para el desempeño de su trabajo, salvo cuando se protejan debidamente las manos y antebrazos con guante de látex o plástico.

DE LOS FISCALIZADORES

Artículo 93°.- Los fiscalizadores sanitarios de la dirección de salud, siempre deberán identificarse, presentando su credencial municipal que los habilita para realizar sus funciones de inspección, y en todo momento deberán estar correctamente uniformado con el chaleco de la municipalidad.

Artículo 94°.- Los fiscalizadores sanitarios generan controlar las documentaciones pertinentes que deben acompañar a las carnes y autorizaran su transporte o comercialización, solo si cumplen completamente con estos requisitos. Los duplicados de la remisión, así como las actas de verificación de los locales de ventas serán retenidos por los fiscalizadores para su presentación y posterior informe.

SANCIONES

Artículo 95°.- Los locales de ventas y los manipuladores que no cumplan las especificaciones del Art. 34 al 42 deberán ser sancionados con los siguientes:

- 1) Notificación con un plazo de cinco días.
- 2) En caso de incumplimiento se procederá a la multa de dos a cuatro jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
- 3) La reincidencia duplicará la multa; otra reincidencia motivará la suspensión temporaria de la habilitación por un mes.
- 4) Una nueva reincidencia avalado por el juzgado de faltas, motivará la clausura definitiva del local.

CAPÍTULO II

IMPUESTO AL TRANSPORTE COLECTIVO TERRESTRE DE PASAJEROS.

Artículo 96°.- "Hecho Imponible (Ley 620/76, Art. 67). Los propietarios de vehículos de transporte terrestre de pasajeros que presten servicios de un lugar a otro del mismo municipio, de un municipio a otro, o al exterior, expedirán a los pasajeros boletas numeradas y selladas o perforadas por la Municipalidad, previo pago de un impuesto del 3% (tres por ciento) sobre el valor de dichas boletas".

REGLAMENTACIÓN

Forma de Pago:

a) El hecho generador de este tributo es el pasaje emitido y pagado dentro de los límites del Municipio de Ciudad del Este.

b) La Intendencia Municipal reglamentará la forma de liquidación de este tributo, tomando en consideración una estimación de los pasajes emitidos en los límites del municipio, el orden de frecuencias del transporte, número de pasajeros transportados, número de municipios que afecta el itinerario de la empresa respectiva y el porcentaje recorrido dentro de la Ciudad de Ciudad del Este.-

c) A los efectos del pago del impuesto al transporte colectivo terrestre de pasajeros, los propietarios de empresas que realicen servicios regulares al exterior partiendo del Municipio de Ciudad del Este deberán





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

presentar mensualmente a la Municipalidad de Ciudad del Este, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al cierre en la que conste la liquidación del monto total de pasajes internacionales expedidos, así como el cálculo del porcentaje del impuesto que corresponde ingresar.

La Intendencia Municipal podrá exigir la documentación complementaria que considere pertinente a los efectos de corroborar la exactitud de las declaraciones juradas presentada.

Artículo 97°.- De las sanciones (Ley 620/76, Art. 68). Las infracciones a las disposiciones de este capítulo serán sancionadas con multas del 40% (cuarenta por ciento) hasta el 80% (ochenta por ciento) del impuesto dejado de percibir, sin perjuicio del pago del impuesto”.

REGLAMENTACIÓN

1. Escala de multas:

A los efectos de aplicación de la multa, se tomará la siguiente escala:

Si el atraso no supera un mes	40%
Si el atraso es de uno a dos meses	50%
Si el atraso es de dos a tres meses	60%
Si el atraso es de tres meses o más	80%

REGLAMENTACIÓN

Forma de liquidación:

La Intendencia Municipal realizará el cobro conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTOS AL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS	
1. Impuesto al Transporte colectivo de Pasajeros	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	1.000
4. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000
5. Venta de libros, formularios y documentos	10.000
6. Tasa por Inspección de Vehículo	20.000

CAPÍTULO 12
IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Y A LOS JUEGOS DE ENTRETENIMIENTO

Artículo 98°.- “Hecho Imponible (Ley 620/76, Art. 49). Considérese espectáculos públicos las representaciones teatrales, cinematográficas, circenses y números artísticos vivos, actividades deportivas, corrida de toros, bailes, parques de diversiones, kermeses y ferias”.

Artículo 99°.- “Forma de liquidación del Impuesto (Ley 620/76, Art. 50). Por los espectáculos públicos, juegos de entretenimiento y de azar se pagará el impuesto antes de su realización”.

REGLAMENTACIÓN

1) Autorización de la Intendencia:

La Intendencia Municipal podrá autorizar la realización de los espectáculos comprendidos en estas disposiciones, con cargo a cancelar las obligaciones tributarias y demás prestaciones después de su desarrollo, siempre que sean presentadas garantías a satisfacción.

2) Facultades de la Intendencia Municipal para establecer un cobro básico del impuesto:

Cuando se trata de espectáculos públicos en general, la Intendencia Municipal podrá reglamentar escalas mínimas de tributación de conformidad con la naturaleza del espectáculo y su periodicidad. Si después de la fiscalización del espectáculo se determinase la obligación de una tributación adicional a la inicialmente autorizada, dicho adicional se cobrará sin recargo para el productor.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

3) Falta de autorización de los Espectáculos:

Si el espectáculo no fue autorizado ni ha cumplido los requisitos básicos de tributación, se aplicará a los organizadores o propietarios y responsables de locales las sanciones previstas en el Art. 57° de la Ley 620/76.

REGLAMENTACIÓN

Forma de liquidación:

La intendencia Municipal realizará el cobro conjuntamente con los siguientes tributos:

Item	CONCEPTO	GUARANIES
1	Quiniela: por cada fracción, entendiéndose ésta como la Jugada Diaria realizada por la empresa. El pago debe realizarse en forma mensual.	180.000
2	Bingo: Por cada (40) cuarenta Jugadores o fracción. El pago debe realizarse en forma mensual.	90.000
3	Loterías y otros juegos de azar: por cada Jugada semanal o fracción. El pago debe realizarse en forma mensual.	180.000
4	Casino y Salas de Juegos autorizados y en funcionamiento pagarán el (3%) Tres por ciento de impuesto sobre el canon establecido por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la autorización para su funcionamiento.	3% Tres por ciento de impuesto
4.a	Por cada máquina electrónica de Juego de Azar en forma mensual	150.000

IMPUESTOS A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS

1. Impuesto al Transporte colectivo de Pasajeros	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla Municipal	10.000
4. Servicios Técnicos y Administrativos	20.000
5. Venta de libros, formularios y documentos	10.000
6. Tasa por Prevención de incendios y Derrumbes	7%

Artículo 100°.- "Definición de espectáculos públicos permanentes y no permanentes (Ley 620/76, Art. 51). Son espectáculos públicos permanentes los que cuentan con instalaciones fijas, y espectáculos públicos no permanentes los que no cuentan con aquellas".

Artículo 101°.- "Impuesto al Espectáculo Público permanente (Ley 620/76, Art. 52). Los espectáculos públicos permanentes pagarán a la Municipalidad un impuesto del 6% (seis por ciento) al 10% (diez por ciento) sobre el valor de las boletas de entradas, conforme a la categoría del local, establecida por ordenanza".

REGLAMENTACIÓN

1. Escala de tributación de los espectáculos públicos permanentes:

Las actividades comprendidas en el presente numeral tendrán la siguiente aplicación de la escala tributaria establecida en la Ley 620/76 Art. 52:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE
a) Salas de cines y teatros	6%
b) Bailes en pistas de bailes habilitadas clubes o discotecas, Bañeros y similares con pago de patente anual	10%
c) Otros espectáculos permanentes	8%
d) Grandes espectáculos públicos, que son aquellos en los que se habilitan más de 2.000 boletas de entrada	6%

Artículo 102°.- "Impuesto a los Espectáculos Públicos no permanentes (Ley 620/76, Art. 53, actualizado por el artículo 1° de la Ley N° 135/1991). Los espectáculos públicos no permanentes pagarán a la Municipalidad un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el monto de las boletas habilitadas cuando la clase del espectáculo se presta a este sistema, o por cada juego de stand se pagará un impuesto de guaraníes doce mil (G. 12.000) a guaraníes ciento veinte mil (G. 120.000), conforme al tiempo de funcionamiento, a la clase y espacio que ocupa que se establecerá por ordenanza".





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

REGLAMENTACIÓN

4. Fijación de escalas impositivas:

Los espectáculos públicos no permanentes, afectados por el Art. 53° de la Ley 620/76, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 135/1991, tales como: actividades circenses, festivales artísticos vivos, corridas de toros, bailes, parques de diversiones, kermesses, ferias, festivales deportivos de profesionales, carreras de caballos, jineteadas, festivales musicales, pagarán el impuesto del 10% (diez por ciento).

Artículo 103°.- "Reducciones (Ley 620/76, Art. 54). Los espectáculos cinematográficos alternados con números vivos de artistas nacionales gozarán de una reducción del 30% (treinta por ciento) del impuesto y los espectáculos en general realizados por artistas nacionales del 50% (cincuenta por ciento)".

REGLAMENTACIÓN

1) Forma de obtener la reducción:

A los efectos de acogerse al beneficio establecido por el Art. 54° de la Ley 620/76, el productor del espectáculo deberá solicitar ante la Intendencia Municipal y esta lo autorizará sin más trámites, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes mediante la presentación de los respectivos contratos firmados y los documentos de identidad civil de los artistas del espectáculo.

Artículo 104°.- "Juegos de entretenimientos en general (Ley 620/76 Art. 55 modificado por la Ley N° 135/1991). Los juegos de entretenimiento en general, sean permanentes o transitorios, pagarán un impuesto mensual de guaraníes doce mil (G. 12.000) a guaraníes ciento veinte mil (G. 120.000) por unidad, de acuerdo con la escala que se establezca por ordenanza, teniendo en cuenta la clase de juego, la capacidad y ubicación del local. (Art. 3° Ley N° 135/91).

REGLAMENTACIÓN

Los juegos de entretenimientos sean permanentes o no afectados al Art. 55° de la Ley 620/76, pagarán este impuesto por cada juego o stand, fraccionado en periodos semestrales, en los casos de instalaciones permanentes, o en periodos de un mes o fracción, en el caso de instalaciones transitorias, conforme a la siguiente escala:

JUEGOS O STAND	GUARANÍES	
	Mensual	Annual
Permanente o Transitorio		
Bowling	120.000	1.440.000
Calesita	100.000	1.200.000
Rueda Chicago, trencito, y similares	100.000	1.200.000
Billar, Billar gol. Pool	80.000	960.000
Futbolito	60.000	720.000
Dados	120.000	1.440.000
De destrezas por stand	120.000	1.400.000
Bolos	80.000	960.000
Dominó	80.000	960.000
Burrito	120.000	1.440.000
Sapo	120.000	1.440.000
Pin Pin	120.000	1.440.000
Coche Eléctrico	100.000	1.200.000
Máquinas Eléctricas de Apuestas	120.000	1.440.000
Video Juegos	120.000	1.440.000
Otros juegos eléctricos y similares	120.000	1.440.000

Artículo 105°.- Ley 1016/ 97, Art. 23°. El número y tipos de juegos de azar autorizados para su explotación con exclusividad a nivel municipal son: a) un local para bingo; b) locales para juegos electrónicos de azar; c) rifas de entidades sociales, deportivas, educacionales y religiosas del ámbito de su jurisdicción; d) un bingo radial; e) rifas comerciales e carácter local; y f) canchas de carreras de caballos.

REGLAMENTACIÓN:

Canon del 3% (Tres) del Monto total de las Boletas habilitadas para la realización de Juegos de Suerte o Azar establecido en el Art. 23 de la Ley 1016/97, realizadas en el

REGLAMENTACIÓN

Forma de liquidación:

La Intendencia Municipal realizará el cobro conjuntamente con los siguientes tributos:

IMPUESTOS A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGOS DE AZAR	
1. Impuesto a los Espectáculos Públicos y Juegos de Azar	s/valor
2. Multas	s/valor
3. Servicios Técnicos y Administrativos	40.000





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 106°.- "Reducciones (Ley 620/76, Art. 56). Facultase a la Junta Municipal a reducir los impuestos establecidos en este capítulo hasta un máximo del treinta por ciento, cuando se trate de instituciones educativas, de beneficencia con personería jurídica, políticas, religiosas y de sindicatos de trabajadores".

REGLAMENTACIÓN:

A los efectos de beneficiarse por el Art. 56° de la Ley 620/76, la parte interesada, deberá solicitarlo a la Intendencia Municipal con las documentaciones que justifiquen el derecho a acogerse las reducciones previstas en esta reglamentación.

Artículo 107°.- "De las sanciones (Ley 620/76 Art. 57). El incumplimiento del pago del impuesto conforme a las modalidades establecidas en este capítulo será sancionado:

a) Los espectáculos públicos, con multas del 20% al 60% (veinte al sesenta por ciento) del impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del impuesto. En caso de reincidencia, con inhabilitación de 10 a 60 (diez a sesenta) días, además del pago del impuesto y multa. Una nueva reincidencia de la falta dará lugar a la inhabilitación definitiva y al pago de lo adeudado en concepto de impuesto y multa.

c) Los juegos de entretenimiento en general, con multa del treinta al ochenta por ciento del impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del impuesto. En caso de reincidencia, con inhabilitación de quince a noventa días, además del pago del impuesto y multa. Una nueva reincidencia de la falta dará lugar a la inhabilitación definitiva y al pago de lo adeudado en concepto de impuesto y multa.

Parágrafo único: La Intendencia Municipal aplicará estas sanciones conforme a la gravedad del caso".

REGLAMENTACIÓN

1) IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS, APLICACIÓN DE MULTA:

A los efectos de la aplicación de la multa, se tomará la siguiente escala:

Si el atraso es de un mes	20%
Si el atraso es de uno a dos meses	35%
Si el atraso es de dos a tres meses	50%
Si el atraso es de tres meses o más	60%

2) IMPUESTO A LOS JUEGOS DE ENTRETENIMIENTO, APLICACIÓN DE MULTA:

A los efectos de la aplicación de la multa, se tomará la siguiente escala:

Si el atraso es de un mes	30%
Si el atraso es de uno a dos meses	45%
Si el atraso es de dos a tres meses	60%
Si el atraso es de tres meses o más	80%

CAPÍTULO 13

IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 98°.- "Hecho Imponible (Ley 620/76 Art. 58). Los prestamistas, habituales o no, pagarán a la Municipalidad un impuesto del 2% (dos por mil) sobre el importe de cada operación".

REGLAMENTACIÓN:

a) Los prestamistas en dinero que garantizan sus créditos en documentos quirografarios, pagarán el impuesto estipulado en el Art. 58° de la Ley 620/76 sobre el valor de cada documento.

b) Los propietarios de casas de empeños o montepío, depositarán mensualmente a la Municipalidad, dentro de los 15 (quince) días del mes siguiente, una declaración jurada que contendrá los siguientes datos:

- Numeración correlativa de las boletas de empeño incluidos los anulados.
- Monto de la operación.
- Mes que corresponde.
- Importe del Impuesto.

Los Libros de Registros de Operaciones de Prendas pignoradas, deberán ser rubricados por la Municipalidad.

Artículo 109°.- "Constancia de pago de impuesto (Ley 620/76 Art. 59). Los Escribanos públicos no formalizarán ningún instrumento de préstamos en dinero sin tener a la vista la constancia de pago del impuesto establecido en el artículo anterior, debiendo hacer constar en la escritura el número del comprobante de pago y el monto respectivo del impuesto".





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

REGLAMENTACIÓN

1. Ningún protesto podrá iniciarse sin la constancia de pago de este impuesto y en caso de que se requiera la certificación del Secretario Municipal, en cumplimiento de lo que dispone el Código Civil, dicha certificación se hará previo pago del impuesto.

Artículo 110°.- "De las exenciones (Ley 620/76 Art. 60). Quedan exentas del pago de este impuesto las operaciones de créditos de los bancos y entidades financieras".

REGLAMENTACIÓN

Forma de liquidación:

La intendencia Municipal realizará el cobro conjuntamente con los siguientes tributos:

Impuesto a las Operaciones de Créditos	
1. Impuesto a la Operaciones de Créditos	s/valor
2. Impuesto al Papel Sellado y Estampilla	1.000
3. Servicios Técnicos y Administrativos	30.000

**CAPÍTULO 14
DEL IMPUESTO A LA PUBLICIDAD**

Artículo 111°.- "Hecho Imponible y forma de pago del impuesto (Ley 620/76, Art. 44, modificado por la Ley N° 135/1991). Quedan sujetos al pago del Impuesto a la publicidad o propaganda antes de su realización:

a) Los anuncios comerciales, industriales y profesionales, por la radio, revistas, diarios, periódicos y televisión, el medio por ciento (0,50%) sobre el importe del anuncio.

Parágrafo Único: Los anunciantes pagarán este impuesto presentando a la Municipalidad el contrato de publicidad o propaganda. Sin el pago del impuesto, los propietarios o responsables de los medios de difusión no realizarán ningún anuncio.

b) Letreros y proyecciones exteriores, interiores visibles desde el exterior y publicidad en locales de espectáculos públicos:

1. Letreros en general

Letreros luminosos por m2 o fracción, anual Gs. 3.000

Letreros no luminosos por m2 o fracción, anual Gs. 6.000

2.- Proyección cinematográfica de placas, por c/ placa y por c/ mes o fracción anual Gs. 6.000

3.- Proyección cinematográfica de películas de publicidad o propaganda comercial, por c/ anuncio que contenga dicha película y por mes o fracción, Gs. 9.000

4.- Publicidad en locales de espectáculos, no visibles desde el exterior el cincuenta por ciento 50% de los montos establecidos.

c) Carteles y afiches hechos en cualquier material y exhibidos ocasionalmente, por mes o fracción, Gs. 3.600

d) Volantes y folletos distribuidos en cualquier forma. Por mil hojas o fracción Gs. 1.800

e) Anuncios en boletos de pasajeros o de entradas a espectáculos públicos. Por mil o fracción, Gs. 3.600

Artículo 112°.- "Publicidad a través de prendas de vestir (Ley N° 620/1976, Art. 45, modificado por la Ley N° 135/1991). Por publicidad o propaganda comercial utilizando prendas de vestir u objeto de cualquier clase destinados al uso personal, que no se refiera a las formas usuales de identificación de origen y marca del producto, por cada mil unidades o fracción, Gs. 6.000 (guaraníes seis mil)

Artículo 113°.- "Recargos (Ley 620/76, Art. 46). El impuesto creado en este capítulo tendrá un incremento del doscientos por ciento (200%) cuando la publicidad se trate de bebidas alcohólicas, de juegos de azar, de cigarrillos, de juegos nocturnos en general y de películas calificadas como prohibidas para menores de diez y ocho (18) años de edad".

Artículo 114°.- "Exenciones (Ley 620/76, Art. 47). Exceptuase del pago de impuesto a la publicidad o propaganda:

a) Los partidos políticos;

b) Los Sindicatos de Trabajadores;

c) Las organizaciones de carácter religioso;

d) Las entidades de beneficencia con personería jurídica;

e) Los carteles de farmacia indicadores de turnos obligatorios; y,

f) Todo escrito de divulgación científica.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

REGLAMENTACIÓN:

1. Solicitud de exoneración:

Las personas beneficiarias de la excepción tributaria establecida en el artículo de la ley que se reglamenta deberán solicitar el reconocimiento y otorgamiento de la exención en cada caso y mediante la pertinente solicitud por escrito dirigida a la Intendencia Municipal, acompañando la documentación que acredita la condición legal requerida para la exención.

Artículo 115°.- "De las sanciones (Ley 620/76, Art. 48). La falta de pago, en su oportunidad, de los impuestos establecidos en este capítulo, será sancionada con multa del cincuenta al ciento por ciento del impuesto dejado de ingresar, sin perjuicio del pago del impuesto correspondiente".

REGLAMENTACIÓN:

1. Escala de multas aplicables:

Por la mora en el pago de este impuesto de hasta 30 días,	50% de multa
Entre 30 y 60 días de mora,	60% de multa
Entre 60 y 90 días de mora,	70% de multa
Entre 90 y 120 días de mora,	80% de multa
Entre 120 y 150 días de mora,	90% de multa
Después de 150 días de mora hasta la cancelación del impuesto,	100% de multa

Reglamentación

La intendencia Municipal realizará el cobro de este impuesto conjuntamente con el Impuesto a la Patente Comercial, y los anuncios que no están vinculados a un comercio de la siguiente manera;

	Guaraníes
Impuesto a la Publicidad y Propaganda	s/valor
Venta de Libros, Formularios papelerías y otros	15.000
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Servicios técnicos y administrativos	24.000

CAPÍTULO 15

DE LOS IMPUESTOS EN PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES

Artículo 116°.- "Hecho imponible e importes del impuesto (Ley 620/76, Art. 83, modificado por la Ley N° 135/1991). Se abonarán los siguientes impuestos en papel sellado y estampillas municipales:

Impuesto en Papel Sellado y Estampilla Municipal	Monto Guaraníes
1. Por cada solicitud de recepción de obras de Pavimentos	3.000
2. Por cada copia autenticada de documentos en general	600
3. Por cada copia de plano catastral y empadronamiento respectivo por cuadro	5.400
4. Por cada fijación de ejes de calles para construcción de pavimento por cuadro	5.400
5. Por cada solicitud de apertura de manufactura y comercio de tabaco, licores y alcoholes en general	24.000
6. Por cada solicitud de apertura de depósito y almacén comercial con venta de tabaco, licores y alcoholes	5.400
7. Por cada solicitud de apertura de establecimiento comerciales, industriales, industriales o profesionales	1.800
8. Por cada solicitud de permiso precario municipal	600
9. Por cada solicitud de estudio de habilitación de parada de camión de cargo	2.400
10. Por cada solicitud de permiso para servicio expreso de pasajeros de vehículos de línea de transporte por unidad	2.400
11. Por cada solicitud de apertura de negocio de importación	30.000
12. Por cada solicitud de adquisición de terreno municipal	1.500
13. Por cada solicitud de arrendamiento municipal	1.200
14. Por la declaración jurada de calificación de cada película	1.500



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

cinematográfica	
15. Por cada visación de programa de función cinematográfica con tiempo Determinado	1.500
16. Por cada solicitud de precintado de taxímetro	1.200
17. Por cada solicitud de habilitación de parada de taxis	1.500
18. Por cada solicitud de modificación de parada de vehículo de transporte público o cambio parcial de itinerario	12.000
19. Por cada solicitud de horario de transporte, por vehículo	1.500
20. Por cada solicitud de habilitación de vehículo de transporte colectivo o de transporte de línea incluido taxis, remises, transporte escolar y de carga	2.400
21. Por cada solicitud de interposición de recurso de reconsideración y apelación ante la municipalidad	4.000
22. Por cada presentación de licitación pública municipal	30.000
23. Por cada solicitud de apertura de calles	3.000
24. Por cada solicitud de intervención municipal en litigio de vecinos	1.500
25. Por cada solicitud de reinspección de vehículos en general	1.500
26. Por cada solicitud de tramitación municipal no prevista precedentemente	1.000
27. Por cada solicitud de habilitación de itinerario de transporte público de pasajeros	20.000

Parágrafo único: Por cada autorización para transferencia de patente municipal se abonará el dos y medio por ciento sobre el monto anual de la patente.

CAPÍTULO 16
DEL IMPUESTO DE CEMENTERIOS

Artículo 117.- "Hecho generador y monto del impuesto (Ley N° 620/1976, Art. 76, modificado por la Ley N° 135/1991).
El impuesto de cementerios municipales o privados será pagado a la Municipalidad como sigue:

a) Permiso de inhumación:

1. En panteón G. 3.500
2. En columbario G. 1.800
3. En sepultura común G. 1.200

b) Por Permiso de traslado de cadáveres

1. De cadáver o urna fúnebre dentro del mismo cementerio G. 1.200
2. De cadáver o urna fúnebre de un cementerio a otro G. 3.000
2. De huesos o cenizas de cajón a urna fúnebre G. 1.800



A. INHUMACION EN PANTEON TIPO A"	GUARANÍES
Impuesto al cementerio	3.500
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Tasas por Recolección de Basura, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerio	20.000
Servicios técnicos y administrativos, por cada gestión	10.000
Venta de libros formularios y otros documentos	15.000
Tasa por Servicio de Cementerio	10.000
Total	60.000

B. INHUMACION EN COLUMBARIO	GUARANÍES
Impuesto al cementerio	1.800
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Tasas por Recolección de Basura, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerio	18.200
Servicios técnicos y administrativos, por cada gestión	9.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Venta de libros formularios y otros documentos	5.000
Tasa por Servicio de Cementerio	10.000
Total	45.000

CAPÍTULO 17
DEL IMPUESTO A LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES

Artículo 118°.- "Hecho imponible (Ley 620/76, Art. 79). En las zonas urbanas del municipio prohibase la tenencia de animales vacunos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. La tenencia de estos animales en las zonas suburbanas será reglamentada por ordenanza. Prohibase dentro del municipio la tenencia de animales peligrosos o que provoquen molestias a los vecinos, cuya especificación se hará por ordenanza".

Artículo 119°.- "Patente anual canina (Ley N° 620/1976, Art. 80). Por la tenencia de cada perro, su dueño pagará un impuesto de patente anual de guaraníes cien, previa vacunación antirrábica certificada por autoridad competente o profesional habilitado".

Artículo 120°.- "Sanciones y Multas (Ley 620/76, Art. 81, modificado por la Ley N° 135/1991). Los animales sueltos mencionados en el Artículo 79° que se encuentren en sitios y vías públicas, serán recogidos por la Municipalidad y depositados en el corralón municipal. Para retirarlos, el propietario deberá pagar la siguiente escala de multas por cada animal aprehendido:

Animales vacunos y equinos Gs. 10.000

Animales porcinos, ovinos y caprinos Gs. 10.000"

Artículo 121°.- "Falta de retiro de los animales: Ley 620/76 Art. 82°. Transcurridos diez días de la fecha en que hubiesen sido recogidos los animales sueltos y sus propietarios no los retirase, la Intendencia Municipal, dispondrá la venta de los mismos en subasta pública sin base de venta. Del resultado de la subasta, la Intendencia Municipal, percibirá el monto de la multa, el que hubiere invertido en la manutención del animal y los gastos propios de la subasta. El saldo será entregado a quien acreditare ser propietario del animal subastado".

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS TASAS MUNICIPALES

Artículo 122°.- "Tipos de Tasas (Ley N° 3.966/2010, Art. 158). Las tasas municipales serán las siguientes:

- barrido y limpieza;
- recolección, tratamiento y disposición final de residuos;
- conservación de parques, jardines y paseos públicos;
- contrastación e inspección de pesas y medidas;
- chapas de numeración domiciliaria;
- servicios de salubridad;
- servicios de cementerios;
- tablada;
- desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades;
- inspección de instalaciones;
- servicios de identificación e inspección de vehículos;
- servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, siempre que no se hallen a cargo de otros organismos;
- servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves; y,
- las demás que se establezcan por ley.

REGLAMENTACIÓN:

Forma de establecer el costo y regular el pago de las tasas municipales.

De conformidad con las normas del Artículo 168, numeral 3, de la Constitución de la República y del artículo 162 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", la Intendencia Municipal elaborará la propuesta de montos de las tasas creadas por la ley para su aprobación por la Junta Municipal, tomando en cuenta los siguientes criterios de cálculo:

- El total del monto que se proyecta recaudar, no podrá ser superior al costo del servicio efectivamente prestado. Dentro el costo, podrá considerarse el gasto incurrido en la operación y reservas para posibilitar su renovación y ampliación de cobertura.





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

- b. En caso de que no se prevea recaudar un monto suficiente para cubrir el costo del servicio, efectivamente prestado dentro el presupuesto correspondiente a esa gestión deberá consignarse la diferencia y su fuente de financiamiento. Dicha diferencia deberá estar claramente identificada y consignada en la partida que corresponda a subsidios o subvenciones.
- c. La Municipalidad podrá elaborar estructuras de tasas que se basen en el principio de equidad tributaria o capacidad contributiva, por el cual los usuarios de mayores recursos cancelen importes mayores al resto. Sin embargo, el total recaudado deberá responder a los criterios señalados.
- d. En todos los casos, la Municipalidad sólo liquidará y cobrará las tasas legalmente creadas cuando preste efectivamente los servicios gravados con este tributo. En caso de que la prestación de los servicios gravados con la tasa fuere parcial, sólo se cobrará a aquellos contribuyentes que fueren sujetos de la prestación municipal.

CAPÍTULO I

DE LAS TASAS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, Y DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 123°.- "Hechos imponible y límite máximo del monto de la liquidación (Ley N° 620/1976, Art. 110): La Municipalidad percibirá tasas por servicios de recolección de basuras, barrido y limpieza de vías públicas y limpieza de cementerios siempre que sean efectivamente realizados y sus montos no podrán rebasar el costo real del servicio más los gastos de administración. Por ordenanza serán establecidos los montos, forma y plazo de percepción de las tasas".

REGLAMENTACIÓN:

1- TASAS POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Los propietarios de inmuebles, los arrendatarios de inmuebles municipales y las personas o entidades que dentro del municipio ejercen industria, comercio o profesión, pagarán en forma anual, conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario, Arrendamiento de Inmuebles Municipales o la Patente Comercial, la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos conforme la siguiente tabla:

IMPUESTO INMOBILIARIO / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	% s/ Impuesto	Monto Mínimo
Inmuebles	10,00	50.000
Arrendamiento de Inmuebles Municipales		150.000

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL	% s/ Impuesto	Monto Mínimo
Pequeños Generadores de Basura Las actividades comerciales y de servicios tales como: peluquerías, boutiques, tiendas, agencias, oficinas administrativas y de servicios, estudios fotográficos y filmaciones, despensas, almacenes, mini mercados y pequeños comercios, carnicerías (no incluye restos cárnicos), bancos, financieras y casas de cambio, artesanías y viveros correos y otros similares.	5,00	360.000
Medianos Generadores de Basura Las actividades comerciales y de servicios tales como: hoteles, alquileres de viviendas y departamentos, restaurantes, comedores, lomiterías, hamburgueserías, pizzerías, cafeterías, confiterías, heladerías, copetines, panaderías, fruterías y verdulerías, lavanderías, tapicerías, zapaterías, talleres, gomerías, vidrierías, playas de vehículos, ventas de maquinarias, estaciones de servicios, carpinterías, salones de eventos, discotecas, balnearios, bazar y comercios de ramos generales, imprentas, farmacias y veterinarias (no incluye basuras patológicas y/o hospitalarias), dispensarios, comercios de electrónica, casas de repuestos, lavaderos, transportadoras, depósitos de semillas y similares.	5,00	480.000
Grandes Generadores de Basura Las actividades comerciales y de servicios tales: supermercados, industrias, hospitales y shoppings	5,00	1.000.000

2. Tasas por Barrido y limpieza de vías públicas.

Los propietarios de inmuebles y los arrendatarios de inmuebles municipales pagarán en forma anual, conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario o Arrendamiento de Inmuebles Municipales, la Tasa por Servicios



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

de Barrido y Limpieza de Vías Públicas, el 10% (diez por ciento) del Impuesto básico.

3. Servicios especiales de recolección o limpieza y otros

La Municipalidad de Ciudad del Este podrá efectuar a solicitud de los interesados, servicios especiales de acuerdo a la siguiente escala:

Ítem	CONCEPTO	GUARANIES
A	Derribo de árboles dentro de la propiedad sin desbrote:	
a.1	Árboles grandes	300.000
a.2	Árboles medianos	216.000
a.3	Árboles pequeños	120.000
B	Poda de árboles (en inmuebles particulares arrendados, usufructuados u ocupados):	
b.1.	Árboles grandes	120.000
b.2	Árboles medianos	96.000
b.3	Árboles pequeños	72.000
El costo del servicio incluye la poda propiamente y el retiro y disposición de los troncos, ramas y hojas.		
C	Por retiro de escombros en los cementerios:	
c.1	Sepultura tipo municipal	12.000
c.2	De panteón de hasta 5 m2 de superficie construida	24.000
c.3	De panteón con más de 5 m2 de superficie por cada m2 o	6.000

1. Limpieza de patios Baldíos

Los propietarios están obligados a delimitar sus predios con la construcción de muros de material cosido, de madera o con tejido de alambres con portones para evitar el ingreso de personas o animales dentro del predio, se les notificará fehacientemente, en forma directa o por edictos, emplazándolos por quince días para que procedan a la limpieza de sus terrenos a partir de la fecha de notificación.

En caso de que el propietario notificado no procediera a efectuar la limpieza del predio, cumplido el plazo indicado en el apartado cuarto, dicha inacción implicará su tácito consentimiento, que permitirá a la Municipalidad ingresar al predio y efectuar la limpieza, aplicando las siguientes multas: desde el 50 % hasta el 100 % del costo de la limpieza, según trate de baldíos situados sobre calle asfaltadas, empedrados o sin pavimentar. En caso de reincidencia, la multa tendrá un recargo del 100 %.

El costo de la Limpieza, independientemente del pago de la multa que corresponda, será de 0,7 % del jornal mínimo vigente para el interior del país. Por metro cuadrado de terreno, a ser abonado por el propietario. - En caso de utilización de maquinarias y equipos suplementarios, la Intendencia Municipal adicionará los costos respectivos.

Facúltase a la Intendencia Municipal, la inclusión de las facturas impagas por la limpieza y la multa respectiva, en los comprobantes por tasas especiales.

2. Tasas por limpieza de cementerio. Pago anual:

Los usufructuarios de lotes municipales para panteones o sepulturas pagarán las siguientes tasas:

Tributos	Monto Gx.
a) Panteones Grandes	13.000
b) Panteón Medianos	10.000
c) Columbario	9.000

Artículo 124°.- "Sanciones por falta de pago de las tasas (Ley N° 620/1976, Art. 111). Por falta de pago de estas tasas se aplicará una multa del cuatro por ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes y el





CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

treinta por ciento en quinto mes. La multa no excederá del treinta por ciento de la contribución que corresponde al semestre en que se produjo la mora".

REGLAMENTACIÓN:

1. Aplicación de Intereses moratorios

Además de las multas establecidas en el artículo de la ley que se reglamenta, la Intendencia Municipal queda autorizada a liquidar y percibir un interés moratorio del 1 % mensual que se devengará y acumulará hasta la cancelación total de la deuda. El importe del interés moratorio que se reglamenta no podrá sobrepasar el 50% del importe total de la tasa.

CAPÍTULO 2

DE LA TASA DE CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y PASEOS PÚBLICOS

Artículo 125°.- "Base legal de la Tasa de Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos (Ley 3.966/2010, Art. 159). Todos los propietarios de inmuebles pagarán a la Municipalidad, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de conservación de parques, jardines y paseos públicos, conforme a la escala que se establezca por Ordenanza".

REGLAMENTACIÓN:

1. TASAS DE CONSERVACIÓN DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

Los propietarios de inmuebles y los arrendatarios de inmuebles municipales pagarán anualmente a la municipalidad, en oportunidad del pago del Impuesto Inmobiliario o Arrendamiento de Inmuebles Municipales, la Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos, **equivalente al 5% (cinco por ciento) del Impuesto básico**

CAPÍTULO 3

DE LAS TASAS POR CONTRASTACIÓN E INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS

Artículo 126°.- "Contribuyentes y hecho generador (Ley 620/76, Art. 90). Los comerciantes, industriales, profesionales y entidades en general pagarán tasas anuales por contrastación e inspección de pesas y medidas o de cualquier instrumento de medición, cuyos montos se establecen en este capítulo. Los montos de las tasas entre los límites mínimos y máximo fijados, así como los procedimientos y técnicas para la realización del servicio y la forma y plazo de su percepción, serán establecidos anualmente por ordenanza. Dichos montos no podrán rebasar el costo de dicho servicio.

Parágrafo Único: Las pesas y medidas y otros elementos de medición en uso de los mercados municipales y otros puestos de ventas, serán contrastados e inspeccionados y cuando sean de propiedad particular, los propietarios pagarán las tasas correspondientes, conforme a lo establecido en este capítulo, en todo lo que fuese aplicable".

Artículo 127°.- "Monto de las tasas (Ley 620/76, Art. 91, actualizado por la Ley N° 135/1991). El monto para cada una de estas clases y unidades de elementos de medición será fijado por ordenanza, teniendo en cuenta el costo del servicio para cada clase o unidad. Por la contrastación a domicilio, sea porque la clase de elemento de medición así lo exija, o a petición de parte interesada, se pagará el doble de la tasa respectiva".

REGLAMENTACIÓN

La Municipalidad podrá liquidar esta tasa conjuntamente con el Impuesto de Patente Comercial o Industrial, previo informe de la Dirección respectiva de que el servicio ha sido efectivamente prestado, la suma establecida en la presente Ordenanza para cada caso.

Artículo 128°.- "Tasas de inspección de instrumentos de medición de combustibles (Ley N° 620/1976, Art. 92, modificado por la Ley N° 135/1991). Corresponde a los instrumentos de medición en general de combustibles, gases, masas, velocidad, fuerza, presiones de todo tipo, temperatura y otros, una tasa anual hasta el monto mínimo de guaraníes dos mil, conforme a la escala que se establecerá por ordenanza en base al costo real del servicio. El monto de las tasas será establecido por ordenanza municipal".

REGLAMENTACIÓN

La Municipalidad podrá liquidar esta tasa conjuntamente con el Impuesto de Patente Comercial o Industrial, previo informe de la Dirección respectiva de que el servicio ha sido efectivamente prestado, la suma establecida en la presente Ordenanza para cada caso.

Artículo 129°.- "Presunciones de ofrecimiento en venta y de uso de instrumentos de medición de pesos y medidas (Ley N° 620/1976, Arts. 93 y 94). La exhibición de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medición en los comercios que los venden, dará lugar a la presunción de ofrecimiento en venta de los mismos, sin admitir prueba en



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

contrario”.

“La tenencia de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medición en los negocios que los utilizan, darán lugar a la presunción de uso de los mismos, sin admitir prueba en contrario”.

Artículo 130°.- De las sanciones (Ley 620/76, Arts. 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101). “El comerciante que ofreciera en venta pesas, medidas de cualquier otro instrumento de medición, sin la debida contrastación, será sancionado con una multa equivalente al ciento por ciento del valor de venta en plaza de cada uno de los artículos en infracción. En caso de reincidencia será aumentada la sanción al doble, y de repetirse la falta se inhabilitará al comerciante por el término de un año para la venta de esa clase de artículo, sin perjuicio de las sanciones precedentemente. Una nueva infracción data lugar al cierre definitivo del negocio, a más del pago de las multas indicadas”.

“El uso de pesas, medidas o cualquier instrumento de medición sin la contrastación municipal o que ésta haya sido adulterada será sancionado con multa equivalente al veinte y cinco por ciento de la patente anual que paga el respectivo negocio. En caso de reincidencia será aumentada la sanción al doble. Una nueva infracción provocará el cierre definitivo del negocio, a más del pago de la multa indicada”.

“Las infracciones comprobadas por la Municipalidad en los casos previstos en el artículo 92° de esta ley, serán sancionadas con el doble de la tasa del servicio respectivo y con el triple en caso de reincidencia”.

“El uso de pesas y medidas sin la contrastación municipal, o adulteradas, dará lugar al decomiso de dichas pesas y medidas, además de la sanción prevista en este capítulo”.

“Los instrumentos de medición a que hace referencia el presente capítulo y que hubiesen sido decomisados, serán subastados sin base, previa contrastación. Por ordenanza se reglamentará el procedimiento de remate y el producto del mismo ingresará a rentas generales de la Municipalidad”.

“El fraccionador de productos envasados está obligado a fijar en los envases el contenido del producto. La infracción será penada con el cinco por ciento de su patente anual al fraccionador y con igual multa al vendedor, sobre su patente anual y la prohibición de venta del producto en esas condiciones. En caso de reincidencia la multa será elevada al doble y una reincidencia aparejará además el decomiso de los artículos”.

“Si el contenido del producto es inferior a la indicada en el envase, la sanción será aplicada al fraccionador y consistirá en el veinte por ciento de su patente anual, y la prohibición de venta del producto en esas condiciones. En caso de reincidencia la multa será elevada al doble y aparejará además el decomiso de los artículos”.

**CAPÍTULO 4
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD.**

Artículo 131°.- “Contribuyentes y hecho generador: Ley 620/76 Art. 84°. Los establecimientos comerciales, industriales y en general todos los negocios sometidos a la inspección y control de la Municipalidad por estar comprendidas sus mercaderías o manufacturas en los términos de la Ley N° 838 del 23 de agosto de 1985, y su reglamentación, pagarán anualmente una tasa equivalente del 2% al 5% (dos al cinco por ciento) sobre el monto de sus respectivas patentes. Por ordenanza se establecerá la escala correspondiente atendiendo la clase de los negocios”.

REGLAMENTACIÓN:

La Municipalidad podrá liquidar esta tasa conjuntamente con el Impuesto de Patente Comercial o Industrial, previo informe de la Dirección respectiva de que el servicio ha sido efectivamente prestado.

	Porcentajes
1. Industrias, fabricantes o elaboradoras de productos alimenticios, bebidas en general y tabacos, pescaderías, fiambrerías, rotiserías, carnicerías, copetines, hoteles, balnearios, piscinas públicas y privadas y otros afines	5%
2. Bares restaurantes, confiterías, parrilladas, copetines, kiosco y afines	5%
3. Almacenes, depósitos, de ventas al por mayor, supermercados y autoservicios	5%
4. Almacenes y despensas de venta al detalle	5%
5. Peluquerías, lavanderías y afines	5%
6. Moteles, por cada servicio de inspección de salubridad en forma mensual	5%



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 132°.- (Ley N° 620/1976, Art. 85, modificado por la Ley N° 135/1991). Los análisis que la Municipalidad realice a petición de parte interesada o por disposición legal, dará lugar al cobro de las siguientes tasas:

Ítem	CONCEPTOS	GUARANIES
1	Por análisis de productos a petición de parte interesada:	
1.1	Por cada una de las determinaciones cualitativas	15.000
1.2	Por cada una de las determinaciones cuantitativas de alimentos.	15.000
1.3	Por cada una de las determinaciones cuantitativas de bebidas alcohólicas y tabaco picado	20.000
1.4	Por certificado	10.000

Artículo 133°.- (Ley N° 620/1976, Art. 86, modificado por la Ley N° 135/1991). Por el servicio de inspección sanitaria de carne destinada al consumo de la población, se abonará una tasa como sigue:

TIPO DE RES	MONTO GS.
a) Por reses mayores (bovinos y equinos)	Gs. 25.000
b) Por reses menores (ovinos, caprinos y porcinos)	Gs. 5.000
c) Aves por unidad	Gs. 1.000
d) Menudencias completas por unidad	Gs. 1.500
e) Pescado, por cada kilo	Gs. 200

Artículo 134°.- (Ley N° 620/1976, Art. 87, modificado por la Ley N° 135/1991). Los vendedores ambulantes de productos alimenticios y bebidas pagarán una tasa anual que será establecido por ordenanza.

CONCEPTO	MONTO GS.
Hasta 50 litros	Gs. 20.000
Por adición por cada litro de leche	Gs. 200

Los proveedores de carne para su comercialización, en el municipio, se registrarán en la Municipalidad y esta, le expedirá el correspondiente documento de habilitación, por el cual se pagará la suma de Gs. 72.000 (setenta y dos mil).

Artículo 135°.- (Ley N° 620/1976, Art. 88). En los aspectos relacionados con la forma de aplicación de las tasas de salubridad, regirán por analogía, las disposiciones vigentes en el Título Segundo, Capítulo I De las Tasas por servicios de salubridad, de la Ley N° 607/76, que establece el régimen tributario.

REGLAMENTACIÓN

1. Los proveedores y vendedores mencionados en los artículos que se reglamentan se registrarán en la Municipalidad de Ciudad del Este y ésta les expedirá el correspondiente Documento de Habilitación por el cual se pagará la suma de G. 10.000 (guaraníes diez mil) anualmente.

CAPÍTULO 5
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE CEMENTERIO

Artículo 136°.- "Tasas por servicios especiales en el cementerio municipal. Hecho generador (Ley N° 3.966/2010, Art. 158, inc. g). Quienes reciban servicios especiales en el cementerio municipal de conformidad a lo que establece el Art. 158° Inc. g) de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", pagarán una tasa de acuerdo con la siguiente escala:

REGLAMENTACION

CONCEPTO	Monto Gs.
a) Por cada servicio de inhumación en:	
1. Panteones	10.000
2. Columbario o nicho	10.000
3. Fosa común	10.000
b) Por cada traslado de cadáveres:	
1. De panteón a panteón dentro de un mismo cementerio	20.000
2. De ataúd a urna dentro del mismo cementerio	20.000
3. De ataúd o urna de un cementerio a otro cementerio	30.000
4. De panteón a panteón de un cementerio a otro cementerio	30.000



CAPÍTULO 6
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCIÓN.

Artículo 137.- Para mejor interpretación de los términos, se definen:

- a) **Desinfección:** Sanitar, reducción de olores y descontaminar todo tipo de espacios cerrados y a cielo abierto.
- b) **Fumigación:** acción y efecto de desinfectar usando vapores y humos
- c) **Desinsectación:** Operación que consiste en eliminar o exterminar los insectos de un lugar
- d) **Desratización:** Exterminio de ratas y ratones mediante la utilización de productos químicos apropiados y ecológico para ello.
- e) **Fumigante:** Pesticida que se evapora o se descompone en productos gaseosos en contacto con el aire o el agua
- f) **Clasificación de insectos según su aparato bucal, para la aplicación de los productos químicos ecológicos recomendados por la OMS, MSPYBS- DIGESA, dentro de los diferentes locales de servicios sean áreas de cobertura cerradas y a cielo abierto:** **Masticador.** Es el más generalizado en los insectos, de tal manera que el resto de aparatos se han desarrollado a partir de este. Aparece en ortópteros (saltamontes, grillos...) coleópteros (escarabajos) y larvas de lepidópteros (mariposas y polillas), **Picador-chupador.** Puede taladrar tejidos y chupar jugos. Se da en muchos hemipteros (pulgonas, chinches, cochinillas). Funciona como una aguja hipodérmica, **Masticador-lamedor.** Típico de abejas y avispas. (Aclarando en este inciso f, **Masticador - lamedor, que según la Ley 665/77 de Apicultura en su Art. 1°: "Declárese a la apicultura como una actividad económica y social, debiendo protegerse a la abeja y avispa como insecto útil y a la flora melífica como riqueza nacional" Quedando exceptuado del servicio de fumigación)** Con las mandíbulas masticadoras pueden agarrar presas y con el labio obtienen una estructura acanalada que les sirve para llegar hasta el néctar de las flores, **Chupador con espiritrompa.** Presente en los lepidópteros adultos (mariposas y polillas) La espiritrompa funciona como una probóscide que permite succionar líquidos hasta el esófago.

137.1.- La Municipalidad De Ciudad Del Este, a través de la Dirección de Gestión Ambiental- Sección de Fumigación, realizarán los servicios de registro, medición y fumigación de locales de cobertura cerrada, a cielo abierto y los transportes de servicio público, previo pago de los tributos en categoría de patente comercial.

137.2.- La presente Ordenanza les faculta a los funcionarios de las unidades administrativas responsables para realizar la verificación, y caracterizar la estructura del local en dimensión, con cobertura cerrada o a cielo abierto.

137.3.- La Dirección de Gestión Ambiental- Sección Fumigación, deberán coordinar con la Dirección de Tránsito Municipal- División de Transporte Público, para la realización de desinfección, la gestión deberá ser antes de la expedición de la chapa y habilitación de los respectivos vehículos.

137.4.- La utilización de los equipos de protección para los operarios será obligatoria, está prohibida realizar trabajos de fumigación, desinfección, desinsectación, y desratización sin contar con el equipo adecuado de protección, en caso de registrarse será responsable el jefe de área inmediato.

137.5.- La práctica operativa en los diferentes servicios, deberán ser realizados en observancia a las condiciones climáticas reinantes en la zona, y el empleo de productos químicos recomendados por el órgano competente, en materia de salud y ambiente.

137.6.- Los contribuyentes interesados en obtener certificados de la calidad de los diferentes servicios realizados por el funcionario municipal, deberán solicitar por vía mesa de entrada, con las formalidades administrativas establecidas conforme a la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal"

137.7.- La obligatoriedad del cumplimiento de la presente ordenanza impuesta por la institución municipal dirigida a los contribuyentes que se dedican a comercios de diferentes rubros y prestación de servicios, sean locales públicos o privados.

137.8.- Queda modificado los incisos del Capítulo 6 de la Ordenanza 35-2019, y se ampliar en el servicio de desinsectación, fumigación y desratización.

REGLAMENTACIÓN:

TASA POR SERVICIO DE DESINFECCION: LEY N° 620/76 Art. 109° modificada por la Ley N° 135/91 art. 4°

1- Contribuyente y Hecho generador: Ley N° 620/76 Art. 109°

Los comerciantes, industriales y profesionales, y de servicios; los propietarios de auto vehículos del servicio público, y los propietarios o responsables de locales de espectáculos públicos, pagaran la tasa por servicio de desinfección cada vez que se efectúa.

Por ordenanza se establecerá el aumento que pudiese sufrir el servicio dentro de los límites señalados.

2- Periodicidad y monto de las tasas:



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

A los efectos del cobro y prestación del servicio citado en este artículo de la ley que se reglamenta, se tomarán los siguientes periodos y tasas:

TASAS

Conceptos	Tasas
a- Local cerrado por m ³	750 Gs. x m ³
b- Locales abiertos por m ²	1.200 Gs. x m ²
c- Ómnibus por unidad	9.600 Gs.
d- Coches funerarios por unidad	24.000 Gs.
e- Vehículos de transporte de ganados en pie	25.000 Gs.
f- Desratización. Controles puntuales de roedores (ratas) urbanos con productos químicos de ingestión, en polvo y granulado	- hasta 20 m ² , 90.000 gs. - mayor de 20 m ² 150.000 gs.
g- Limpieza de Ómnibus Interurbano (Descarga y Desinfección)	15.000
h- Limpieza de Ómnibus Internacional (Descarga y Desinfección)	30.000

PERIODICIDAD DEL SERVICIO

Conceptos	Tiempo
a- En los locales comerciales de cobertura cerrada, industriales, de servicios y oficinas profesionales, en locales de bancos y casas de cambios, en los locales cerrados de las Estaciones de Servicios, playas de autos, como así mismo en frigoríficos, parrilladas, bares, restaurantes y locales de actividad similar, y en los establecimientos que se dediquen a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, cada vez que se efectúa el servicio.	Cada 6 meses
b- En los locales de moteles, pensiones, residenciales, hospedajes, alojamientos, whiskerías, discotecas, casas de juego, clubes nocturnos, casinos, saunas, salones mortuorios.	Cada mes
c- Los vehículos de transporte público de pasajeros, remises, coches de alquiler, de transporte de carnes en general, productos hortigranjeros y los que efectúen mudanzas, recolección y reparto de ropas dentro del municipio de Ciudad del Este, aun cuando cuenten con habilitaciones correspondientes a otros municipios, cada 90 (noventa) días. c.1 Transportes públicos interurbanos, cada 30 (treinta) días. c.2 Los transportes de turismo internacionales que ingresan al territorio del municipio en permanencia temporal, cada ingreso.	Cada mes calendario
d- Locales abiertos en general, estacionamiento, depósitos a cielo abierto, taller mecánico y chapería, mataderías, área recreativa y deportiva, camposanto privado y público, lavadero, sede de eventos sociales a cielo abierto, playas de autos, espacio abierto de Estaciones de servicios y afines.	Cada 6 meses
e- En los parques de diversiones, circos y mercados en general, a la habilitación y luego cada mes	Cada mes
f- en los locales de espectáculos públicos, autoservicios, mini mercados, supermercados, hoteles y afines	Cada 4 meses

3- Clasificación de los locales.

3.1 Se consideran locales cerrados a las construcciones que cuentan con paredes y techo.

3.2 Se consideran locales abiertos los inmuebles que no reúnan las condiciones que caracterizan a locales cerrados.

4- Formas de percepción de la Tasa

4.1 La Tasa de desinfección que efectúen los vehículos de transporte público agrupados por empresas, podrá cobrarse simultáneamente con el impuesto al transporte colectivo de pasajeros.

4.2 Las tasas de desinfección que corresponden a los demás vehículos del transporte público, serán cobradas en oportunidad del pago de las tasas por servicios de identificación e inspección.

4.3 Las tasas de desinfección de los vehículos de transporte de carne y menudencias, se cobrará en oportunidad del pago de las tasas por reinspección de carne y menudencias en la Dirección de Salubridad.

4.5 Las tasas de desinfección de Industrias, comercios y locales de servicios conforme a las especificaciones precedentes, se cobrarán en oportunidad del pago del Impuesto a la Patente.



CAPÍTULO 7
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES.

Artículo 138°.- "Contribuyente y hecho generador y tasas (Ley 620/76, Arts. 102 y 103, modificado por la Ley N° 135/1991). Los propietarios de inmuebles, comercios, e industrias que posean instalaciones mecánicas o electrónicas, pagarán la tasa anual por el servicio de inspección, siempre que le servicio se realice. Se abonará las siguientes tasas por una sola vez, a saber:

- a) Por inspección de instalaciones para mercados y puestos de ventas de carne: 5% del monto de la patente
 - b) Por inspección de instalaciones de circos y parques de diversiones, de acuerdo a la capacidad instalada: 5% del monto de la patente.
 - c) De hornos para materiales de construcción, panaderías y similares, 5% del monto de la patente
- El plazo de pago de esta tasa vence el 31 de enero del año correspondiente.

REGLAMENTACIÓN:

1. Cronograma de trabajo

El servicio de inspección de cada uno de los elementos mecánicos o electromecánicos mencionados en este artículo será efectuado conforme al programa que será elaborado por la Dirección de Servicios Básicos, y aprobado por la Intendencia Municipal. La inspección podrá efectuarse a pedido del contribuyente, con cargo al mismo.

CAPÍTULO 8
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE AUTOVEHÍCULOS

Artículo 139°.- "Obligatoriedad de Inspección de vehículos de uso público, escala y oportunidad del pago (Ley 620/76, Art. 105, modificado por Ley N° 135/1991). Es obligatoria la inspección municipal de las condiciones mecánicas y reglamentarias, de los auto vehículos que presten servicio público dentro del municipio, tales como los de transporte colectivos de pasajeros, taxis, ómnibus escolar, de turismo y mixtos, de carga y similares. La inspección será realizada cada tres meses y los propietarios pagarán por este servicio una tasa en base a la clase de auto vehículo. La escala y los montos correspondientes serán establecidos por ordenanza".

Artículo 140°.- "Obligatoriedad de Inspección de vehículos de uso personal, escala y oportunidad del pago (Ley 620/76, Art. 106, modificado por Ley N° 135/1991). Es igualmente obligatoria la inspección mencionada en el artículo anterior de esta ley, de los auto vehículos en general de uso personal dentro del municipio. La inspección será realizada anualmente en ocasión del pago del impuesto de patente a los rodados y los propietarios pagarán por este servicio una tasa cuyo monto será establecido por ordenanza.

REGLAMENTACIÓN:

Tipo de Rodado	Monto de la Tasa
Por la inspección de vehículos en general se pagará una tasa de	Gs. 20.000
Por la inspección de Taxis y Alternativos	Gs. 36.000
Por la inspección de Transporte Escolar y Universitario	Gs. 135.056
Por la Inspección de Moto taxi	Gs. 27.458
Por la inspección de Ómnibus (Transporte Público)	Gs. 201.000
Por la inspección de taxi carga	Gs. 63.298
Por la inspección de motocicletas en general se pagará una tasa de	Gs. 15.000
Por la inspección de maquinarias en general tractores	Gs. 25.000

Artículo 141°.- "Oportunidad de inspección (Ley 620/76, Art. 107). La Municipalidad realizará la inspección establecida en los artículos 105° y 106° de esta ley en cualquier momento que considere necesario, sin cargo para el contribuyente".

Artículo 142°.- "De las sanciones (Ley 620/76, Art. 108). La falta de pago de estas tasas en su oportunidad dará lugar a multa del 50% (cincuenta por ciento) del monto de la respectiva tasa, sin perjuicio del pago de la tasa correspondiente".

CAPÍTULO 9
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS DE INCENDIOS, DERRUMBES Y OTROS ACCIDENTES GRAVES

Artículo 143°.- "Tasa de Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y otros Accidentes Graves (Ley N° 3.966/2010, Art. 160). Todos los propietarios de establecimientos comerciales, industriales



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

y de servicio, oficinas de atención al público en general, garajes, depósitos, locales que involucren la permanencia y movimiento de personas, así como locales de reuniones públicas, están obligados a solicitar los pertinentes permisos de construcción, ampliación, reforma y/o demolición de edificaciones, y pagarán a la Municipalidad, en cada caso, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de inspección de las medidas de seguridad para la prevención y protección contra riesgos de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, conforme a la escala que se establezca por Ordenanza”.

REGLAMENTACIÓN

1. Clasificación de locales

Los servicios de inspección establecidos mediante la tasa que se reglamenta tendrán los siguientes costos, dependiendo de la clase de edificación y uso al que está destinado:

REGLAMENTACION

2. La municipalidad percibirá por Tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, según la siguiente escala;

A. Conjuntamente con el IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL, INDUSTRIA O DE SERVICIOS, de acuerdo al monto del Impuesto.	Porcentaje
Hasta Gs. 10.000.000	10%
Mayor a Gs. 10.000.001 hasta Gs. 50.000.000	5%
Mayor que Gs.50.000.000	3%

b. Conjuntamente con el IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN, de acuerdo al monto del Impuesto	10%
---	-----

3. *Habilitación de locales previa constatación de los sistemas de prevención y protección contra riesgos de incendio.*
4. *Una vez constatado que dichos sistemas de prevención y protección contra riesgos de incendios se encuentran acordes a los planos, planillas y demás especificaciones técnicas pertinentes, y abonada la tasa correspondiente, la Intendencia Municipal procederá a habilitar para el uso público el edificio objeto de la inspección.*
5. *Con posterioridad a dicha habilitación, los propietarios de los establecimientos comerciales, industriales y demás indicados en los numerales de la Reglamentación relativa a la clasificación de locales que antecede, deberán solicitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios la inspección anual del edificio a los efectos de determinar si los sistemas de seguridad aprobados por la Municipalidad con motivo de la realización de las obras indicadas más arriba, así como las demás medidas de seguridad establecidas en dicha ordenanza siguen vigentes, debiendo readecuarlas si ya no cumplieren su finalidad, bajo apercibimiento de las inhabilitaciones respectivas.*

6.

7. **Tasa por fiscalización de demolición de construcciones.**

La Municipalidad fiscalizará la demolición de construcciones para salvaguardar la seguridad de las personas y de los inmuebles vecinos, debiendo los propietarios de las construcciones a ser demolidas pagar una tasa del medio por ciento (0,5%) sobre el valor fiscal de dicha construcción.

CAPÍTULO 10
DE LA TASA AMBIENTAL

Artículo 144°.- “Tasa Ambiental (Ley N° 3.966/2010, Art. 161). En los casos que las municipalidades celebren convenios con las autoridades competentes y asuman la función de fiscalizar las normas ambientales, podrán percibir una tasa ambiental, que guardará relación con el servicio efectivamente prestado, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. Los beneficiarios del servicio estarán obligados al pago de la tasa ambiental establecido por ordenanza”.



REGLAMENTACIÓN:

1. Inspección de Sistemas de Prevención de ruidos molestos y control de emisión de gases. -

Por servicios de inspección ambiental a locales para apertura de negocio, y/o a pedido voluntario del ciudadano en este caso incluye la inspección de vehículos de todos los portes.

1. Por cada local de hasta 350 m2, la suma de Gs. equivalente a 1 (Un) jornales mínimos. -

2. Por cada m2 de superficie que exceda a 350 m2, la suma de G. equivalente a 2 (Dos) jornales mínimos. -

3. Por cada vehículo inspeccionado, la suma de Gs. equivalente a 1 (un) jornales mínimos vigentes

8. *La Municipalidad percibirá el monto estipulado por el servicio de inspección ambiental independientemente que el informe sea favorable o no al solicitante de la apertura de negocio. -*

TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CAPÍTULO 1
DE LA CONTRIBUCIÓN POR OBRA PÚBLICA

Artículo 145°.- *"Contribución por Obra Pública (Ley N° 3.966/2010, Art. 163). Cuando la realización de una obra pública municipal beneficie a propietarios de inmuebles y contribuya a aumentar el valor de dichos inmuebles, dará lugar a una contribución especial, excluyéndose las obras pagadas a prorrata por los propietarios".*

Artículo 146°.- *"Criterio de Contribución (Ley N° 3.966/2010, Art. 164). Si el beneficio fuese directo, como en el caso de los propietarios colindantes, la contribución, a cargo de los beneficiarios será, por una sola vez, la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) de incremento que adquieren por tal motivo los inmuebles. En los demás casos, se considerará que el beneficio es indirecto y la contribución de los beneficiarios no será superior al 10% (diez por ciento) del aumento valor que adquieren los inmuebles. Para establecer la base imponible de la contribución, se tendrá en cuenta el valor fiscal de los predios antes de iniciada la obra, y el valor fiscal fijado una vez concluida. El pago de esta contribución podrá ser fraccionado en cuotas mensuales.*

CAPÍTULO 2
DE LA TRANSFERENCIA DE OBRAS PARTICULARES

Artículo 147°.- *"Transferencia de Obras Particulares (Ley N° 3.966/2010, Art. 165). Las calles, caminos y puentes abiertos y construidos en los dominios particulares, por sus respectivos dueños, con el objeto de valorizarlos y venderlos, se transferirán gratuitamente a la Municipalidad, y se inscribirán inmediatamente en el Registro Público. Las obras mencionadas se harán previo permiso municipal y de acuerdo con las ordenanzas".*

CAPÍTULO 3
DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 148°.- *"Fondo Especial para la Pavimentación, Desagüe Pluvial, Desagüe Cloacal (en convenio con la ESSAP) y Obras Complementarias y Cuenta Especial (Ley N° 3.966/2010, Art. 166). Créase el fondo especial para la pavimentación y obras complementarias constituido por:*

- a) la contribución especial de todos los propietarios de inmuebles, cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional al monto del Impuesto Inmobiliario;*
- b) la contribución especial de los propietarios de rodados, cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional a la patente de rodados;*
- c) otros recursos tales como; fondos propios de las municipalidades, transferencias recibidas en concepto de royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, y empréstitos a ser definidos en el presupuesto municipal en el porcentaje establecido por Ordenanza.*

Para su ejecución, todas las municipalidades habilitarán una cuenta bancaria especial a la que deberán acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial para la pavimentación, el cual sólo podrá gastarse para hacer frente a dicho objeto".



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 149°.- "Plan Quinquenal y Anual de Pavimentación (Ley N° 3.966/2010, Art. 167). La Municipalidad elaborará un plan quinquenal de pavimentación, basado en un relevamiento técnico, el interés general y las estimaciones financieras del fondo especial para la pavimentación. Dicho plan será actualizado anualmente e incorporado su ejecución en la Ordenanza de Presupuesto.

Artículo 150°.- "Duración y Tipos de

(Ley N° 3.966/2010, Art. 168). La duración y tipos de pavimento se definirán por normas técnicas nacionales a través del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, quien estará obligado a preparar las especificaciones técnicas de carácter general. Los pavimentos existentes al momento de la entrada en vigencia de esta Ley tendrán la vida útil establecida en las normas aplicables de la anterior Ley Orgánica Municipal".

CAPÍTULO 4

DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y DEMÁS VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR NO-PAVIMENTADAS

Artículo 151°.- "Conservación de Pavimentos y Demás Vías de Tránsito Vehicular No-Pavimentadas (Ley N° 3.966/2010, Art. 169). La conservación de pavimentos y de las vías de tránsito vehicular no-pavimentadas por desperfectos provenientes de la acción natural del tiempo y del tránsito de vehículos, será efectuada por la Municipalidad, y el costo de ella será cubierto con la contribución especial establecida por Ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de auto vehículos de transporte de carga según su tonelaje.

REGLAMENTACIÓN:

1. Contribución Especial para la Conservación de Pavimentos por desperfectos provenientes del tránsito de vehículos:

En virtud de la facultad dispuesta por el Art. 169 de la Ley 3.966/10 que expresa: La conservación de Pavimentos y de las vías de tránsito vehicular no pavimentadas por desperfectos provenientes de la acción natural del tiempo y del tránsito de vehículos, será efectuada por la Municipalidad y el costo de ella será cubierto con la contribución especial establecida por Ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de autovehículos de transporte de carga según su tonelaje, conforme a la siguiente escala:

a) Los propietarios de inmuebles	Urbano: 0,15% sobre el valor fiscal del inmueble
b) Los vehículos de transporte de carga de hasta 5 toneladas:	
Patente de la Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE :	Gs. 30.000
c) Vehículos de transporte de carga de más de 5 toneladas pagarán una contribución básica por año más una suma por tonelada adicional de la siguiente manera:	
c.1. Contribución Básica	Gs. 40.000
c.2. Adicional por cada tonelada que sobrepase la base	Gs. 5.000
c.3. Vehículos Contenedores con 20 pies	200.000
c.4. Vehículos Contenedores con 40 pies	400.000
c.5. Vehículos de Cargas diversas hasta 15 toneladas	200.000

2. Forma de Pago:

a) Los propietarios de inmuebles deberán pagar esta contribución especial para la conservación de pavimentos conjuntamente con el pago del impuesto inmobiliario y arrendamiento municipal que grava al inmueble objeto de la contribución.

b) Para los vehículos que cuenten con patente de rodados expedida por la Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE, la contribución especial para la conservación de pavimentos se liquidará conjuntamente con el pago de la patente anual de rodados.

Artículo 152.- "Reparación de Pavimentos (Ley N° 3.966/2010, Art. 170). La reparación del pavimento será costada directamente por el causante del daño".

Artículo 153°.- "Definiciones por Ordenanza (Ley N° 3.966/2010, Art. 171). Se definirán por Ordenanza: **a)** forma de pago de la contribución especial; y, **b)** otros recursos a saber: porcentajes de impuestos, recursos de créditos para financiar la pavimentación, o de transferencias recibidas en concepto de royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá".



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

CAPÍTULO 5
DE LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA OBLIGATORIA

Artículo 154°.- "Contribución Inmobiliaria Obligatoria (Ley N° 3.966/2010, Art. 247). Se entenderá por "contribución inmobiliaria obligatoria" la superficie de terreno que el propietario de un inmueble deberá transferir gratuitamente a favor de la Municipalidad, en concepto de vías de circulación, de plazas o de edificios públicos. En los inmuebles que alcancen o superen las dos hectáreas de superficie, la contribución será equivalente al 5% (cinco por ciento) de la misma, que será destinada para plaza y/o edificios públicos en la ubicación que la Municipalidad decida según los planes y necesidades urbanísticas. Si el inmueble fuere igual o superior a tres hectáreas, la contribución será del 7% (siete por ciento).

TÍTULO CUARTO
DE LOS OTROS RECURSOS MUNICIPALES

Artículo 155°.- "Ingresos no Tributarios (Ley N° 3.966/2010, Art. 147). Son ingresos no tributarios, los generados por otras fuentes que son básicamente las siguientes: a) las multas; b) las prestaciones de servicios; c) las rentas de activos fijos; d) las rentas de activos financieros; e) las concesiones; y, f) otros ingresos destinados a gastos corrientes que respondan a la naturaleza de los ingresos no tributarios".

REGLAMENTACIÓN:

De conformidad con el artículo 147 y otros artículos que también son aplicables de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", y en concordancia con las normas legales establecidas en el Título Cuarto, Capítulo Único, de la Ley N° 620/1976 y sus modificaciones establecidas por la Ley N° 135/1991, además de los ingresos de naturaleza tributaria que han sido regulados y reglamentados en los precedentes Títulos 1, 2 y 3 de esta ordenanza, las municipalidades se encuentran autorizadas a percibir otros ingresos que constituyen recursos de naturaleza no-tributaria y que se generan, básicamente, a partir de diversas fuentes tales como: a) las multas, que deben estar previstas en la ley o en las ordenanzas municipales correspondientes, b) las prestaciones de servicios que no están gravados como tasas, c) las rentas de los activos fijos municipales, provenientes de los cánones por la ocupación precaria de los bienes del dominio público municipal y por el usufructo de lotes de terreno en los cementerios municipales, así como del producto de los alquileres de los bienes del dominio privado municipal, y d) otros ingresos no-tributarios destinados a sufragar los gastos corrientes de las municipalidades.

Tales ingresos no-tributarios y que constituyen otros recursos municipales regulados en los capítulos siguientes del presente título de esta ordenanza son los provenientes del arrendamiento de los terrenos del dominio privado municipal, la cesión del usufructo de parcelas de terreno en el cementerio municipal, los servicios de remolque con grúa de vehículos en la vía pública, el canon correspondiente a la ocupación temporal del corralón municipal para el depósito de las cosas que la municipalidad retirare de la vía pública por disposición legal o reglamentaria municipal, las copias de planos y otros documentos relativos a construcciones, permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público municipal, provisión de chapas numerativas de inmuebles, cánones por la ocupación de puestos de venta en el mercado municipal, costo del aprovisionamiento de energía eléctrica y agua corriente cuando dichos servicios fueren prestados por la municipalidad, entre otros.

Artículo 156°.- "Condiciones de Arrendamiento (Ley N° 3.966/2010, Art. 139). Las condiciones de arrendamiento de terrenos municipales serán establecidas por ordenanza, en la que se contemplarán los requisitos correspondientes, entre ellos un plazo no menor de un año y la revocabilidad en caso de incumplimiento de dichas condiciones".

Artículo 157°.- "Arrendamiento de terrenos municipales (Ley N° 620/1976, Art. 118). Se establecerá por ordenanza el monto del arrendamiento que anualmente abonarán los ocupantes de terrenos municipales, como así también el monto del arrendamiento de los nichos del columbario municipal".

REGLAMENTACIÓN

1. CALCULO DE PAGO ARRENDAMIENTO: La forma de pago será del 4% (cuatro por ciento) del metro cuadrado de la tierra arrendada por el valor del jornal según la zona establecida en la siguiente escala

2. CALCULO PARA LA ADJUDICACIÓN Y COMPRA: El precio por metro cuadrado según zona conforme a la siguiente escala, la que deberá ser abonada por el adjudicatario en forma al contado o fraccionado, hasta 3 (tres) cuotas



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

sin intereses, a más cuotas se incrementará en concepto de interés el equivalente al 2% (dos por ciento) del capital o monto asignado. Pudiendo la Intendencia otorgar el pago fraccionado hasta en 72 (setenta y dos) cuotas.

En caso de personas de escasos y en forma excepcional se podrá otorgar hasta la 120 (ciento veinte) cuota, previa verificación de la situación económica-social de la adjudicataria realizada por la dependencia pertinente

VALORES POR JORNALES MÍNIMOS			
	ASFALTADO	EMPEDRADO	TIERRA
Microcentro Precio Único			
	17,6		
<i>Villa Emiliano R Fernández</i>	15	10	8
<i>San Blas – Sauce</i>	9,5	6,4	5
<i>Virgen del Carmen - zona comercial</i>	9,5	6,4	5
<i>Boquerón I</i>	3,7	2,74	2,1
<i>Boquerón II</i>	4,26	2,74	2,1
<i>Juan E O'Leary</i>	4,74	2,9	2,42
<i>Área 2</i>	2,39	1,97	1,76
<i>Área 3</i>	2,39	1,9	1,68
Bernardino Caballero			
<i>Mixta</i>	2,81	2,04	1,76
<i>Residencial</i>	2,46	1,41	1,69
<i>Baja</i>	1,95	2,04	1,2
<i>Pablo Rojas</i>	2,81	1,76	1,69
<i>Área 1</i>	2,46	2,18	1,41
<i>Área 8</i>	2,81	1,69	1,63
<i>San José</i>	2,25		1,41
SAN MIGUEL			
<i>Baja</i>	1,85	1,28	0,98
AREA 4			
<i>Consolidada</i>	2,06	1,52	1,34
<i>Baja</i>	1,95	1,4	1,22
<i>Kuwait - Precio Único</i>		1,2	0,66
San Agustín - San Rafael			
<i>Consolidada</i>	1,9	1,6	1,3
<i>Mixta</i>	1,75	1,35	1,1
<i>Baja</i>	1,4	0,5	0,4
EAPIMA/SUPER CARRETERA			
<i>Baja</i>		1,28	0,98
<i>Consolidada</i>	2,06	1,52	1,34
SAN ROQUE			
<i>Mixta</i>	2	1,28	1,2
<i>Baja</i>	1,75	1,28	0,98
REMANSITO			
<i>Baja</i>	1,4	0,78	0,48
<i>Consolidada</i>	1,56	1,02	0,66
23 DE OCUBRE			
<i>Mixta</i>	1,56	1,1	0,9
<i>Baja</i>		0,4	0,25
VILLA MILITAR			
<i>Mixta</i>	2	1,28	1,1
<i>Baja</i>		0,98	0,8



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

AMAMBAY			
Baja		0,98	0,8
Mixta	2	1,46	1,34
SANTA ANA SUPER CARRETERA			
Consolidada	2,25	1,9	1,65
Mixta	1,75	1,4	1,15
Baja		1,05	0,9
LA BLANCA			
Consolidada	2,1	1,75	1,55
Mixta	1,6	1,25	1,05
Baja	1,25	1,05	0,9
LA CARMELITA			
Consolidada	2,1	1,75	1,55
Mixta	1,75	1,25	1,05
Baja		1,05	0,9
DON BOSCO			
Mixta	2	1,75	1,55
Baja	1,75	1,35	1,15
VILLA FANNY	1,75	1,35	0,9
SAN ISIDRO			
Consolidada	1,75	1,85	1,5
Mixta	1,25	1,4	1,15
Baja			
CIUDAD NUEVA			
Consolidada	2,6	1,3	
Mixta	1,75	1,25	1,05
Baja	1,25	1,1	0,9
FRACCION PINDU - PRECIO UNICO			
		1	1,75
VILLA GRACIELA			
		0,55	0,4
FRACCION SANDRITA			
		0,55	0,4
FRACCION EL LAGO			
		0,55	0,4
SAN ALFREDO			
Mixta	1,75	1,25	0,9
Baja		1,05	0,4
YKUA CAAGUY			
		0,55	0,4
ZONA INDUNDABLE			
		1	0,5
KM 5/6 ACARAY-MONDAY	1,5	0,825	0,7
KM 7/8 ACARAY/SAN JUAN	1,5	0,85	0,775
KM 8/9 ACARAY-MONDAY	1,5	0,85	0,725
KM 10 A 13 ACARAY- MONDAY	1,5	1	0,85
EXCEPCIONES SOBRE RUTA VII			
SOBRE ASFALTADO	1,5		
LOTE SOBRE ASFALTO A PARTIR DE 3000 DE LA RUTA Y ESTAN SOBRE ASFALTO			
			0,5

REGLAMENTACIÓN

d) Multas por atraso en el pago:

El canon del arrendamiento podrá ser pagado sin multa los 3 (tres) primeros meses de cada año. La falta de pago en término legal dará lugar a la aplicación de una multa del 2 % (dos c por ciento) por cada mes de atraso hasta un total del 30% del monto del Arrendamiento



REGLAMENTACIÓN

a. Forma de pago anual

<i>Arrendamiento de terreno municipal</i>	<i>Guaraníes</i>
Arrendamiento de Terrenos y previo municipal	s/valor
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	22.000
Tasa por conservación de Parques y jardines	15.000
Provisión de Copias de Planos y Planillas	10.000
Contribución especial para Conservación de Pavimento	s/valor
Multas	s/valor
Tasa por limpieza de Vías Públicas	22.000

1. CESIÓN DE DERECHOS SOBRE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

El titular del contrato de arrendamiento de un terreno municipal o arrendatario podrá transferir sus derechos a un tercero, para cuyo efecto éste deberá solicitar la pertinente autorización a la Junta Municipal.

El adquirente o cesionario de los derechos deberá cumplir con todos los mismos requisitos requeridos al arrendatario originario o cedente del contrato de arrendamiento.

Las autorizaciones de transferencias de arrendamientos de terrenos municipales pagarán en la tesorería municipal un canon del Gs. 300.000 (guaraníes Trescientos mil) sobre el valor del terreno y las mejoras introducidas. El cobro del canon establecido precedentemente sólo será efectuado luego que la Junta Municipal autorice la transferencia respectiva.

2. CESIÓN DE DERECHOS SOBRE CONTRATOS DE ADJUDICACION

Las autorizaciones de transferencias de terrenos municipales adjudicados pagarán en la tesorería municipal un canon del Gs. 500.000 (guaraníes quinientos mil). El cálculo y cobro del canon establecido precedentemente sólo será efectuado luego que la Junta Municipal autorice la transferencia respectiva.

REGLAMENTACIÓN

CESIÓN DE DERECHOS SOBRE	Guaraníes
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Servicios Técnicos y Administrativos	250.000
Provisión de Copias de Planos y Planillas	99.000
	350.000

Artículo 158.- "Usufructo de tierras en los cementerios (Ley 620/76, Art. 119). Las parcelas de tierra en los cementerios, destinados a la construcción de panteones, a la erección de monumentos funerarios o de simples tumbas, serán cedidas en usufructo a las precios y condiciones que se establecerán por ordenanza".

REGLAMENTACIÓN

Por las parcelas de tierras y columbarios cedidas en usufructo en el cementerio se abonará un canon anual de:

A. USUFRUCTO DE TIERRA DE CEMENTERIO EN PANTEON	Guaraníes
Usufructo de Tierra de cementerio	30.000
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Tasa por Limpieza de Cementerio	6.000
Servicios técnicos y administrativos, por cada gestión	15.000
Venta de libros formularios y otros documentos	15.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Servicio de Desinfección	3.000
Tasa por Servicio de Cementerio	10.000
TOTAL	80.000

B. USUFRUCTO DE TIERRA DE CEMENTERIO EN COLUMBARIO	Guaraníes
Usufructo de Tierra de cementerio	20.000
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Tasas por Limpieza de Cementerio	6.000
Servicios técnicos y administrativos, por cada gestión	15.000
Venta de libros formularios y otros documentos	15.000
Servicio de Desinfección	3.000
Tasa por Servicio de Cementerio	10.000
TOTAL	70.000

C. USUFRUCTO DE TIERRA DE CEMENTERIO EN BAJO DE TIERRA	Guaraníes
Usufructo de Tierra de cementerio	10.000
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Tasas por Limpieza de Cementerio	6.000
Servicios técnicos y administrativos, por cada gestión	10.000
Venta de libros formularios y otros documentos	15.000
Servicio de Desinfección	3.000
Tasa por Servicio de Cementerio	5.000
TOTAL	50.000

EXONERACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS, PRESCRIPCIONES Y CALIFICACIÓN DE CATEGORÍA

La Intendencia Municipal queda facultada a exonerar multas y recargos sobre el impuesto inmobiliario, impuesto a los baldíos y a inmuebles de grandes extensiones, a la patente comercial, industrial y profesional, patente de rodados a la construcción, al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria, a la transferencia de dominio de bienes, raíces, edificio, de registro de marca de ganado, de transferencia y faenamiento de ganado, al transporte público de pasajeros, a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimiento y de azar, a las rifas y sorteos, a las operaciones de créditos, a la publicidad y la propaganda, de cementerio, a los propietarios de animales y a los demás creados por ley, de las tasas municipales, canones municipales, y pago de impuesto inmobiliario como pequeña granja y explotación agrícola y todas las demás multas y recargos establecidos en esta ordenanza, a fin de facilitar y mejorar la recaudación.

La Intendencia Municipal está facultada a otorgar la prescripción para el cobro de tributos, conforme lo establecido en el artículo 173° de la Ley N°. 3966/10. Las personas físicas o jurídicas o entidades en general que se hallaren o creyeren con derecho a la prescripción para el cobro de tributos deberán presentar una solicitud de prescripción en la mesa de entrada de la Municipalidad, debiendo acompañar todos los documentos justificativos del caso.

La Intendencia Municipal está facultada a otorgar el pago del impuesto inmobiliario como pequeña granja y de explotación agrícola para los inmuebles con superficie mayor a 20.000 m², ubicados en el municipio de Ciudad del Este, conforme lo establece el decreto dictado anualmente por el Poder Ejecutivo. Las personas físicas o jurídicas o entidades en general que se hallaren o creyeren con derecho al pago del impuesto como pequeña granja y de explotación agrícola deberán presentar su solicitud de verificación de terreno en la mesa de entrada de la Municipalidad.

Liquidación conjunta de tributos

En general, la Intendencia Municipal queda facultada a liquidar los impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos establecidos, en forma conjunta, pudiendo condicionar el pago de unos a la cancelación de los otros, siempre que exista identidad de sujetos y dicha medida se justifique para mejorar las recaudaciones. Exceptuase de esa disposición la facturación del Impuesto Inmobiliario, el que dado su incidencia económica se liquidará por separado."



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 159. "Canon por estacionamiento controlado, uso de cepo y servicio de remolque con grúa"

REGLAMENTACIÓN:

1. CANON POR ESTACIONAMIENTO CONTROLADO.

Para el estacionamiento en la vía pública se establece la siguiente escala:

Motos Gs 2.000 x hora.

Automóviles y Motocarros Gs 4.000 x hora.

Ómnibus de turismo Gs 8.000 x hora.

Multa por no abonar el canon del estacionamiento: (84.340) 01(un) jornal mínimo diario.

Para el estacionamiento en el predio municipal habilitado para el efecto:

Por hora:

Automóviles: Gs 10.000.

Ómnibus: Gs 20.000.

Por día:

Automóviles: Gs 20.000.

Ómnibus: Gs 50.000.

Por mes:

Automóviles: Gs 250.000.

Ómnibus: Gs 400.000.

2. CANON POR ESTACIONAMIENTO RESERVADO.

Está permitido el estacionamiento en espacios reservados hasta un máximo de 3 (tres) espacios por adjudicatario, en el microcentro de la ciudad, debiendo pagar por cada uno según la escala:

- *Espacios reservados para autos Gs. 850.000.-*
- *Espacios reservados para furgones y similares Gs. 1.000.000.-*

En las demás zonas el espacio reservado se pagará según la escala:

- *Espacios reservados para autos Gs. 200.000.-*
- *Espacios reservados para furgones y similares Gs. 300.000*

3. CANON POR USO DE CEPO O INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO:

Por utilización de inmovilizadores(cepo), en aquellos vehículos estacionados en lugares permitidos por las disposiciones de tránsito, pero sujetos al régimen de Estacionamiento controlado, el infractor deberá abonar la suma equivalente a 3 (tres) jornal mínimo para trabajadores de actividades diversas no especificadas.

El encargado, dependiente de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este, deberá proceder al retiro inmediato de los inmovilizadores colocados en los vehículos, una vez abonado los montos correspondientes.

4. CANON POR USO DE GRUA.

Por utilización de grúa, el infractor deberá abonar la suma equivalente a 3 (tres) jornal mínimo para trabajadores de actividades diversas no especificadas.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Los vehículos podrán ser retirados de la vía pública con grúa en los siguientes casos:

- A. Cuando el conductor se viera a la fuga, cometa desacato o agresión contra la autoridad competente.
- B. Cuando se trate de vehículos con habilitación de otros municipios del país que cometan violaciones a las leyes de tránsito en Ciudad del Este.
- C. Cuando una persona conduzca un vehículo y se encuentre bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes.
- D. Cuando un vehículo automotor circule por la vía pública y cumpla con los siguientes requisitos:
 - 1. Carecer de registro de conducción o no estar al día.
- E. Al estacionar en los siguientes casos:
 - 1. En las calles de sentido único, a la derecha en el sentido de circulación, salvo expresas disposiciones en contrario debidamente señalizadas.
 - 2. En todas las avenidas que cuenten con pavimento de asfalto, hormigón o adoquinado en las vías preferenciales de tránsito o en aquellas utilizadas por dos o más líneas de transporte público de pasajeros, salvo señalización en contrario.
 - 3. En calles con un ancho de calzada inferior a dos carriles.
 - 4. En la calzada, fuera de las líneas demarcatorias de estacionamiento.
 - 5. A lado de otro vehículo estacionado, formando doble o múltiple fila.
 - 6. Dentro de una intersección.
 - 7. En la franja peatonal
 - 8. En cualquier paso a desnivel (viaductos, puente, túnel).
 - 9. En curvas de visibilidad reducida.
 - 10. A menos de 10 (diez) metros antes de un símbolo "pare", "ceda el paso", de un semáforo u otro signo de advertencia.
 - 11. Las paradas de transporte colectivo o de taxis.
 - 12. Delante de las entradas de vehículos a los inmuebles.
 - 13. Delante de surtidores de combustibles, a 5 (cinco) metros de cada lado, excepto los vehículos que se detienen para descargar o cargar combustible.
 - 14. Sobre las aceras y paseos centrales de avenidas.
 - 15. En aquellos lugares que cuenten con señalización de prohibido estacionar o asignadas para vehículos de emergencia.

Artículo 160°.- "Canon por la ocupación temporal del corralón municipal (Ley 620/76, Art. 121). La Municipalidad cobrará al responsable un canon por la ocupación temporal del corralón municipal por el depósito de objetos recogidos de vías públicas por infracción a la Ley, tales como autovehículos, materiales de construcción y otros. El monto del canon será fijado por ordenanza teniendo en cuenta la clase, volumen, valor y tiempo de depósito del objeto".

REGLAMENTACIÓN:

Canon por ocupación de corralón municipal	Por Día
1) Motos, automóviles, camionetas y camiones	20,000
2) Chatarras en general	25,000
3) Materiales de Construcción	30,000

Artículo 161°.- "Costo de copias de planos y documentos (Ley 620/76, Art. 122). Las copias de planos y otros documentos referentes a construcciones como ser, informe técnico, planilla descriptiva de costos, de resistencia y otras, serán provistos por la Municipalidad a pedido de parte interesada, al costo".

El costo de los documentos será fijado según la siguiente escala:

a)	Planos en general, por m2 del proyecto	G. 25.000
b)	Planillas por hoja	G. 10.000
c)	Copia del mapa de la ciudad	G. 70.000

Artículo 162°.- "Bienes del Dominio Público (Ley N° 3.966/2010, Art. 134). Son bienes del dominio público, los que en cada municipio están destinados al uso y goce de todos sus habitantes, tales como:

- 1. las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración;



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

2. las plazas, parques, inmuebles destinados a edificios públicos y demás espacios destinados a recreación pública;
3. las aceras y los accesorios de las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos a) y b);
4. los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas del Municipio, que sirven al uso público, y sus lechos;
5. los que el Estado transfiera al dominio público municipal;
6. las fracciones destinadas para plazas, edificios públicos, calles y avenidas, resultantes de loteamientos; y,
7. los bienes del dominio privado municipal declarados de dominio público, por ordenanza municipal, que deberán ser inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos.

En el caso excepcional en que alguno de estos bienes esté sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca. Sin embargo, los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares”.

	Monto Guaraníes
1. Por la colocación de andamios, tarimas y cercos de protección	
1.1. Por metro lineal y por mes	3.000
2. Por la colocación permanente de pasarelas	
2.1. Por metro lineal y por mes	2.000
3. Por la colocación de porta anuncio publicitario	
3.a. En zona urbana, por mes fracción y por cada metro lineal y/o fracción	10.000
3.b. En zona fuera del área urbana por mes fracción y por cada metro lineal y/o fracción	5.000
4. Por arrendamiento de suelo	
4.1. Por uso de suelo para instalación de pabellones de venta de libros, venta de vehículos con autorización de la Municipalidad para actividades no especificadas por m2/mes, a ser abonado en forma anual,	(0,2) cero coma dos del Jornal mínimo
4.2. Para la instalación de parques de diversiones, calesitas y similares, por mes o fracción	100.000
4.3. Vendedores ambulantes por mes o fracción	5.000

Artículo 163°.- “Canon por permiso de ocupación de bienes de dominio público (Ley 620/76, Art. 123). Por permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público para la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de autovehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino”.

REGLAMENTACIÓN:

1. Canon por usufructo del Polideportivo municipal:

- 1.1. Por uso exclusivo del polideportivo municipal, se establece un canon de según la siguiente escala;

Tipo de eventos	Monto Gs.
Para eventos deportivos	500.000
Otros eventos	1.500.000
Estacionamiento	5.000 por hora
Alquiler de cancha	50.000 por hora
Cantina	Concesión



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

De las Garantías

Por cada vez o día de uso. El permiso para la ocupación de estas instalaciones edilicias municipales será concedido a petición escrita del interesado, quien, además, se fijará una garantía de Gs. 1.000.000 (Un millón), para cubrir daños ocasionados durante la actividad, que será devuelto al Arrendatario, una vez verificado que el Salón se encuentra en perfecto estado de conservación. En caso de que se constatare algún daño al Polideportivo Municipal, los costos que demanden las reparaciones serán cubierto totalmente por el Arrendatario. Asimismo, el solicitante autorizado deberá reponer a la Municipalidad el costo de la energía eléctrica utilizada en dichas instalaciones municipales durante la ocupación realizada.

Como comprobante del pago de la garantía se emitirá un recibo y los fondos serán resguardado por la Tesorería Institucional, en caso de daños que sufra el salón el monto de la garantía será ingresado como a la caja Municipal en concepto de Multa no Tributaria.

El Arrendatario del Polideportivo Municipal deberá retirar todos los elementos ingresados en él (Mesas, sillas, flores, accesorios de decoración, et.), a más tardar al medio día del día siguiente del evento.

Se faculta a la Intendencia Municipal a fijar una reducción del canon hasta el 40% (cuarenta) del fijado, cuando la solicitud provenga de Instituciones Educativas, Culturales y Religiosas.

Para todos los casos la intendencia municipal y el/la interesada del usufructo del Polideportivo Municipal, deberán suscribir contrato, una vez abonado el canon correspondiente, así como la garantía.

2. Canon por usufructo del salón Mauro Céspedes:

<i>Tipo de eventos</i>	<i>Monto Gs.</i>
Eventos de carácter lucrativo	1.000.000
Para eventos culturales, Educativos, Colación	500.000

3. Canon por ocupación del Mercado municipal:

<i>Tipo</i>	<i>Monto mensual IGs.</i>
Canon por Ocupación de Casillas del Mercado Municipal	10.000m ²
Mesitas	8.000 m ²
Salones comerciales	15.000 m ²
Casillas en la Feria Permanente	30.000

4. Canon por ocupación de Bienes del Dominio Público Hecho generador.

Por permiso de ocupación precaria de bienes de dominio público tales como calles avenidas, plazas, parques y paseos públicos, espacios aéreos y subsuelo, abonará cómo sigue:

<i>Ítem</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>GUARANIES</i>
1	Por la colocación de andamios, tarimas y cercos de protección	
1.a	Por metro lineal y por mes	3.000
2	Por la colocación permanente de pasarelas, túneles y ductos aéreos	
	Por metro lineal y por mes	3.000
	Por m ² o m ³ por mes	2.000
	Por la colocación de porta anuncio publicitario	



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

3.a	En zona urbana I, por mes fracción y por cada metro lineal y/o	12.000
3.b	En zona urbana II, por mes y por metro lineal	9.000
3.c	En zona urbana III, por mes y por metro lineal	8.000
3.d	En zona sub-urbana	4.800
4	Por arrendamiento de suelo y sub-suelo	
4.a	Por uso de suelo para instalación de pabellones de venta de libros con autorización de la Municipalidad para actividades no especificadas	(0,2) cero coma dos del Jornal mínimo
4.b	Para la instalación de surtidores de combustibles	216.000
4.c	Para la instalación de parques de diversiones, calesitas y similares internacionales, por mes o fracción, nacionales 50%	500.000

5. Canon por Ocupación de Espacios del Dominio Público Microcentro.

Ítem	CONCEPTO	GUARANÍES
4.1	Por ocupación de mesas o cajas metálicas (mensual)	15.000
4.2	Casillas Metálicas (mensual)	40.000
4.3	Salones (mensual)	100.000
4.4	Vendedores ambulantes con vehículos rodantes, motorizados o no, que realizan sus actividades recorriendo la vía pública	25.000

REGLAMENTACION

Por la presentación de solicitudes de:

Se abonara lo que corresponde a presentación de nota (gs. 15.000) en el momento de solicitar la Cesión de Derecho correspondiente, y una vez aprobada por la Junta Municipal y Homologada por la Intendencia se abonara lo siguiente:

Tipo de Cesión de Derecho	Monto Gs.
Mesitas y cajas metálicas	100.000
Casillas	300.000
Salones	500.000

REGLAMENTACION

La intendencia municipal abonara el canon de Transferencia de Bienes de Dominio en el Microcentro.

Transferencia de Derecho	Guaraníes
Servicios Técnicos Administrativos	s/valor
Impuesto al papel sellado y estampillas, por cada gestión	1.000
Venta de libros formularios y otros documentos	50.000

2. CANON POR USO DE TERMINAL DE OMNIBUS.

6.1 SERVICIOS DE DÁRSENAS: Por la utilización del servicio de dársenas los ómnibus con destinos a localidades ubicadas dentro y fuera del territorio nacional, deberán abonar, por cada salida de acuerdo a los siguientes precios:

Tipo	Monto del arancel
Servicio Internacional	125.000
Servicio de transporte Larga Distancia	100.000
Servicio de transporte de Media distancia	65.000
Servicio de transporte de Corta distancia	40.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Servicio de internacional de corta distancia	15.000
--	--------

Servicio de larga de distancias aquellas unidades que tienen como destino localidades Asunción, Encarnación, Pilar, Pedro Juan Caballero, Caacupé, San Juan Nepomuceno, Curuguaty y aquellas otras cuya distancia son mayores a 250 Kilómetros.

Servicios de Media distancias, aquellas unidades que tienen como destinos las localidades de Coronel Oviedo, Villarrica, Santo del Guaira, Saltos del Guaira y otras localidades cuya distancia son hasta 250 kilómetros.

Servicios de Cortas distancias aquellas unidades que tengan como destinos municipios del Alto Paraná.

Servicio de Internacional de corta distancia aquellas unidades que tienen como destinos son Foz de Iguazú - Brasil y Puerto Iguazú - Argentina.

Las casillas ocupadas por la empresa de transportes abonaran el monto del uso de electricidad directamente a la ANDE.

6.2 MULTAS POR INFRACCIONES EN LA TERMINAL DE OMNIBUS DE CIUDAD DEL ESTE. Los vehículos de transporte de pasajeros con servicios de corta, mediana o larga distancia (nacional e internacional) abonaran en concepto de multas por infracción en:

Infracción	Monto Gs.
Atraso en las salidas	Monto equivalente al canon de salida
Exceso en plataforma	Monto equivalente al canon de salida
Uso de bocina	70.000
Arrojar basura	70.000
Estacionamiento en lugar no permitido	70.000
Ingreso en plataforma sin autorización	70.000
Derrame de aceite y fluido	135.000
Azar y bajar pasajeros fuera de la plataforma	135.000
Exceso de velocidad	135.000
Descarga de residuo sanitario	230.000
No utilización de la Terminal en arribos	230.000
Circular con puertas abiertas o abrirla fuera de la plataforma	135.000
Extravío de Ticket o factura de Dársenas (corta distancia)	70.000
Extravío de Ticket o factura de Dársenas (larga distancia)	135.000
Ingreso de ómnibus en área no permitida	230.000
Daño en la infraestructura de la Terminal	70.000
Leve	135.000
Modificado	230.000
Grave	349.000
Rotura de brazo de barrera	46.000

6.3. CANON POR ESTACIONAMIENTO DE AUTO VEHÍCULOS EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS según la siguiente escala:

Estacionamiento	Costo
Por cada vehículo que utilice el estacionamiento público, por hora	4.000
Estacionamiento que utilice el estacionamiento público por día	20.000
Estacionamiento que utilice el estacionamiento público por mes, solo para comerciantes y transportistas que trabajen en la Terminal	200.000

6.4 ALQUILERES DE TERMINAL DE OMNIBUS.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

A. Salones Comerciales: Los inquilinos que ocupen los locales comerciales ubicados dentro de la terminal de Ómnibus, pagarán por mes en concepto de Alquiler los montos establecidos en el siguiente cuadro, los que serán reajustados cada año por Ordenanza tributaria.

Tipo	Monto Gs.
Salón (1, 2, 3, 4, 5, 6)	900.000
Salón (7)	1.100.000
Salón (8)	400.000
Salón (9)	800.000
Salón (10-11)	850.00
Salón (N1B- N2B- N3B- N4B- N5B-)	900.000
Salón (N6B)	800.000
Patio de comidas (PC 1-2-4-5)	1.500.000
Patio de comidas (PC 3)	2.000.000
Boca de expendio de combustible	1.000.000

6.5. CANON POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA TERMINAL DE OMBIBUS.

Sectores	Monto m² por mes
1. Exterior	150.000
2. Interior	2.50.000

El periodo mínimo de arrendamiento del espacio para publicidad en cualquier sector debe ser de 2 (dos) meses.

Previo la presentación de proyecto de ubicación y demás a la Junta Municipal para su autorización

6.6. VENDEDOR AMBULANTE EN PREDIO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS.

Sectores	Monto m² por mes
1. Vendedor Ambulante	65.000

6.7. GUADAVOLUMEN O GUARDA MALETA

	Monto
1. Por día	5.000

Observación: La Falta de pago del canon mensual por 3 (tres) meses, la Intendencia Municipal podrá cancelar la autorización para desempeñarse como vendedor ambulante.

Para solicitar el arrendamiento de un local en la Terminal de Ómnibus se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- 1-Nota de solicitud dirigida al Intendente Municipal indicando el propósito de la solicitud.
- 2-Declaración Jurada.
- 3-Copias autenticadas de las cédulas de identidad del interesado.
- 4-Copia autenticada de los estatutos, si se tratase de una sociedad.

Las personas físicas y jurídicas que se dedican a ejercer el comercio como ocupación ordinaria, en algún espacio dentro de la Terminal Municipales y cuenten con licencia expedida por la Autoridad Municipal tendrán el carácter de Locatarios.

Los pagos de derechos se harán en las cajas habilitadas para el efecto en el local de la Municipalidad, en caso de que sea mensual, debiéndose expedir el recibo correspondiente.

Es competencia de la Municipalidad, regular las actividades comerciales que se realicen en la Terminal de Ómnibus; teniendo amplias facultades para autorizar la ubicación o retirar a los vendedores no autorizados en estos sitios o autorizados que no cumplan con las disposiciones del presente reglamento, para el buen uso de los mismos y en beneficio de la colectividad.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 164°.- "Precio por provisión de distintivos de comprobación de pago de patente a los rodados y placas para numeración de inmuebles (Ley 620/76, Art. 124). Las chapas y precintas de vehículos y chapas numerativas de inmuebles serán proveídas por la Municipalidad, al costo".

REGLAMENTACIÓN:

1. Distintivos de comprobación del pago de patente a los rodados:

De conformidad con el artículo 47 del Decreto N° 21.674/1998 que reglamenta la Ley N° 608/1995 "Que crea el Sistema de Matriculación y Cedulación del Automotor", la Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE entregará a quien justifique el pago de la patente a los rodados, un distintivo de comprobación que deberá adherirse a la parte superior derecha del parabrisas delantero.

La Municipalidad percibirá de los contribuyentes, la suma de Gs. 12.000 (guaraníes doce mil) por cada distintivo de comprobación de pago con parabrisas y sin parabrisas.

2. Los Taxis pagarán por año y por parada, la suma de Gs.100.000.

Artículo 165°.- "Canon por ocupación de ferias habilitadas por la municipalidad (Ley 620/76, Art. 127). Los ocupantes de casillas, mesas, puestos de venta y otras instalaciones precarias, en ferias habilitadas por la Municipalidad, sean ellas privadas o mixtas, pagarán un canon establecido por la Municipalidad".

Artículo 166°.- "Uso de tablada municipal (Ley 620/76, Art. 129, modificado por la Ley N° 135/1991). La Municipalidad percibirá por el uso de la tablada municipal un canon cuyo monto será establecido por Ordenanza".

REGLAMENTACIÓN

1) Por ganado vacuno o equino, por vezGs. 2.500

Artículo 167°.- "Se establecen los montos de las diferentes solicitudes a la municipalidad".

CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE TERRENO – PAGO DE ARRENDAMIENTO – APERTURA DE COMERCIO – PATENTE PROFESIONAL	
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Servicios Técnicos Administrativos	5.000
Venta de Libros, formularios y documento	9.000
Total	15.000

CERTIFICADO DE LOCALIZACION	
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Servicios Técnicos Administrativos	30.000
Venta de Libros, formularios y documento	69.000
Total	100.000

SOLICITUD DE PERMISO PRECARIO MUNICIPAL – PUESTO DE VENTA	
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000
Servicios Técnicos Administrativos	5.000
Venta de Libros, formularios y documento	9.000
Total	15.000

SOLICITUD DE PERMISO DE HABILITACION DE PARADA DE CAMIONES DE CARGA – TAXI CARGA - TAXI	
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.500
Servicios Técnicos Administrativos	15.000
Venta de Libros, formularios y documento	14.000
Total	30.000

SOLICITUD DE CLAUSURA O CIERRE DE COMERCIO	
Impuesto al papel sellado y estampillas	1.000



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

<i>Servicios Técnicos Administrativos</i>	30.000
<i>Venta de Libros, formularios y documento</i>	29.000
Total	60.000

CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE TERRENO	
<i>Impuesto al papel sellado y estampillas</i>	1.000
<i>Servicios Técnicos Administrativos</i>	5.000
<i>Venta de Libros, formularios y documento</i>	9.000
Total	15.000

OTRAS SOLICITUDES	
<i>Impuesto al papel sellado y estampillas</i>	1.000
<i>Servicios Técnicos Administrativos</i>	5.000
<i>Venta de Libros, formularios y documento</i>	9.000
Total	15.000

Educación Vial.

Los interesados en acceder a los cursos de conducción para la obtención de la Licencia de conducir organizados por la Dirección de Tránsito abonarán como costo de servicios lo siguiente:

Concepto	Guaraníes
<i>Reintegro por materiales y certificado (Venta de Libros, formularios y documento)</i>	50.000
<i>Examen Psico-técnico (Servicios Técnicos Administrativos)</i>	30.000
Total	80.000

REGLAMENTACION

La intendencia municipal, liquidará de acuerdo a la siguiente tabla.

OTRAS SOLICITUDES	
<i>Impuesto al papel sellado y estampillas</i>	1.000
<i>Servicios Técnicos Administrativos</i>	S
<i>Venta de Libros, formularios y documento</i>	9.000
Total	15.000

TÍTULO QUINTO
DE LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo 168°.- "Aplicabilidad del Régimen Tributario Nacional (Ley N° 3.966/2010, Art. 172). Serán aplicables las disposiciones legales de aplicación general del régimen tributario nacional en todo lo que no contradigan las disposiciones de esta Ley. Por Ordenanza, se podrán establecer recargos e intereses en caso de mora en el pago de tributos y otros recursos, conforme a los criterios establecidos en el régimen tributario nacional".

REGLAMENTACIÓN:

1. Interpretación de las Normas Tributarias:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal que se reglamenta, y en forma concordante con las normas de los artículos 246, 247 y 248 de la Ley 125/1991, las normas tributarias municipales se interpretarán conforme a los siguientes lineamientos:

- Las normas tributarias se interpretarán y aplicarán, con arreglo a los métodos reconocidos por la ciencia jurídica a los efectos de determinar su verdadero significado.
- Las formas jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete; éste deberá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, siempre que del análisis de la norma surja que el hecho generador fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica.
- La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni modificarse normas preexistentes.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

- d) Para los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de esta Ordenanza o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicará supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto las de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. En caso de duda se estará a la interpretación más favorable al contribuyente.

Artículo 169°.- "Prescripción para Cobro de Tributos (Ley N° 3.966/2010, Art. 173). La acción para el cobro de los tributos municipales prescribirá a los cinco años, contados a partir del uno de enero del año siguiente a aquél en que la obligación debió cumplirse".

REGLAMENTACIÓN:

1. La acción de la Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE para determinar tributos, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, y multas, prescribe a los cinco (5) años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. La prescripción del tributo extingue también la exigibilidad de las multas.
2. **Interrupción del Plazo de Prescripción:** De conformidad con la norma del artículo 165 de la Ley 125/91, que es aplicable al régimen tributario municipal según lo dispone el artículo 172 de la Ley N° 3.966/2010 "Orgánica Municipal", el curso de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE se interrumpe:
 - a. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración o por el contribuyente, tomándose como fecha, la de la notificación del inicio del proceso de determinación o de la presentación de la liquidación respectiva.
 - b. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.
 - c. Por la interposición de recursos administrativos.
 - d. Por la presentación de pedidos de prórroga u otras facilidades de pago.
3. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del primero de enero del año siguiente, salvo que el curso de la prescripción se hubiera interrumpido por el inicio del proceso de determinación por parte de la Administración Tributaria. En ese caso, el nuevo período se inicia a partir de la notificación con la resolución de determinación.
4. **No devolución del tributo prescripto pagado.** En concordancia con la norma establecida en el artículo 167 de la Ley N° 125/1991, cuyas disposiciones de carácter general son aplicables en el régimen tributario municipal de acuerdo con el artículo 172 de la Ley N° 3.966/2010, lo pagado por el contribuyente para satisfacer una obligación tributaria municipal que ya se encontrare prescrita, no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción operada.

Artículo 170°.- "Vigencia de exenciones tributarias (Ley N° 620/1976, Art. 135). Quedan vigentes las exenciones de impuestos municipales establecidos en Leyes especiales en las partes no modificadas expresamente por esta Ley".

Artículo 171°.- Recargos por gestión de cobranza (Ley N° 3.966/2010, Art. 151). Las municipalidades quedan autorizadas a regular por ordenanza un descuento de hasta el 12% (doce por ciento) por el pago puntual de impuestos y tasas, del mismo modo que regulará el período dentro del cual se pagará el monto nominal y el período durante el cual se cobrarán multas y recargos por gestión de cobranza.

REGLAMENTACIÓN:

- 1) **Porcentajes de Descuento por pago puntual:** Conceder un descuento a todos los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario por el pago puntual a aquellos que hayan abonado su impuesto inmobiliario en el año 2020, el contribuyente que desee el beneficio del descuento deberá presentar la copia de factura pagada en el año 2020. La intendencia Municipal realizará el descuento según la siguiente escala;

Monto De La Notificación	Recargo
a.) Descuento en el mes de enero de 2021	12%
b.) Descuento en el mes de febrero de 2021	10%
c.) Descuento en el mes de Marzo de 2021	8%

- 2) **Porcentajes de recargos por gestión de cobranza extrajudicial:**



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Los contribuyentes de los tributos y otros recursos municipales regulados en esta ordenanza, que no cumplieren con el pago de sus obligaciones tributarias y no-tributarias dentro de los respectivos plazos fijados en la ley o en esta ordenanza, serán pasibles de los apremios y/o reclamos administrativos pertinentes a la gestión de cobro de lo adeudado. En tal caso, la Intendencia Municipal queda facultada a aplicar un recargo de hasta el 5% de lo adeudado, en concepto de recargo por la gestión de cobranza efectuada, y que será adicionado al importe establecido en la factura del tributo u otro recurso cuyo cobro es gestionado.

Los porcentajes del recargo por gestión de cobranza extrajudicial serán aplicados conforme a la siguiente escala:

Monto De La Notificación	Recargo
a.) Cobranza de sumas adeudadas hasta Gs. 1.000.000	5%
b.) Cobranza de sumas adeudadas hasta Gs. 5.000.000	4%
c.) Cobranza de sumas adeudadas hasta Gs. 10.000.000	3%
d.) Cobranza de sumas adeudadas mayores a Gs. 10.000.001	2,5 %

Artículo 172°.- "Deudas Exigibles Via Ejecución de Sentencia (Ley N° 3.966/2010, Art. 177). Las deudas por impuestos, tasas y contribuciones municipales que no hayan sido pagadas en los plazos establecidos en las leyes y ordenanzas, y una vez declaradas en mora, serán exigibles judicialmente por la vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor. La liquidación, la constancia escrita de su previa notificación fehaciente al deudor, y el certificado suscripto por el Intendente y el secretario municipal serán suficientes títulos para promover la ejecución".

REGLAMENTACIÓN:

1. PLAZOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES MOROSOS.

Se establecen los siguientes plazos y los procedimientos adecuados para la notificación a contribuyentes que se encuentren en mora en el pago de Impuestos, de manera a lograr los objetivos en el marco de prestación de servicios:

- Establecer un plazo de 10 (diez) días para que los contribuyentes en mora que hayan recibido la **PRIMERA NOTIFICACIÓN** se acerquen a la Institución municipal a regularizar sus deudas con esta. Contando con el mismo plazo para oponer objeción a la misma. Caso contrario se lo tendrá por aceptada.
- Si la misma no es honrada en el plazo mencionado, se les remitirá una **SEGUNDA NOTIFICACIÓN**, para lo cual contarán con 5 (cinco) días para el cumplimiento de la obligación requerida.
- En caso de que así no lo hicieren, se les remitirá un **ULTIMO AVISO**, suscripto por el/la Asesor/a Jurídico de la Institución Municipal, en el cual se les establecerá una última oportunidad de saldar sus deudas en un plazo de 48 horas, caso contrario, previa **CERTIFICACIÓN DE LA DEUDA**, se procederá al requerimiento de la misma mediante la pertinente acción judicial ejecutiva.

2. PROCEDIMIENTOS

Para la remisión de las notificaciones, se utilizarán los siguientes procesos administrativos:

- La emisión de las notificaciones para su entrega a los contribuyentes estará a cargo del funcionario/a municipal designado/a para el efecto.
- Las mismas serán entregadas al jefe del Dpto. responsable quien la suscribirá y entregará en dos copias, un original para el contribuyente y una copia para la Municipalidad.
- La Municipalidad designará a una persona responsable de su departamento a la que deberá brindar todos los medios necesarios para el cumplimiento de su contenido, quien deberá trasladarse hasta el domicilio de los contribuyentes, de manera a entregar las mismas.
- Una vez notificado el contribuyente, previa firma en copias de las notificaciones remitidas, deberá el responsable designado, presentarlos al Jefe de Administración y Finanzas para su custodia y seguimiento respectivo.
- En caso de que el contribuyente notificado se niegue a firmar, se procederá a labrar acta en el cual se especificarán las circunstancias del caso la cual será suscripta por el funcionario notificador y dos testigos del acto.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

- f) Cuando el contribuyente acuda a las oficinas de la institución para abonar el monto notificado, deberá previamente pasar por la sección de Cobranzas, en donde podrá actualizar los datos que crea necesario o no este registro en la base de datos de la Municipalidad, para luego procederse al desbloqueo de la Cuenta Corriente respectiva y pueda percibirse el pago correspondiente por medio de la caja habilitada.

Artículo 173- De Los Impuestos en Mora.

- a) El contribuyente que no haya efectuado el pago del Impuesto Inmobiliario y adicional al baldío, Patente Comercial, Impuesto a la Construcción dentro de los plazos establecidos en las normas legales, podrá acceder a petición de parte al pago fraccionado del mismo.
- b) El contribuyente que sea beneficiado con el sistema de pago fraccionado deberá necesariamente cancelar la primera cuota o pago inicial del 20% (veinte por ciento) del valor total de la deuda.
- c) La operación de pago fraccionado quedará formalizada una vez que el contribuyente haya abonado la primera cuota o pago inicial firmado los pagarés por el monto total del impuesto adeudado.

DEL PROCEDIMIENTO:

- a) Para acceder al fraccionamiento en el pago el contribuyente.
- ✓ Presentar la solicitud por mesa de entrada en el sellado municipal, especificando en el/los impuestos que desea abonar.
 - ✓ Adjuntar fotocopia de cedula de identidad del solicitante.
 - ✓ La Municipalidad podrá disponer del uso de formulario especial para la realización del trámite mencionado y solicitar otros documentos que considere necesario.
- b) El solicitante deberá ser el propietario del inmuebles o comercio y podrá hacerlo ya sea personalmente o a través de representante legal.
- c) La División de Gestión de Cobranzas, dependiente de la Dirección de Recaudaciones, será la encargada de otorgar el fraccionamiento, de documentar el mismo (elaboración de pagarés) y realizar el seguimiento del cobro de los documentos. Una vez cumplidos los requisitos exigidos en esta ordenanza, los pagarés inscriptos en un libro especialmente habilitado para el efecto y serán depositados en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.
- d) La División de Gestión de Cobranzas, dependiente de la Dirección de Recaudaciones se expedirá sobre la solicitud de pago fraccionado en un plazo máximo de 48 horas (cuarenta y ocho horas de haberse presentado la solicitud.
- e) Una vez aprobada la solicitud el contribuyente contará con un plazo máximo de 5 (cinco) días para hacer efectivo la primera cuota, transcurrido dicho plazo y de no haberse efectuado el pago correspondiente, la petición quedará automáticamente sin efecto, y además servirá de instrumento suficiente para interrumpir la prescripción en el caso del impuesto Inmobiliario.
- f) Una vez concedida la solicitud, la División de Gestión de Cobranzas, dependiente de la Dirección de Recaudaciones, expedirá un certificado de Fraccionamiento de tributos en duplicado, donde constará la fecha de vencimiento y el importe de las cuotas, extendiéndose una copia al contribuyente, quien deberá presentarla las veces que deba abonar sus obligaciones.
- g) En caso de surgir diferencia a favor de la Municipalidad en el monto de los tributos a ser abonados el contribuyente se obliga a pagar dicha diferencia al contado.

Artículo 174.- De las Cuotas: El Número de cuotas será a un máximo de 6 (seis) y sus montos serán establecidos de acuerdo al monto de lo adeudado, según la siguiente escala:

Monto total adeudado, todos los Impuestos, tasas y Contribuciones	Plazo Máximo de fraccionamiento
Pago inicial hasta 20% del monto total de la deuda	6 cuotas mensuales

Artículo 175.- Del interés por mora: Se aplicará un interés mínimo legal de 2% (dos por ciento) mensual por cada mes calendario o fracción de mora en el pago del Impuesto. Esta multa por mora no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) anual y su aplicación efectuará a aquellos rubros específicamente no tienen establecidos sanción de multa por mora en la Ley.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 021/2020 J.M.

Artículo 176°.- Del atraso: En caso de atraso de cualquiera de las cuotas estipuladas en el fraccionamiento del tributo se dará por decaído el derecho al fraccionamiento y la Municipalidad podrá ejecutar vía judicial el pagaré suscrito por el contribuyente moroso, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.

Artículo 177°.- "Cómputo de los plazos en días corridos (Ley N° 3.966/2010, Art. 281). Salvo disposición expresa en contrario, todos los plazos establecidos en esta Ley se computarán en días corridos. Los plazos en días corridos, si vencen en un día inhábil, vencerán el primer día hábil siguiente. Se considerarán días inhábiles además de los feriados, los sábados y domingos, y los días que se fijen como asueto municipal.

Artículo 178°.- "Jornales (Ley N° 3.966/2010, Art. 282). Cuando la presente Ley se refiera a jornales, se entenderá por el mismo al jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la República".

REGLAMENTACIÓN:

1. Actualización de Valor

Los valores que en esta ordenanza se encuentran expresados en jornales mínimos, se actualizarán de manera automática e inmediata cada vez que el Gobierno Nacional decreta la modificación del salario mínimo.

Artículo 179°.- Vigencia. Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza entrarán en vigencia a partir del día 1 de enero de 2021.

Artículo 180°.- Derogaciones. - Quedan derogadas todas las Ordenanzas anteriores, y resoluciones municipales que se opongan a las disposiciones de la presente ordenanza.

Artículo 181°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.

Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMON DURANONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

